

TRADUCTION FRANÇAISE POUR INFORMATION

Mardi 12 jourmada II 1426 – 19 juillet 2005

148^{ème} année

N° 57

Sommaire

Lois

Loi-organique n° 2005-52 du 18 juillet 2005 , étendant à la chambre des conseillers l'application de certaines dispositions de la loi organique n° 88-12 du 7 mars 1988 relative au conseil économique et social.....	1749
Loi n° 2005-53 du 18 juillet 2005 , portant approbation du contrat de cautionnement conclu le 9 décembre 2004 entre la République Tunisienne et la banque européenne d'investissement et relatif au prêt global accordé à la caisse des prêts et de soutien aux collectivités locales.....	1749
Loi n° 2005-54 du 18 juillet 2005 , étendant les régimes spéciaux applicables aux membres de la chambre des députés, aux membres de la chambre des conseillers.....	1749
Loi n° 2005-55 du 18 juillet 2005 , portant allocation d'avantages en nature aux Premiers ministres, aux présidents de la chambre des députés et aux présidents de la chambre des conseillers lors de leur mise à la retraite et modifiant les articles 60 et 61 de la loi de finances pour l'année 1988.....	1749
Loi n° 2005-56 du 18 juillet 2005 , relative à l'essaimage des entreprises économiques.....	1750
Loi n° 2005-57 du 18 juillet 2005 , relative aux centres d'affaires d'intérêt public économique.....	1750
Loi n° 2005-58 du 18 juillet 2005 , relative aux fonds d'amorçage.....	1751
Loi n° 2005-59 du 18 juillet 2005 , portant dispositions fiscales tendant à l'encouragement à la création des fonds d'amorçage.....	1752
Loi n° 2005-60 du 18 juillet 2005 , modifiant et complétant la loi n° 91-64 du 29 juillet 1991 relative à la concurrence et aux prix.....	1753
Loi n° 2005-61 du 18 juillet 2005 , portant règlement du budget de l'Etat de la gestion 2003.....	1755

Conseil Constitutionnel

Avis n° 18-2005 du conseil constitutionnel , concernant un projet de loi modifiant et complétant la loi n° 91-64 du 29 juillet 1991, relative à la concurrence et aux prix.....	1768
Avis n° 21-2005 du conseil constitutionnel , concernant un projet de loi organique étendant à la chambre des conseillers l'application de certaines dispositions de la loi organique n° 88-12 du 7 mars 1988, relative au conseil économique et social.....	1776
Avis n° 22-2005 du conseil constitutionnel , concernant un projet de loi étendant les régimes spéciaux applicables aux membres de la chambre des députés, aux membres de la chambre des conseillers.....	1779
Avis n° 32-2005 du conseil constitutionnel , concernant un projet de loi relatif aux centres d'affaires d'intérêt public économique.....	1781
Avis n° 33-2005 du conseil constitutionnel , concernant un projet de loi portant allocation d'avantages en nature aux premiers ministres, aux présidents de la chambre des députés et aux présidents de la chambre des conseillers lors de leur mise à la retraite et modifiant les articles 60 et 61 de la loi de finances pour l'année 1988.....	1783
Avis n° 35-2005 du conseil constitutionnel , concernant un projet de loi relatif aux fonds d'amorçage.....	1785
Avis n° 36-2005 du conseil constitutionnel , concernant un projet de loi portant dispositions fiscales tendant à l'encouragement à la création des fonds d'amorçage..	1787
Avis n° 37-2005 du conseil constitutionnel , concernant un projet de loi relatif à l'essaimage des entreprises économiques.....	1789

Décrets et Arrêtés

Chambre des Députés

Maintien en activité dans le secteur public.....	1791
--	-------------

Ministère des Affaires Etrangères

Décret n° 2005-1975 du 11 juillet 2005 , portant ratification d'un programme exécutif de coopération dans le domaine des affaires religieuses entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement de la République du Yemen pour les années 2005-2007.....	1791
Liste de promotion au grade de conseiller des affaires étrangères au titre de l'année 2003.....	1791

Ministère de la Défense Nationale

Liste de promotion au choix au grade d'infirmier major au titre de l'année 2004.....	1791
--	-------------

Ministère des Finances

Décret n° 2005-1976 du 11 juillet 2005 , portant modification du décret n° 2001-2278 du 25 septembre 2001, portant application des dispositions des articles 15, 29, 35, 36 et 37 du code des organismes de placement collectif, promulgué par la loi n° 2001-83 du 24 juillet 2001.....	1791
Décret n° 2005-1977 du 11 juillet 2005 , portant modification du décret n° 99-2773 du 13 décembre 1999, portant fixation des conditions d'ouverture des « comptes épargne en actions », des conditions de leur gestion et de l'utilisation des sommes et titres qui y sont déposés, tel que modifié par le décret n° 2002-1727 du 29 juillet 2002.....	1792
Attribution de la classe exceptionnelle à l'emploi de directeur.....	1792
Nomination d'un chef de service.....	1792
Arrêté du ministre des finances du 11 juillet 2005, fixant les modalités d'organisation de l'examen professionnel sur épreuves pour la titularisation des agents temporaires de la catégorie « B » dans le grade de contrôleur des services financiers à la régie nationale des tabacs et des allumettes (ministère des finances).....	1792

Ministère des Domaines de l'Etat et des Affaires Foncières

Décret n° 2005-1980 du 11 juillet 2005 , portant expropriation, pour cause d'utilité publique, de deux parcelles de terrain sises à Monastir, nécessaires à la construction du centre de maternité et de néonatalogie.....	1794
---	-------------

Décrets n° 2005-1981 et n° 2005-1982 du 11 juillet 2005 , portant homologation des procès-verbaux des commissions de reconnaissance et de délimitation des terrains relevant du domaine privé de l'Etat des gouvernorats de Jendouba et Kasserine.....	1794
---	-------------

Ministère de l'Agriculture, de l'Environnement et des Ressources Hydrauliques

Décret n° 2005-1983 du 11 juillet 2005 , fixant le prix et les modalités de paiement, de stockage et de rétrocession des céréales pour la campagne 2005-2006.....	1797
Maintien en activité dans le secteur public.....	1797
Arrêté du ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques du 9 juillet 2005, portant approbation du cahier des charges types de la production animale selon le mode biologique.....	1797
Arrêté du ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques du 11 juillet 2005, portant ouverture d'un concours interne sur épreuves pour la promotion au grade de secrétaire d'administration.....	1834
Arrêté du ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques du 11 juillet 2005, portant ouverture d'un concours interne sur épreuves pour la promotion au grade de secrétaire dactylographe.....	1834

Ministère de l'Environnement et du Développement Durable

Décret n° 2005-1991 du 11 juillet 2005 , relatif à l'étude d'impact sur l'environnement et fixant les catégories d'unités soumises à l'étude d'impact sur l'environnement et les catégories d'unités soumises aux cahiers des charges.....	1834
---	-------------

Ministère de l'Équipement, de l'Habitat et de l'Aménagement du Territoire

Décret n° 2005-1992 du 11 juillet 2005 , portant création d'une unité de gestion par objectifs pour l'achèvement de la réalisation du projet de construction de la cité de la culture de Tunis et fixant son organisation et les modalités de son fonctionnement...	1841
Décret n° 2005-1993 du 11 juillet 2005 , portant changement de la vocation d'une parcelle de terrain sise à Ksar Saïd, délégation de Denden de zone verte équipée en zone d'équipement collectif.....	1842
Nomination d'ingénieurs en chef.....	1842
Maintien en activité dans le secteur public.....	1842

Ministère du Commerce et de l'Artisanat

Décret n° 2005-1996 du 11 juillet 2005 , fixant les procédures de réalisation des ventes et des prestations de services sur le marché local pour les entreprises totalement exportatrices.....	1842
---	-------------

Ministère du Tourisme

Nomination d'un chargé de mission.....	1843
--	-------------

Ministère des Technologies de la Communication

Nomination d'une chargée de mission.....	1844
--	-------------

Ministère des Affaires de la Femme, de la Famille, de l'Enfance et des Personnes Agées

Nomination d'un directeur.....	1844
--------------------------------	-------------

Ministère de la Santé Publique

Nomination d'un chef de service hospitalo-sanitaire.....	1844
Maintien en activité dans le secteur public.....	1844
Arrêté du ministre de la santé publique du 11 juillet 2005, portant ouverture d'un concours interne sur épreuves pour la promotion au grade d'inspecteur de l'enseignement para-médical.....	1844
Arrêté du ministre de la santé publique du 11 juillet 2005, portant ouverture d'un concours interne sur dossiers pour la promotion au grade de technicien supérieur principal de la santé publique.....	1844

Arrêté du ministre de la santé publique du 11 juillet 2005, portant ouverture d'un concours interne sur dossiers pour la promotion au grade d'infirmier major de la santé publique..... **1845**

Ministère de l'Education et de la Formation

Arrêté du ministre de l'éducation et de la formation du 11 juillet 2005, portant révision de la liste des imprimés administratifs spécifiques aux services du ministère de l'éducation et de la formation et aux établissements publics à caractère administratif sous sa tutelle..... **1845**

Ministère de l'Enseignement Supérieur

Maintien en activité dans le secteur public..... **1849**

Avis et Communications

Ministère de l'Intérieur et du Développement Local

Proclamation des résultats de l'élection des membres de la chambre des conseillers..... **1850**

Loi-organique n° 2005-52 du 18 juillet 2005, étendant à la chambre des conseillers l'application de certaines dispositions de la loi organique n° 88-12 du 7 mars 1988 relative au conseil économique et social (1).

Au nom du peuple,

La chambre des députés ayant adopté,

Le Président de la République promulgue la loi organique dont la teneur suit :

Article unique. - Les dispositions des articles 2, 3, 5 et 10 de la loi organique n° 88-12 du 7 mars 1988, relative au conseil économique et social sont étendues aux relations dudit conseil avec la chambre des conseillers.

La présente loi organique sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.

Tunis, le 18 juillet 2005.

Zine El Abidine Ben Ali

(1) Travaux préparatoires :

Discussion et adoption par la chambre des députés dans sa séance du 12 juillet 2005.

Loi n° 2005-53 du 18 juillet 2005, portant approbation du contrat de cautionnement conclu, le 9 décembre 2004, entre la République Tunisienne et la banque européenne d'investissement et relatif au prêt global accordé à la caisse des prêts et de soutien aux collectivités locales.

Au nom du peuple,

La chambre des députés ayant adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article unique. - Est approuvé, le contrat de cautionnement annexé à la présente loi, conclu à Tunis, le 9 décembre 2004, entre la République Tunisienne et la banque européenne d'investissement et relatif au prêt global objet du contrat de financement annexé à la présente loi et conclu entre la caisse des prêts et de soutien aux collectivités locales et la BEI, d'un montant de vingt cinq millions (25.000.000) euros pour la contribution au financement du troisième projet de développement municipal.

La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.

Tunis, le 18 juillet 2005.

Zine El Abidine Ben Ali

(1) Travaux préparatoires :

Discussion et adoption par la chambre des députés dans sa séance du 12 juillet 2005.

Loi n° 2005-54 du 18 juillet 2005, étendant les régimes spéciaux applicables aux membres de la chambre des députés, aux membres de la chambre des conseillers (1).

Au nom du peuple,

La chambre des députés ayant adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article premier. - Sont étendues au président et aux membres de la chambre des conseillers, les dispositions des articles 72 et 73 de la loi n° 88-145 du 31 décembre 1988, portant loi de finances pour la gestion 1989 et relatives aux indemnités parlementaires allouées au président et membres de la chambre des députés.

Art. 2. - Sont étendues aux membres de la chambre des conseillers, les dispositions de la loi n° 85-16 du 8 mars 1985, fixant le régime de retraite des députés.

Art. 3. - Sont étendues aux membres de la chambre des conseillers, durant leur mandat à ladite chambre, les dispositions relatives à la mise en disponibilité spéciale prévue par la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des agents de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif et la loi n° 85-78 du 5 août 1985, portant statut général des agents des offices et établissements publics à caractère industriel et commercial et des sociétés dont le capital est détenu directement et entièrement par l'Etat ou les collectivités publiques locales.

La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.

Tunis, le 18 juillet 2005.

Zine El Abidine Ben Ali

(1) Travaux préparatoires :

Discussion et adoption par la chambre des députés dans sa séance du 12 juillet 2005.

Loi n° 2005-55 du 18 juillet 2005, portant allocation d'avantages en nature aux Premiers ministres, aux présidents de la chambre des députés et aux présidents de la chambre des conseillers lors de leur mise à la retraite et modifiant les articles 60 et 61 de la loi de finances pour l'année 1988 (1).

Au nom du peuple,

La chambre des députés ayant adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

(1) Travaux préparatoires :

Discussion et adoption par la chambre des députés dans sa séance du 12 juillet 2005.

Article premier. - Les Premiers ministres qui ont exercé leurs fonctions pendant une période minimum de sept ans bénéficient d'avantages en nature portant sur les moyens de transport et la sécurité, et ce, dès leur mise à la retraite.

Art. 2. - Les présidents de la chambre des députés et les présidents de la chambre des conseillers, qui ont exercé leurs fonctions pendant une période minimum de sept ans, bénéficient d'avantages en nature portant sur les moyens de transport, et ce, dès leur mise à la retraite.

Art. 3. - Les avantages en nature visés aux articles 1 et 2 de la présente loi seront fixés par décret.

Art. 4. - Les dépenses relatives à ces avantages en nature sont imputées sur les crédits du Premier ministre.

Art. 5. - En ce qui concerne les Premiers ministres, les présidents de la chambre des députés et de la chambre des conseillers, la jouissance des avantages en nature visés aux articles 1, 2 et 3 de la présente loi est suspendue dans le cas où ils sont nommés ou élus pour exercer des fonctions publiques ou lorsqu'il est établi qu'ils exercent une activité professionnelle lucrative.

Art. 6. - Les dispositions des sous-paragraphes c et d du 2^{ème} paragraphe de l'article 60, ainsi que les dispositions des sous-paragraphes b et c du 2^{ème} paragraphe de l'article 61 de la loi n° 87-83 du 31 décembre 1987, relative à la loi de finances pour l'année 1988, sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes :

Article 60 :

Paragraphe 2 :

c - (nouveau) : Les moyens de transports indispensables fixés par décret.

d - (nouveau) : Les chauffeurs, les gens de maison et le personnel de sécurité. Cet avantage en nature est fixé par décret.

Article 61 :

Paragraphe 2 :

b - (nouveau) : Les moyens de transports indispensables fixés par décret.

c - (nouveau) : Les chauffeurs, les gens de maison et le personnel de sécurité. Cet avantage en nature est fixé par décret.

La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.

Tunis, le 18 juillet 2005.

Zine El Abidine Ben Ali

Loi n° 2005-56 du 18 juillet 2005, relative à l'essaimage des entreprises économiques (1).

Au nom du peuple,

La chambre des députés ayant adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

(1) Travaux préparatoires :

Discussion et adoption par la chambre des députés dans sa séance du 12 juillet 2005.

Article premier. - L'essaimage est tout encouragement ou assistance qu'une entreprise économique accorde à des promoteurs issus de son personnel ou venant de l'extérieur pour les inciter à créer des entreprises indépendantes ou à poursuivre une activité qu'elle exerçait elle-même auparavant.

Art. 2. - L'entreprise qui adopte la technique de l'essaimage s'engage à encadrer les promoteurs dans la matérialisation des idées de projets, l'élaboration des études y afférentes, la finalisation du schéma de financement, l'obtention des primes et des avantages et la concrétisation de projet, et ce, durant les premières années de son lancement.

Le suivi de l'opération d'essaimage est assuré par une des structures de l'entreprise recourant à l'essaimage qui se charge d'accorder toute forme d'assistance technique et logistique pour la réalisation des projets et leur suivi après lancement.

Les dépenses nécessaires à l'opération d'essaimage sont enregistrées dans un état détaillé qui sera annexé aux états financiers de l'entreprise.

Art. 3. - Les projets sont réalisés dans le cadre d'une convention conclue entre l'entreprise et le promoteur qui définit le contenu du projet et les engagements des deux parties conformément à une convention-type approuvée par arrêté du ministre chargé des petites et moyennes entreprises.

Art. 4. - Le promoteur du projet d'essaimage peut bénéficier du régime de congé pour la création d'une entreprise ou du régime de la délégation et de la mobilisation ainsi que du régime de distribution des revenus d'exploitation des brevets de découverte ou d'invention conformément à la législation en vigueur.

Art. 5. - Il est ajouté au code de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés un article 48 ter ainsi libellé :

Article 48 ter. - Les entreprises qui font recours à la technique de l'essaimage, telle que définie par la législation en vigueur, peuvent déduire les dépenses engagées pour la réalisation de l'opération d'essaimage à l'assiette de l'impôt de l'année au titre de laquelle les dépenses ont été engagées, et ce, dans des limites et selon des conditions qui seront fixées par décret.

Tunis, le 18 juillet 2005.

Zine El Abidine Ben Ali

Loi n° 2005-57 du 18 juillet 2005, relative aux centres d'affaires d'intérêt public économique (1).

Au nom du peuple,

La chambre des députés ayant adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

(1) Travaux préparatoires :

Discussion et adoption par la chambre des députés dans sa séance du 12 juillet 2005.

Titre premier – Dispositions générales

Article premier. - Les centres d'affaires d'intérêt public économique sont des personnes morales dotées de la personnalité juridique et de l'autonomie financière qui offrent aux promoteurs et investisseurs des services visant à impulser l'initiative privée dans les régions concernées par leurs activités.

Art. 2. - Les centres d'affaires d'intérêt public économique sont créés en vertu d'un contrat constitutif passé entre les organisations professionnelles, les structures publiques d'appui au développement et les personnes physiques et morales exerçant des activités économiques et financières. Cet acte est approuvé par arrêté du ministre chargé des petites et moyennes entreprises. L'arrêté d'approbation fixe le domaine d'intervention territorial de chaque centre.

Art. 3. - Les centres d'affaires d'intérêt public économique sont créés sans capital et ne peuvent avoir pour but la réalisation de bénéfices. Les centres d'affaires d'intérêt public économique sont soumis, dans l'exercice de leur activité, aux dispositions du code de commerce à l'exception de celles contraires à la présente loi.

En outre, les centres d'affaires d'intérêt public économique sont soumis à l'obligation d'inscription au registre du commerce.

Titre II - Les attributions

Art. 4. - Les centres d'affaires d'intérêt public économique exercent les activités ayant pour but de faciliter la réalisation des projets et d'offrir les services nécessaires aux promoteurs et investisseurs pour le lancement ou le développement de leurs projets et notamment :

- renseigner les porteurs d'idées de projets, les promoteurs et les investisseurs sur les procédures de création d'entreprises, les avantages et incitations qui leur sont destinés, les sites d'installation possibles et les opportunités prometteuses d'investissement et de partenariat,

- accompagner les promoteurs dans les différentes phases de démarrage et de suivi de la réalisation de leurs projets et notamment dans la phase d'élaboration des études de faisabilité et de la finalisation du schéma de financement,

- mettre, le cas échéant et à titre onéreux, à la disposition des promoteurs et investisseurs des bureaux équipés de moyens de communication et leur assurer les services de base,

- organiser au profit des promoteurs et investisseurs des séminaires en vue de les informer sur les avantages comparatifs de la région.

Titre III - L'organisation

Art. 5. - L'organisation et les modes de fonctionnement et de gestion des centres d'affaires d'intérêt public économique doivent être conformes à des statuts-types approuvés par décret.

Art. 6. - Le centre d'affaires d'intérêt public économique est dirigé par un conseil d'orientation constitué de sept à dix membres désignés par arrêté du ministre chargé des petites et moyennes entreprises parmi les représentants des signataires du contrat constitutif et sur leurs propositions. L'arrêté désigne, en outre, l'un d'entre eux président du conseil.

Le conseil d'orientation des centres d'affaires d'intérêt public économique fixe le programme de travail et le budget annuels.

Art. 7. - La gestion des centres d'affaires d'intérêt public économique ainsi que l'exécution des missions prévues à l'article 4 de la présente loi peuvent être confiées à l'un des organismes publics d'appui au développement dans la région ou à l'une des personnes morales d'intérêt public en vertu d'un contrat conclu pour une période déterminée entre le président du conseil d'orientation et l'organisme concerné et soumis à l'approbation du ministre chargé des petites et moyennes entreprises.

Le contrat prévoit, en outre, la désignation du responsable du fonctionnement et ses prérogatives en matière de gestion administrative et de personnel et les autres obligations mises à la charge des deux parties.

Titre IV - Dispositions financières et fiscales

Art. 8. - Les ressources des centres d'affaires d'intérêt public économique sont constituées des revenus provenant des prestations de services qu'ils rendent, des subventions allouées par l'Etat ou les personnes publiques ou privées ou par tous autres organismes et organisations et des dons et legs.

Art. 9. - Les comptes des centres d'affaires d'intérêt public économique sont soumis à un audit annuel effectué par un expert comptable inscrit à l'ordre tunisien des experts comptables conformément à la législation en vigueur. Le rapport d'audit est transmis au ministre chargé des petites et moyennes entreprises.

Art. 10. - Les centres d'affaires d'intérêt public économique sont régis par le régime fiscal applicable aux établissements publics à caractère administratif.

Titre V - Dispositions diverses

Art. 11. - Les dispositions relatives à la faillite et aux procédures de redressement amiable et judiciaire ne s'appliquent pas aux centres d'affaires d'intérêt public économique.

La dissolution des centres d'affaires d'intérêt public économique est prononcée par arrêté du ministre chargé des petites et moyennes entreprises. Leurs droits et biens font retour à l'Etat qui exécute tous engagements pris par le centre.

Art. 12. - Les centres d'affaires créés par des personnes physiques ou sous forme de sociétés commerciales ou civiles demeurent régis par la législation en vigueur.

La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.

Tunis, le 18 juillet 2005.

Zine El Abidine Ben Ali

Loi n° 2005-58 du 18 juillet 2005, relative aux fonds d'amorçage (1).

Au nom du peuple,

La chambre des députés ayant adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

(1) Travaux préparatoires :

Discussion et adoption par la chambre des députés dans sa séance du 12 juillet 2005.

Article premier. – Les fonds d’amorçage sont des fonds communs de placement en valeurs mobilières ayant pour objet le renforcement des fonds propres des projets innovants avant la phase de démarrage effectif. Ces fonds interviennent essentiellement pour aider les promoteurs à :

- exploiter les brevets d’invention,
- achever l’étude technique et économique du projet,
- développer le processus technologique du produit avant la phase de la commercialisation,
- achever le schéma de financement.

Les fonds d’amorçage sont régis par les dispositions du chapitre II et des articles 23, 26, 27, 28, 31, 32, 33 et 34 du chapitre III et des dispositions du titre III du code des organismes de placement collectif promulgué par la loi n° 2001-83 du 24 juillet 2001 tant qu’il n’y est pas dérogé par la présente loi.

Art. 2. – Les fonds d’amorçage s’engagent à employer leurs actifs dans la participation au capital des entreprises qui s’engagent à réaliser les projets prévus par l’article premier de la présente loi ou dans les titres donnant accès à leurs capitaux, ainsi que sous forme d’avance en compte courant associés.

Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret.

Art. 3. – Les porteurs de parts de fonds d’amorçage ne peuvent demander le rachat de celles-ci avant l’expiration de la période fixée dans le règlement intérieur du fonds et au terme de ce délai, les porteurs de parts peuvent exiger la liquidation du fonds si leurs demandes de rachat, déposées auprès du gestionnaires du fonds prévu à l’article 4 de la présente loi, n’ont pas été satisfaites dans un délai d’une année à compter de la date de dépôt.

Art. 4. – Le gestionnaire d’un fonds d’amorçage est soit une banque ou un intermédiaire en bourse ayant la forme d’une société anonyme ou une société habilitée légalement à gérer des portefeuilles en valeurs mobilières pour le compte des tiers.

La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l’Etat.

Tunis, le 18 juillet 2005.

Zine El Abidine Ben Ali

Loi n° 2005-59 du 18 juillet 2005, portant dispositions fiscales tendant à l’encouragement à la création des fonds d’amorçage (1).

Au nom du peuple,

La chambre des députés ayant adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article premier. - Est ajouté au paragraphe I de l’article 11 du code de l’impôt sur le revenu des personnes physiques et de l’impôt sur les sociétés, un alinéa ainsi libellé :

Ne fait pas également partie des bénéfices soumis à l’impôt, la plus-value provenant de la cession des parts des fonds d’amorçage prévus par la législation les régissant.

Art. 2. - Est ajouté au paragraphe II bis de l’article 29 du code de l’impôt sur le revenu des personnes physiques et de l’impôt sur les sociétés, ce qui suit :

et les fonds d’amorçage prévus par la législation les régissant.

(1) Travaux préparatoires :

Discussion et adoption par la chambre des députés dans sa séance du 12 juillet 2005.

Art. 3. - Est ajouté au code de l’impôt sur le revenu des personnes physiques et de l’impôt sur les sociétés, un article 39 ter ainsi libellé :

Article 39 ter. – Nonobstant les dispositions de l’article 12 bis de la loi n° 89-114 du 30 décembre 1989, portant promulgation du code de l’impôt sur le revenu des personnes physiques et de l’impôt sur les sociétés, sont déductibles de l’assiette de l’impôt, les revenus réinvestis dans l’acquisition des parts de fonds d’amorçage prévus par la législation les régissant.

La déduction est subordonnée à :

- la tenue d’une comptabilité conforme à la législation comptable des entreprises pour les personnes qui exercent une activité commerciale ou une profession non commerciale, telle que définie par le présent code.

- la présentation à l’appui de la déclaration annuelle de l’impôt sur le revenu de l’année de la déduction d’une attestation de souscription et de paiement des parts délivrée par le gestionnaire du fonds d’amorçage.

En cas de non-utilisation des actifs du fonds aux fins prévues par la législation susvisée relative auxdits fonds, dans les délais et selon les conditions fixées par la législation en vigueur, le bénéficiaire de la déduction sera tenu solidairement avec le gestionnaire du fonds du paiement de l’impôt sur le revenu au titre des montants réinvestis dans l’acquisition des parts du fonds qui n’a pas été payé en vertu des dispositions du présent paragraphe majoré des pénalités de retard exigibles conformément à la législation en vigueur.

Art. 4. – Est ajouté à l’article 48 du code de l’impôt sur le revenu des personnes physiques et de l’impôt sur les sociétés, un paragraphe VII duoviciis ainsi libellé :

VII duoviciis : Nonobstant les dispositions de l’article 12 de la loi n° 89-114 du 30 décembre 1989, portant promulgation du code de l’impôt sur le revenu des personnes physiques et de l’impôt sur les sociétés, sont déductibles de l’assiette de l’impôt, les bénéfices réinvestis dans l’acquisition des parts du fonds d’amorçage prévus par la législation les régissant.

La déduction est subordonnée à :

- la tenue d’une comptabilité conforme à la législation comptable des entreprises,

- la production à l’appui de la déclaration annuelle de l’impôt sur les sociétés de l’année de la déduction, d’une attestation de souscription et de paiement des parts délivrée par le gestionnaire du fonds d’amorçage.

En cas de non-utilisation des actifs du fonds aux fins prévues par la législation susvisée relative auxdits fonds, dans les délais et selon les conditions fixées par la législation en vigueur, le bénéficiaire de la déduction sera tenu solidairement avec le gestionnaire du fonds du paiement de l’impôt sur les sociétés au titre des montants réinvestis dans l’acquisition des parts du fonds qui n’a pas été payé en vertu des dispositions du présent paragraphe majoré des pénalités de retard exigibles conformément à la législation en vigueur.

Art. 5. – Est ajouté à l’alinéa premier du paragraphe 2 du paragraphe II de l’article 52 du code de l’impôt sur le revenu des personnes physiques et de l’impôt sur les sociétés, ce qui suit :

Les dispositions du présent paragraphe s’appliquent aux revenus de capitaux mobiliers réalisés par les fonds d’amorçage prévus par la législation les régissant.

La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l’Etat.

Tunis, le 18 juillet 2005.

Zine El Abidine Ben Ali

Loi n° 2005-60 du 18 juillet 2005, modifiant et complétant la loi n° 91-64 du 29 juillet 1991 relative à la concurrence et aux prix.

Au nom du peuple,

La chambre des députés ayant adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article premier. - Les dispositions des paragraphes 1 et 5 de l'article 5, du paragraphe 3 de l'article 7, des paragraphes 3 et 5 de l'article 8, de l'article 9, des alinéas deuxièmement et troisièmement de l'article 10, des paragraphes 1 et 2 de l'article 11, de l'article 17, des paragraphes 2 et 3 de l'article 21, du deuxième tiret du paragraphe 1 de l'article 37 et de l'article 39 de la loi n° 91-64 du 29 juillet 1991, relative à la concurrence et aux prix, sont abrogées et remplacées par les dispositions ci-après :

Article 5 paragraphe 1 (nouveau). - Sont prohibées, les actions concertées, les collusions et les ententes expresses ou tacites ayant un objet ou un effet anticoncurrentiel, et lorsqu'elles visent à :

1/ faire obstacle à la fixation des prix par le libre jeu de l'offre et de la demande,

2/ limiter l'accès au marché à d'autres entreprises ou le libre exercice de la concurrence,

3/ limiter ou contrôler la production, les débouchés, les investissements, ou le progrès technique,

4/ répartir les marchés ou les sources d'approvisionnement.

Paragraphe 5 (nouveau). - Est nul, de plein droit, tout engagement, convention ou clause contractuelle se rapportant à l'une des pratiques prohibées en vertu des paragraphes 1 et 2 du présent article.

Article 7 paragraphe 3 (nouveau). - Les dispositions de l'alinéa précédent s'appliquent à toutes les entreprises concernées par l'opération de concentration qu'elles en soient parties ou objet ainsi qu'aux entreprises qui leur sont économiquement liées, et ce, sous l'une des deux conditions suivantes :

Article 8 paragraphe 3 (nouveau). - Le silence gardé par le ministre chargé du commerce pendant six mois à compter de sa saisie vaut acceptation tacite du projet de concentration ou de la concentration ainsi que des engagements qui y sont joints.

Paragraphe 5 (nouveau). - En cas de notification au ministre chargé du commerce de tout projet ou opération de concentration, il incombe aux parties de présenter un dossier, en deux exemplaires, comprenant :

Paragraphe 9 (nouveau). - Il est institué une commission dénommée conseil de la concurrence, qui jouit de la personnalité morale et de l'autonomie financière et dont le budget est rattaché pour ordre au budget du ministère chargé du commerce, son siège est à Tunis.

(1) Travaux préparatoires :

Discussion et adoption par la chambre des députés dans sa séance du 12 juillet 2005.

Le conseil de la concurrence est appelé à connaître des requêtes afférentes aux pratiques anticoncurrentielles telles que prévues par l'article 5 de la présente loi et à donner des avis sur les demandes de consultation.

Le ministre chargé du commerce peut soumettre à l'avis du conseil les projets de textes législatifs et toutes les questions afférentes au domaine de la concurrence.

Le conseil est obligatoirement consulté par le gouvernement sur les projets de textes réglementaires tendant à imposer des conditions particulières pour l'exercice d'une activité économique ou d'une profession ou à établir des restrictions pouvant entraver l'accès au marché.

Les modalités de cette consultation sont fixées par décret.

Les organisations professionnelles et syndicales, les organismes ou groupements de consommateurs légalement établis et les chambres de commerce et d'industrie peuvent également requérir l'avis du conseil par l'intermédiaire du ministre chargé du commerce sur les questions de concurrence dans les secteurs relevant de leur ressort.

Les autorités de régulation sectorielles peuvent soumettre à l'avis du conseil les questions afférentes au domaine de la concurrence.

Le ministre chargé du commerce soumet tout projet de concentration ou toute opération de concentration visé à l'article 7 de la présente loi au conseil de la concurrence qui doit donner son avis dans un délai ne dépassant pas trois mois.

Article 10

Paragraphe 2) (nouveau). - Deux vice-présidents :

- un conseiller au tribunal administratif ayant une ancienneté de cinq ans au moins dans le grade en tant que premier vice-président exerçant ses fonctions à plein temps,

- un conseiller auprès de l'une des deux chambres chargées du contrôle des entreprises publiques à la cour des comptes ayant une ancienneté de cinq ans au moins dans le grade en tant que deuxième vice-président exerçant ses fonctions à plein temps.

Les deux vice-présidents sont nommés pour une durée de cinq ans renouvelable.

Paragraphe 3) (nouveau). - Quatre magistrats de deuxième grade au moins, nommés pour une durée de cinq ans renouvelable une seule fois.

Article 11

Paragraphe 1 (nouveau). - Les requêtes sont portées devant le conseil de la concurrence par :

- le ministre chargé du commerce ou toute personne ayant délégation à cet effet,

- les entreprises économiques,

- les organisations professionnelles et syndicales,

- les organismes ou groupements de consommateurs légalement établis,

- les chambres de commerce et d'industrie,

- les autorités de régulation,

- les collectivités locales.

Paragraphe 2 (nouveau). - Le conseil de la concurrence peut, sur rapport du rapporteur général et après avoir entendu le commissaire du gouvernement, se saisir d'office des pratiques anticoncurrentielles sur le marché. Dans ce cas le président du conseil informe le ministre chargé du commerce et, le cas échéant, les autorités de régulation concernées de cette auto-saisine. Le ministre chargé du commerce informe le conseil des enquêtes en cours de réalisation par les services du ministère.

Article 17 (nouveau). - Le rapporteur général, le rapporteur ainsi que le secrétaire permanent assistent aux séances du conseil de la concurrence à l'exception de la séance de délibération.

Article 21

Paragraphe 2 (nouveau). - Les décisions rendues par le conseil de la concurrence sont susceptibles d'appel devant le tribunal administratif conformément à la loi n° 72-40 du 1^{er} juin 1972 relative au tribunal administratif. Le conseil peut, le cas échéant, ordonner l'exécution provisoire de ses décisions.

Paragraphe 3 (nouveau) : Le président du conseil de la concurrence ou, le cas échéant, l'un des vice-présidents, revêt de la formule exécutoire les décisions du conseil qui sont devenues non susceptibles de recours ou celles assorties de l'exécution provisoire, conformément aux dispositions du code de procédure civile et commerciale.

Article 37

Paragraphe 1 deuxième tiret (nouveau). - le défaut de facturation, ou défaut de délivrance de factures ou délivrance de factures illégales ou la non présentation des factures à la première demande ainsi que le non établissement ou la non communication du barème de prix et des conditions de vente ou la non détention d'un contrat écrit comportant les primes et les avantages accordés, tels que prévus respectivement aux articles 25 et 27 de la présente loi.

Article 39 (nouveau). - La revente à perte, l'offre de la revente à perte, la publicité de la revente à perte, l'imposition d'un prix minimum de revente et la pratique de conditions de vente discriminatoires ainsi que l'obtention ou la tentative d'obtention d'un avantage commercial ne correspondant pas à la valeur du service commercial effectivement rendu telles que prévues respectivement par les articles 26, 28, et 29 de la présente loi, sont punies d'une amende allant de 200 à 20.000 dinars.

Art. 2. - Sont ajoutés aux articles 5, 11, 20, 27, 29 et 34 de la loi n° 91-64 du 29 juillet 1991, relative à la concurrence et aux prix, les paragraphes suivants :

Article 5

Dernier paragraphe. - Est également prohibée, toute offre de prix ou pratique de prix abusivement bas susceptible de menacer l'équilibre d'une activité économique et la loyauté de la concurrence sur le marché.

Article 11

Paragraphe 3. - Le conseil de la concurrence doit, également, demander l'avis technique des autorités de régulation lors de l'examen des requêtes, dont il est saisi, et qui sont afférentes aux secteurs relevant de leur ressort.

Dernier paragraphe. - Le conseil de la concurrence peut, en cas d'urgence, et après avoir entendu les parties et le commissaire du gouvernement, ordonner les mesures provisoires nécessaires et susceptibles d'éviter un préjudice imminent et irréparable pouvant affecter l'intérêt économique général ou les secteurs concernés ou l'intérêt du consommateur ou celui de l'une des parties, et ce, jusqu'à ce qu'il statue sur le fond du litige.

Article 20

Dernier paragraphe. - Le conseil de la concurrence peut ordonner la publication de ses décisions ou d'un extrait de celles-ci dans les journaux qu'il désigne, et ce, aux frais du condamné.

Article 27

Paragraphe 3. - Les services de coopération commerciale fournis par le détaillant ou le prestataire de services au fournisseur doivent faire l'objet d'un contrat écrit, rédigé en deux exemplaires et détenu par les deux parties, comportant particulièrement les conditions relatives à la prime ou les avantages accordés en contre partie de ces services.

Article 29

Paragraphe 5. - d'obtenir ou de tenter d'obtenir, d'un partenaire commercial, un avantage non justifié par un service commercial effectif ou ne correspondant pas à la valeur réelle du service rendu. Cet avantage peut consister en une participation au financement des opérations d'animation commerciale ou un investissement dans l'équipement des locaux commerciaux, et ce, sans l'existence d'un intérêt commun.

Article 34

Paragraphe 3. - Est puni également, de la même amende prévue par les paragraphes 1 et 2 du présent article toute personne ne respectant pas l'exécution des mesures provisoires ou les injonctions prévues par les articles 11 (nouveau) et 20 (nouveau) de la présente loi.

Art. 3. - Sont ajoutés à la loi n° 91-64 du 29 juillet 1991, relative à la concurrence et aux prix, les articles 52 bis et 61 bis libellés comme suit :

Article 52 bis. - Les services administratifs et les autorités de régulation sont tenus d'informer les services du ministère chargé du commerce de tout indice dont ils ont eu connaissance et relatif à des pratiques anticoncurrentielles ou à des opérations de concentration économique telles que définies aux articles 5 et 7 de la présente loi.

Article 61 bis. - Sous réserve du principe de réciprocité et dans le cadre d'accords de coopération, le conseil de la concurrence ou les services compétents du ministère chargé du commerce peuvent, dans les limites de leurs compétences et après notification du ministre chargé du commerce, procéder à l'échange avec des institutions étrangères homologues, des expériences, des informations et des pièces relatives à l'instruction des affaires de concurrence, et ce, à condition d'assurer la confidentialité des informations échangées.

Art. 4. - Sont abrogées, les dispositions du paragraphe 2 de l'article 5 de la loi n° 91-64 du 29 juillet 1991, relative à la concurrence et aux prix, et par conséquent, les paragraphes de cet article sont réordonnés.

La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.

Tunis, le 18 juillet 2005.

Zine El Abidine Ben Ali

Loi n° 2005-61 du 18 juillet 2005, portant règlement du budget de l'Etat de la gestion 2003 (1).

Au nom du peuple,

La chambre des députés ayant adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article premier. - Les recettes budgétaires provenant des impôts, taxes, redevances, contributions, divers revenus et prêts se sont élevées durant la gestion 2003 d'un montant total de 12.423.372.180,567 dinars répartis comme suit :

- Recettes du titre I :	7.150.841.336,245 dinars
- Recettes du titre II :	3.663.911.096,101 dinars
- Recettes des fonds du trésor :	1.608.619.748,221 dinars
Recettes des fonds spéciaux :	1.505.987.734,643 dinars
Recettes des fonds de concours :	102.632.013,578 dinars

Ces recettes sont réparties conformément au tableau n° 1 ci-joint.

Art. 2. - Le montant des dépenses ordonnancées durant la gestion 2003 a atteint 11.091.569.735,593D répartis par parties comme suit :

Première partie : Rémunérations publiques :	3.967.983.206,652 dinars
Deuxième partie : Moyens des services :	520.963.086,780 dinars
Troisième partie : Interventions publiques :	759.088.580,726 dinars
Quatrième partie : Dépenses de gestion imprévues :	-
Cinquième partie : Intérêts de la dette publique :	963.022.115,462 dinars
Sixième partie : Investissements directs :	895.318.134,878 dinars
Septième partie : Financement public :	548.706.696,641 dinars
Huitième partie : Dépenses de développement imprévues :	-
Neuvième partie : Dépenses de développement sur ressources extérieures affectées :	507.941.540,197 dinars
Dixième partie : Remboursement du principal de la dette publique :	2.382.620.517,086 dinars
Onzième partie : Dépenses des fonds spéciaux du trésor :	507.205.588,559 dinars
Douzième partie : Dépenses des fonds de concours :	38.720.268,612 dinars

Ces dépenses sont réparties conformément au tableau n° 2 ci-joint.

Art. 3. - L'exécution du budget de l'Etat a entraîné :

- Crédits non employés s'élevant à : 523.199.587,578 dinars

à annuler conformément au tableau n° 2 ci-joint.

- Excédent des dépenses sur les recettes des titres premier et deux d'un montant de 269.108.553,924 dinars à reverser au compte permanent des découverts du trésor.

Excédent des recettes sur les dépenses des fonds du trésor d'un montant de 1.062.693.891,050 dinars, conformément au tableau n° 3 ci-joint, dont 605.000.000,000 dinars à reverser au compte permanent des découverts du trésor et le reliquat s'élevant à 457.693.891,050 dinars à reporter à l'année 2004 conformément au tableau n° 3 bis ci-joint.

Art. 4. - Le montant des recettes du titre premier des postes diplomatiques et consulaires à l'étranger est arrêté à 56.329.788,499 dinars.

- Le montant des dépenses du même titre est arrêté à 54.611.575,236 dinars ce qui a entraîné un excédent des recettes sur les dépenses d'un montant de 1.718.213,263 dinars à reverser au compte permanent des découverts du trésor conformément au tableau n° 4 ci-joint.

Art. 5. - Le montant des recettes du titre premier des établissements publics dont les budgets sont rattachés pour ordre au budget de l'Etat durant l'année 2003 est arrêté à 589.515.339,716 dinars.

- Le montant total des dépenses du titre premier ordonnancées est arrêté à 508.308.817,007 dinars ce qui a entraîné un excédent des recettes sur les dépenses d'un montant de 81.206.522,709 dinars.

Les crédits non employés et arrêtés à un montant total de 110.464.189,227 dinars sont annulés conformément au tableau n° 5 ci-joint.

La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.

Tunis, le 18 juillet 2005.

Zine El Abidine Ben Ali

(1) Travaux préparatoires :

Discussion et adoption par la chambre des députés dans sa séance du 12 juillet 2005.

TABLEAU N° 1

RECETTES BUDGETAIRES DE L'ETAT GESTION 2003

Intitulé	Prévisions Initiales	Modifications au cours de la gestion	Prévisions définitives	Réalizations	Comparaison entre	
					réalisations et prévisions	
- Titre premier	7.430.000.000, 000		7.430.000.000, 000	7.150.841.336, 245		279.158.663, 755
- titre Deux	3.541.000.000, 000	97.843.466, 000	3.638.843.466, 000	3.663.911.096, 101	25.067.630, 101	
Total	10.971.000.000, 000	97.843.466, 000	11.068.843.466, 000	10.814.752.432, 346	25.067.630, 101	279.158.663, 755
Fonds du trésor						
- Fonds spéciaux						
du trésor	439.000.000, 000	90.244.049, 000	529.244.049, 000	1.505.987.734, 643	976.743.685, 643	
- Fonds de concours		102.632.013, 578	102.632.013, 578	102.632.013, 578		
Total	439.000.000, 000	192.876.062, 578	631.876.062, 578	1.608.619.748, 221	976.743.685, 643	
Total Général	11.410.000.000, 000	290.719.528, 578	11.700.719.528, 578	12.423.372.180, 567	722.652.651, 989	

TABLEAU N° 2

DEPENSES BUDGETAIRES DE L'ETAT GESTION 2003

Intitulé	En dinars				
	Prévisions Initiales	Modifications intervenues au cours de la gestion	Prévisions définitives	Dépenses effectuées	Crédits sans emploi
- Titre premier	6.291.000.000, 000		6.291.000.000, 000	6.211.056.989, 620	79.943.010, 380
- titre Deux	4.680.000.000, 000	97.843.466, 000	4.777.843.466, 000	4.334.586.888, 802	443.256.577, 198
Total	10.971.000.000, 000	97.843.466, 000	11.068.843.466, 000	10.545.643.878, 422	523.199.587, 578
Fonds du trésor					
- Fonds spéciaux du trésor	439.000.000, 000	90.244.049, 000	529.244.049, 000	507.205.588, 559	22.038.460, 441
- Fonds de concours		102.632.013, 578	102.632.013, 578	38.720.268, 612	63.911.744, 966
Total	439.000.000, 000	192.876.062, 578	631.876.062, 578	545.925.857, 171	85.950.205, 407
Total Général	11.410.000.000, 000	290.719.528, 578	11.700.719.528, 578	11.091.569.735, 593	609.149.792, 985

TABLEAU N° 2-1

TITRE PREMIER

DEPENSES BUDGETAIRES PAR CHAPITRE ET PAR PARTIE

En dinars

DESIGNATION DES CHAPITRES	SECTION UNE : Dépenses de gestion				SECTION DEUX	TOTAL TITRE PREMIER
	Premier partie : Rémunérations publiques	Deuxième partie : Moyens des services	Troisième partie : Interventions publiques	Quatrième partie : Dépenses de gestion impré.	Cinquième partie Intérêts de la dette publique	
1 - Chambre des députés	8.315.869, 733	1.794.152, 027	435.523, 226			10.545.544, 986
2 - Présidence de la République	26.043.019, 658	16.385.701, 316	3.417.649, 033			45.846.370, 007
3 - Premier ministère	45.073.357, 612	12.270.518, 046	17.418.666, 740			74.762.542, 398
premier ministère 1	18.139.742, 488	4.684.939, 473	17.074.707, 778			39.899.389, 739
premier ministère 2	26.933.615, 124	7.585.578, 573	343.958, 962			34.863.152, 659
4 - Ministère de l'Intérieur et de Développement Local	438.967.405, 952	70.306.683, 630	142.118.867, 430			651.392.957, 012
5 - Ministère de la Justice et des Droits de l'Homme	93.034.782, 402	23.514.186, 396	2.094.279, 044			118.643.247, 842
6 - Ministère des Affaires Etrangères	45.030.020, 040	27.788.036, 081	4.847.820, 448			77.665.876, 569
7 - Ministère de la défense Nationale	340.405.660, 798	74.925.488, 197	11.264.736, 902			426.295.885, 897
8 - Ministère des affaires Religieuses	23.212.218, 310	5.540.332, 819	3.313.082, 462			32.065.633, 591
9 - Ministère des Finances	116.482.674, 695	14.339.306, 608	610.717, 110			131.432.698, 413
10 - Ministère du Développement et de la Coopération Internationale	17.590.749, 622	4.011.488, 941	242.000, 000			21.844.238, 563
1- Développement	13.466.148, 638	2.441.873, 181	126.000, 000			16.034.021, 819
2- Coopération Internationale	4.124.600, 984	1.569.615, 760	116.000, 000			5.810.216, 744
11- Ministère des Domaines de l'Etat et des Affaires Foncières	11.805.781, 694	2.571.648, 492	28.536, 724			14.405.966, 910

TABLEAU N° 2-1
TITRE PREMIER

DEPENSES BUDGETAIRES PAR CHAPITRE ET PAR PARTIE							En dinars
DESIGNATION DES CHAPITRES	SECTION UNE : Dépenses de gestion				SECTION DEUX		TOTAL TITRE PREMIER
	Premier partie : Rémunérations publiques	Deuxième partie : Moyens des services	Troisième partie : Interventions publiques	Quatrième partie : Dépenses de gestion impré.	Cinquième partie Intérêts de la dette publique		
12- Ministère de l'Agriculture , de l'Environnement et des ressources Hydrauliques	169.046.746, 057	24.155.823, 622	2.555.555, 427			195.758.125, 106	
1- l'Agriculture et les ressources Hydraulique	162.732.099, 655	22.494.751, 606	2.087.250, 427			187.314.101, 688	
2- l'Environnement	6.314.646, 402	1.661.072, 016	468.305, 000			8.444.023, 418	
13- Ministère de l'Industrie et de l'energie	12 348 872, 869	3 680 013, 207	175 577, 864			16 204 463, 940	
14- Ministère de l'equipement de l'habitat et de l'aménagement du territoire	45 713 207, 145	31 439 523, 890	188 594, 447			77 341 325, 482	
15- Ministère du tourisme du commerce et de l'artisanat	37 614 751, 287	12 540 204, 197	233 869 109, 460			284 024 064, 944	
1- Tourisme et Arstisanat	26 002 528, 634	8 615 510, 075	305 000, 000			34 923 038, 709	
2- Commerce	11 612 222, 653	3 924 694, 122	233 564 109, 460			249 101 026, 235	
16- Ministère des technologies de la communication et du transport	13 484 029, 333	3 588 782, 880	113 550 537, 887			130 623 350, 100	
1- technologie de la communication	7 486 945, 633	2 291 049, 756	1 315 991, 078			11 093 986, 467	
2- transport	5 997 083, 700	1 297 733, 124	112 234 546, 809			119 529 363, 633	
17 - Ministère des affaires de la							

TABLEAU N° 2-1
TITRE PREMIER

DESIGNATION DES CHAPITRES	SECTION UNE : Dépenses de gestion				SECTION DEUX	TOTAL TITRE PREMIER
	Premier partie : Rémunérations publiques	Deuxième partie : Moyens des services	Troisième partie : Interventions publiques	Quatrième partie : Dépenses de gestion impré.	Cinquième partie Intérêts de la dette publique	
femme de la famille et de l'enfance	17 370 099, 865	2 614 277, 143	3 696 899, 000			23 681 276, 008
1- Affaires de la femme et de la famille	1 732 744, 518	794 982, 405	150 900, 000			2 678 626, 923
2- Enfance	15 637 355, 347	1 819 294, 738	3 545 999, 000			21 002 649, 085
18- Ministère de la culture, de la jeunesse et des loisirs	38 721 412, 410	5 509 450, 556	20 859 665, 883			65 090 528, 849
1- culture	27 648 892, 482	5 291 802, 975	18 303 446, 705			51 244 142, 162
2- jeunesse et loisirs	11 072 519, 928	217 647, 581	2 556 219, 178			13 846 386, 687
19- Ministère des sports	85 512 927, 138	5 716 503, 910	15 989 946, 499			107 219 377, 547
20 - Ministère de la santé publique	491 097 872, 697	62 993 071, 533	2 670 079, 022			556 761 023, 252
21- Ministère des affaires sociales et de la solidarité	40 983 212, 104	6 421 488, 844	84 458 781, 941			131 863 482, 889
22- Ministère de l'éducation et de la formation	1 522 610 182, 175	47 707 530, 601	16 400 134, 936			1 586 717 847, 712
1- Education	1 467 095 667, 384	46 937 778, 751	16 340 484, 936			1 530 373 931, 071
2- Formation	55 514 514, 791	769 751, 850	59 650, 000			56 343 916, 641
23- Ministère de l'enseignement supérieur de la recherche scientifique et des technologies	308 346 014, 354	56 397 978, 667	78 863 419, 241			443 607 412, 262
1- Enseignement supérieur	295 730 045, 084	52 711 462, 178	78 266 444, 252			426 707 951, 514
2- Recherche scientifique et technologie	12 615 969, 270	3 686 516, 489	596 974, 989			16 899 460, 748
24- Ministère de l'emploi	19 472 338, 702	4 750 895, 177	18 400, 000			24 241 633, 879
25- Dépenses imprévues et non réparties	-					
26- Intérêts de la dette publique					963 022 115, 462	963 022 115, 462
TOTAL	3 967 983 206, 652	520 963 086, 780	759 088 580, 726		963 022 115, 462	6 211 056 989, 620

TABLEAU N° 2-2

TITRE DEUX

DEPENSES BUDGETAIRES PAR CHAPITRE ET PAR PARTIE POUR L'ANNEE 2003

En dinars

DESIGNATION DES CHAPITRES	SECTION trois : Dépenses de développement				SECTION Quatre	TOTAL TITRE deux
	Sixième partie : Investissements directs	Septième partie : Financement public	Huitième partie : Dépenses de développement impré-	Neuvième partie : Dép. de dévelop. sur res. exté. affect	Dixième partie remb. du principal de ladette publi.	
1 - Chambre des députés	735 425, 183	-	-	-	-	735 425, 183
2 - Présidence de la République	7 831 822, 609	140 000, 000	-	-	-	7 971 822, 609
3 - Premier ministère	14 480 163, 922	263 000, 000	-	-	-	14 743 163, 922
premier ministère 1	1 559 686, 877	40 000, 000	-	-	-	1 599 686, 877
premier ministère 2	12 920 477, 045	223 000, 000	-	-	-	13 143 477, 045
4 - Ministère de l'Intérieur et de Développement Local	32 954 895, 107	17 476 000, 000	-	5 986 512, 668	-	56 417 407, 775
5 - Ministère de la Justice et des Droits de l'Homme	15 553 189, 300	-	-	-	-	15 553 189, 300
6 - Ministère des Affaires Etrangères	3 151 667, 674	-	-	942 000, 000	-	4 093 667, 674
7 - Ministère de la défense Nationale	82 734 849, 882	500 000, 000	-	-	-	83 234 849, 882
8 - Ministère des affaires Religieuses	548 781, 008	-	-	-	-	548 781, 008
9 - Ministère des Finances	4 846 790, 166	3 800 000, 000	-	1 036 771, 884	-	9 683 562, 050
10 - Ministère du Développement et de la Coopération Internationale	334 820, 361	96 786 468, 089	-	10 622 579, 424	-	107 743 867, 874
1- Développement	113 073, 133	95 116 200, 000	-	10 622 579, 424	-	105 851 852, 557
2- Coopération Internationale	221 747, 228	1 670 268, 089	-	-	-	1 892 015, 317
11- Ministère des Domaines de l'Etat et des Affaires Foncières	5 192 737, 544	-	-	-	-	5 192 737, 544

TABLEAU N° 2-2
TITRE DEUX

DEPENSES BUDGETAIRES PAR CHAPITRE ET PAR PARTIE POUR L'ANNEE 2003							En dinars
DESIGNATION DES CHAPITRES	SECTION trois : Dépenses de développement			SECTION Quatre		TOTAL TITRE deux	
	Sixième partie : Investissements directs	Septième partie : Financement public	Huitième partie : Dépenses de déve- loppement imprévu	Neuvième partie : Dép.de dévelop. sur res.exté.affect	Dixième partie remb.du principal de ladette publi.		
12- Ministère de l'Agriculture , de l'Environnement et des ressources Hydrauliques	187 553 953, 858	213 502 356, 552		206 530 759, 839		607 587 070, 249	
1- l'Agriculture et les ressources Hydraulique	184 149 254, 127	158 125 356, 552		191 258 432, 646		533 533 043, 325	
2- l'Environnement	3 404 699, 731	55 377 000, 000		15 272 327, 193		74 054 026, 924	
13- Ministère de l'Industrie et de l'énergie	185 271, 549	49 141 500, 000		28 119 679, 606		77 446 451, 155	
14- Ministère de l'équipement de l'habitat et de l'aménagement du territoire	190 191 127, 926	3 260 000, 000		83 505 201, 444		276 956 329, 370	
15- Ministère du tourisme du commerce et de l'artisanat	1 522 701, 056	73 690 000, 000		7 748 437, 017		82 961 138, 873	
1- Tourisme et Arstisanat	797 111, 800	70 203 000, 000		3 016 966, 925		74 017 078, 725	
2- Commerce	725 589, 256	3 487 000, 000		4 731 470, 092		8 944 059, 348	
16- Ministère des technologies de la communication et du transport	3 956 090, 921	41 204 072, 000		40 839 966, 561		86 000 129, 482	
1- technologie de la communication	2 342 212, 226	-		-		2 342 212, 226	
2- transport	1 613 878, 695	41 204 072, 000		40 839 966, 561		83 657 917, 256	
17 - Ministère des affaires de la							

TABLEAU N° 2-2
TITRE DEUX

DEPENSES BUDGETAIRES PAR CHAPITRE ET PAR PARTIE POUR L'ANNEE 2003							En dinars
DESIGNATION DES CHAPITRES	SECTION trois : Dépenses de développement			SECTION Quatre		TOTAL TITRE deux	
	Sixième partie : Investissements directs	Septième partie : Financement public	Huitième partie : Dépenses de déve- lop. imprévues	Neuvième partie : Dép.de développ. sur res.exté.affect	Dixième partie remb.du principal de ladette publi.		
femme de la famille et de l'enfance	4 921 495, 993	255 000, 000		-		5 176 495, 993	
1- Affaires de la femme et de la famille	372 454, 471	255 000, 000		-		627 454, 071	
2- Enfance	4 549 041, 922	-		-		4 549 041, 922	
18- Ministère de la culture, de la jeunesse et des loisirs	26 578 748, 882	2 240 000, 000		795 419, 681		29 614 168, 563	
1- culture	23 190 719, 402	2 240 000, 000		795 419, 681		26 226 139, 083	
2- jeunesse et loisirs	3 388 029, 480	-		-		3 388 029, 480	
19- Ministère des sports	29 392 935, 231	391 000, 000		-		29 783 935, 231	
20 - Ministère de la santé publique	55 110 110, 330	2 395 000, 000		18 054 568, 205		75 559 678, 535	
21- Ministère des affaires sociales et de la solidarité	6 983 355, 801	10 072 000, 000		-		17 055 355, 801	
22- Ministère de l'education et de la formation	110 221 974, 777	2 094 000, 000		67 167 212, 220		179 483 186, 997	
1- Education	108 681 111, 780	-		46 203 131, 045		145 884 242, 825	
2- Formation	1 540 862, 997	2 094 000, 000		20 964 081, 175		24 598 944, 172	
23- Ministère de l'enseignement supérieur de la recherche scientifique et des technologie	110 112 880, 594	7 675 000, 000		32 931 988, 332		150 719 868, 926	
1- Enseignement supérieur	82 572 716, 961	6 310 000, 000		32 931 988, 332		121 814 705, 293	
2- Recherche scientifique et technologie	27 540 163, 633	1 365 000, 000		-		28 905 163, 633	
24- Ministère de l'emploi	222 345, 204	23 821 300, 000		3 660 443, 316		27 704 088, 520	
25- Dépenses imprévues et non réparties							
26- Principal de la dette publique					2 382 620 517, 086	2 382 620 517, 086	
TOTAL:.....							4 334 586 888, 802

TABLEAU N° 3
RECAPITULATION DE L'EXECUTION DU BUDGET DE L'ETAT

DESIGNATION	ANNEE 2003					En dinars	
	PREVISIONS INITIALES	MODIFICATIONS INTERVENUES AU COURS de l'ANNEE	PREVISIONS DEFINITIVES	RECETTES REALISEES	DEPENSES ORDONNANCEES	DIFFERENCE	
- RECETTES ET DEPENSES DES TITRES PREMIER ET DEUX.....	10.971.000.000, 000	97.843.466, 000	11.068.843.466, 000	10.814.752.432, 346	10.545.643.878, 422	269.108.553, 924	(1
- RECETTES ET DEPENSES DES FONDS DU TRESOR.....	439.000.000, 000	192.876.062, 578	631.876.062, 578	1.608.619.748, 221	545.925.857, 171	1.062.693.891, 050	
TOTAL	11.410.000.000, 000	290.719.528, 578	11.700.719.528, 578	12.423.372.180, 567	11.091.569.735, 593	1.331.802.444, 974	
(1) à reverser au compte permanant des découverts du trésor.							

TABLEAU N° 3 BIS
EXCEDENTS DES FONDS DU TRESOR
ANNEE 2003

En dinars	
1) Excédents à reverser au compte permanent des découverts du trésor	
Désignation des fonds	MONTANT
(1) Fonds de garantie automobile	6 000 000, 000
(2) Fonds de promotion des exportations	4 000 000, 000
(3) Fonds national de l'amélioration de l'habitat	10 000 000, 000
(4) Fonds de promotion du logement pour les salariés	420 000 000, 000
(5) Fonds de développement de la compétitivité industrielle	130 000 000, 000
(6) Fonds de développement des communications et des technologies de l'information	25 000 000 , 000
(7) Fonds de promotion de la formation et de l'apprentissage professionnel	10 000 000, 000
TOTAL	605 000 000, 000
(2) Excédents à reporter à l'année 2004	457 693 891, 050
TOTAL GENERAL	1 062 693 891, 052

TABLEAU N° 4
POSTES DIPLOMATIQUES ET CONSULAIRES A L'ETRANGER
TITRE PREMIER
ANNEE 2003

En dinars					
PREVISIONS INITIALES	MODIFICATIONS	PREVISIONS DEFINITIVES	RECETTES REALISEES	DEPENSES EFFECTUEES	DIFFERENCE
54.206.899, 421	2.122.889, 078	56.329.788, 499	56.329.788, 499	54.611.575, 236	1.718.213, 263
à reverser au permanent des découverts du trésor					

TABLEAU N° 5
BUDGETS DES ETABLISSEMENTS PUBLICS RATTACHES POUR ORDRE AU BUDGET DE L'ETAT
TITRE PREMIER

DESIGNATION	ANNEE 2003					En dinars	
	PREVISIONS INITIALES	MODIFICATIONS	PREVISIONS DEFINITIVES	REALISATIONS	DIFFERENCE ENTRE RECETTES ET PREVISIONS	RECETTES NON CONSOMMEES	
- RECETTES	522.418.033, 052	96.354.973, 182	618.773.006, 234	589.515.339, 716	- 29.257.666, 518		
- DEPENSES	522.418.033, 052	96.354.973, 182	618.773.006, 234	508.308.817, 007	-		110.464.189, 227
- EXCEDENTS DES RECETTES SUR LES DEPENSES	-	-	-	81.206.522, 709	-		110.464.189, 227

**Avis n° 18-2005 du Conseil constitutionnel
concernant un projet de loi modifiant et complétant
la loi n° 91-64 du 29 juillet 1991
relative à la concurrence et aux prix**

Le Conseil constitutionnel,

Vu la lettre du Président de la République du 14 mars 2005, parvenue au Conseil constitutionnel le 15 mars 2005, et soumettant au Conseil un projet de loi modifiant et complétant la loi n° 91-64 du 29 juillet 1991 relative à la concurrence et aux prix,

Vu la constitution et notamment son préambule et ses articles 6, 12, 28, 32, 33, 34, 52, 54, 65, 66, 67, 69 et 72,

Vu la loi organique n° 2004-52 du 12 juillet 2004 relative au Conseil constitutionnel,

Vu le projet de loi modifiant et complétant la loi n° 91-64 du 29 juillet 1991 relative à la concurrence et aux prix,

Vu sa décision de prolonger le délai de consultation en application de l'article 21 de la loi organique n° 2004-52 précitée,

Oùï le rapport relatif au projet soumis,

Après délibération,

Sur la saisine du Conseil :

Considérant que le projet soumis à l'examen du Conseil vise à modifier et compléter la loi n° 91-64 du 29 juillet 1991 relative à la concurrence et aux prix ;

Considérant que les modifications soumises contiennent des dispositions relatives à la procédure devant les tribunaux et aux obligations ;

Considérant que l'article 34 de la Constitution dispose notamment que sont pris sous forme de lois les textes relatifs à la procédure devant les différents ordres de juridiction et aux obligations ;

Considérant qu'il ressort de l'article 72 de la Constitution que le Conseil constitutionnel examine les projets de loi qui lui sont soumis par le Président de la République quant à leur conformité ou leur compatibilité avec la Constitution et que la saisine est obligatoire pour les projets de loi relatifs à la procédure devant les différents ordres de juridictions et aux obligations ;

Considérant que le projet soumis, vu son objet, s'insère dans le cadre de la saisine obligatoire ;

Sur le fond :

Considérant que le projet de loi soumis contient notamment des dispositions relatives :

- à l'adoption d'une nouvelle classification des pratiques anti-concurrentielles,
- à l'attribution de la personnalité morale et de l'autonomie financière au Conseil de la concurrence,
- à l'élargissement des attributions consultatives du Conseil,
- à la révision des conditions selon lesquelles les projets des opérations de concentration économique sont soumis au ministre chargé du commerce,
- à la consultation obligatoire du Conseil de la concurrence à propos des projets de textes réglementaires,
- à la saisine d'office du Conseil,
- à la précision et la clarification des rapports entre le Conseil de la concurrence et les autorités de régulation,
- à la révision des dispositions prohibant les contrats de concession et les contrats de représentation commerciale exclusive,

En ce qui concerne l'article 5, premier paragraphe (nouveau) au regard du projet de l'article 9 :

Considérant que le premier paragraphe (nouveau) de l'article 5 dispose que :

« Sont prohibées les actions concertées, les collusions et les ententes expresses ou tacites ayant un objet ou un effet anti-concurrentiel et lorsqu'elles visent à :

- 1-faire obstacle à la fixation des prix par le libre jeu de l'offre et de la demande,

- 2-limiter l'accès au marché à d'autres entreprises ou le libre exercice de la concurrence,
- 3-limiter ou contrôler la production, les débouchés, les investissements ou le progrès technique,
- 4- répartir les marchés ou les sources d'approvisionnement ;

Considérant que le Conseil de la concurrence exerce une compétence faisant partie, en principe, des compétences relevant de la justice ;

Considérant qu'il appert de la composition du Conseil de la concurrence que ce Conseil comprend des magistrats, des conseillers au Tribunal administratif et à la Cour des comptes et des membres non magistrats ;

Considérant qu'aux termes du projet de l'article 9 de la loi relative à la concurrence et aux prix, le Conseil de la concurrence est compétent pour connaître des requêtes afférentes aux pratiques anti-concurrentielles telles que prévues par le projet du premier paragraphe de l'article 5 de la loi précitée, comme il est également compétent pour connaître des requêtes afférentes à l'exploitation abusive d'une position dominante sur le marché intérieur ou sur une partie substantielle de celui-ci ou d'un état de dépendance économique conformément à ce qui est prévu par le reste de l'article 5 de la loi précitée ;

Considérant qu'aux termes du projet de l'article 5 soumis, la compétence du Conseil de la concurrence se limite à examiner les requêtes afférentes aux actions concertées, aux collusions et aux ententes expresses ou tacites ayant un objet ou un effet anti-concurrentiel et lorsqu'elles visent à :

- 1-faire obstacle à la fixation des prix par le libre jeu de l'offre et de la demande,
- 2-limiter l'accès au marché à d'autres entreprises ou le libre exercice de la concurrence,
- 3-limiter ou contrôler la production, les débouchés, les investissements ou le progrès technique,
- 4- répartir les marchés ou les sources d'approvisionnement ;

Considérant que si, pour des considérations spécifiques, on peut réserver à certaines autorités la connaissance en premier ressort de certains contentieux déterminés telles que les

pratiques anti-concurrentielles, cela doit se limiter exclusivement à ces pratiques ;

Considérant que cette compétence est soumise au contrôle de la justice et n'exclut pas son intervention, dans le cadre de sa compétence générale, pour trancher les conflits qui lui sont soumis en matière de concurrence sur des bases autres que celles qui sont prévues par l'article 5 de la loi relative à la concurrence et aux prix, que le projet du premier paragraphe de l'article 5 précité, en déterminant, de façon précise, les pratiques, les actions, les collusions et les ententes sur lesquelles se fonde la compétence du Conseil de la concurrence telle que prévue par l'article 9 (nouveau), est, de ce fait, compatible avec la règle de la séparation des pouvoirs prévue par le préambule de la Constitution ;

En ce qui concerne l'article 9 (nouveau) :

Considérant que, le troisième paragraphe de l'article 9 (nouveau) dispose que le ministre chargé du commerce peut soumettre à l'avis du Conseil de la concurrence les projets de textes législatifs ;

Considérant que les projets de lois obéissent pour ce qui est de leur présentation, de leur adoption et de leur promulgation, à une procédure fixée par la Constitution et notamment par ses articles 28, 32, 33, 52, et 54 ;

Considérant que cette procédure fait partie des formalités substantielles en matière législative ;

Considérant que, si le projet prévoit la possibilité de consulter le Conseil de la concurrence au sujet des projets de textes législatifs, cette consultation se fait, d'une part, de façon facultative et, d'autre part, dans la phase préparatoire de l'élaboration du projet de la loi et avant sa soumission à la procédure prévue, à ce sujet, par la Constitution, du moment que l'initiative de la consultation revient au ministre qui l'exerce avant que le texte ne soit soumis, dans sa forme définitive, à la délibération du Conseil des ministres, qu'il s'ensuit que la consultation dans cette phase n'est pas contraire à la Constitution ;

Considérant que le quatrième paragraphe de l'article 9 (nouveau) précité dispose que le Conseil est obligatoirement consulté par le gouvernement sur les projets de textes réglementaires tendant à imposer des conditions particulières pour l'exercice d'une activité économique ou d'une profession ou à établir des restrictions pouvant entraver l'accès au marché ;

Considérant que le paragraphe en question prévoit ainsi le caractère obligatoire de la consultation du Conseil par le gouvernement au sujet des projets de textes réglementaires dans les cas susvisés ;

Considérant que cela revient à poser une règle de forme dans la procédure de la prise des textes réglementaires tendant à imposer des conditions particulières pour l'exercice d'une activité économique ou d'une profession ou à établir des restrictions pouvant entraver l'accès au marché ;

Considérant que, si le paragraphe précité prévoit la consultation obligatoire, le paragraphe suivant du même article renvoie au pouvoir réglementaire général pour fixer la procédure et les modalités de cette consultation, qu'en outre, l'avis donné par le Conseil de la concurrence à ce sujet ne lie pas le pouvoir réglementaire, qu'il s'ensuit que ces dispositions ne sont pas contraires aux prescriptions de la Constitution et notamment celles qui concernent l'exercice du pouvoir réglementaire général ;

En ce qui concerne le paragraphe troisièmement (nouveau) de l'article 10 :

Considérant que le paragraphe en question prévoit que le Conseil de la concurrence comprend quatre magistrats du deuxième grade au moins et que les membres magistrats sont nommés pour une durée de cinq ans renouvelable une seule fois ;

Considérant qu'il ressort des articles 28, 66 et 67 de la Constitution que le statut de la magistrature est pris sous la forme de loi organique ;

Considérant qu'aux termes de l'article 40 de la loi n° 67-29 du 14 juillet 1967 relative à l'organisation judiciaire, au Conseil supérieur de la magistrature et au statut de la magistrature, le détachement des magistrats ne peut pas dépasser une période de cinq ans non renouvelable ;

Considérant que cette condition relative à la période maximale du détachement s'applique aux magistrats qui sont dans cette position ;

Considérant que, par ailleurs, l'article 16 du statut de la magistrature dispose que l'exercice des fonctions de magistrat est incompatible avec l'exercice de toutes fonctions publiques et de toute autre activité professionnelle ou salariée ;

Considérant que la présence de magistrats au Conseil de la concurrence ne représente pas un cumul entre les fonctions judiciaires et d'autres fonctions publiques dans la mesure où, d'une part, ces magistrats exercent une fonction qui ne se situe pas en dehors du domaine de leur compétence initiale et, d'autre part, ils n'exercent pas leurs fonctions au sein du Conseil de la concurrence à plein temps ;

Considérant que les magistrats visés au paragraphe troisièmement (nouveau) précité sont des magistrats en activité dans leur corps d'origine et ne sont pas, par conséquent, en détachement, que les prescriptions précitées de l'article 40 du statut de la magistrature concernant les conditions et la procédure du détachement ne leur sont pas applicables, qu'ils ne sont pas concernés par la prohibition du cumul prévue par l'article 16 du statut en question ;

Considérant qu'il s'ensuit que le fait d'indiquer dans le projet soumis que la période d'appartenance des membres magistrats au Conseil de la concurrence est de cinq ans renouvelable n'est pas contraire à la Constitution ;

En ce qui concerne le deuxième paragraphe (nouveau) de l'article 11 :

Considérant que le deuxième paragraphe (nouveau) en question dispose, notamment, que le Conseil peut, sur rapport du rapporteur général et après avoir entendu le commissaire du

gouvernement, se saisir d'office des pratiques anti-concurrentielles sur le marché ;

Considérant que les principes du procès équitable tels qu'ils résultent de la Constitution et notamment de son préambule et de ses articles 6, 12, et 65 exigent que soient séparées l'autorité habilitée à engager l'action et celle qui est habilitée à statuer sur ladite action ;

Considérant que, si le paragraphe en question permet au Conseil de la concurrence de se saisir d'office des pratiques anti-concurrentielles sur le marché, il a fixé des règles procédurales régissant cette saisine et selon lesquelles un rapport sur le sujet est fait par le rapporteur général et des conclusions écrites sont présentées par le commissaire du gouvernement, ces deux autorités ne faisant pas partie de la composition juridictionnelle du Conseil de la concurrence ;

Considérant que le deuxième paragraphe (nouveau) est, de la sorte, compatible avec la Constitution ;

En ce qui concerne le deuxième paragraphe (nouveau) de l'article 21 :

Considérant que selon le paragraphe en question, les décisions rendues par le Conseil de la concurrence sont susceptibles d'appel devant le Tribunal administratif conformément à la loi n° 72-40 du 1er juin 1972 relative au Tribunal administratif ;

Considérant qu'il ressort des articles 28 et 69 de la Constitution que la compétence du Tribunal administratif, en tant que l'une des deux composantes du Conseil d'Etat est fixée par une loi organique ;

Considérant que la loi organique n° 2003-70 du 11 novembre 2003 a attribué au Tribunal administratif la compétence de connaître de l'appel dirigé contre les décisions du Conseil de la concurrence ;

Considérant que les dispositions contenues dans le deuxième paragraphe (nouveau) de l'article 21 ne font ainsi que

rappeler des dispositions en vigueur ayant la forme d'une loi organique ;

Considérant que le fait d'intégrer ces dispositions dans une loi ordinaire en faisant référence à la loi organique qui les a prévues n'est pas contraire à la Constitution dans la mesure où le rappel fait n'affecte pas les dispositions en question telles que prévues par la loi organique ;

Emet l'avis suivant :

Le projet de loi modifiant et complétant la loi n° 91-64 du 29 juillet 1991 relative à la concurrence et aux prix ne soulève aucune inconstitutionnalité.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans la séance tenue à son siège au Bardo le lundi 25 avril 2005 sous la présidence de monsieur Fathi ABDENNADHER et en présence des membres madame Faïza KEFI, messieurs Abdelhakim BOURAOUI, Mabrouk BEN MOUSSA, Mohamed ZINE, Mohamed Ridha BEN HAMMED, Mohamed Kamel CHARFEDDINE, madame Jaouida GUIGA et monsieur Néjib BELAID .

Pour le Conseil constitutionnel
Le président

Fathi ABDENNADHER

**Avis n°21-2005 du Conseil constitutionnel concernant
un projet de loi organique étendant à la Chambre des
Conseillers l'application de certaines dispositions de la loi
organique n°88-12 du 7 mars 1988 relative au Conseil
économique et social**

Le Conseil constitutionnel,

Vu la lettre du Président de la République en date du 18 avril 2005 parvenue au Conseil constitutionnel le 19 avril 2005 et soumettant au Conseil un projet de loi organique rendant applicables des dispositions de la loi organique n° 88-12 du 7 mars 1988 relative au Conseil économique et social à la Chambre des conseillers,

Vu la Constitution et notamment ses articles 28, 70 et 72,

Vu la loi organique n° 2004-52 du 12 juillet 2004 relative au Conseil constitutionnel,

Vu le projet de loi organique rendant applicables des dispositions de la loi organique n° 88-12 du 7 mars 1988 relative au Conseil économique et social à la Chambre des conseillers,

Où le rapport relatif au projet soumis,

Après délibération,

Sur la saisine du Conseil :

Considérant que le projet de loi organique examiné vise à étendre à la Chambre des conseillers des dispositions prévues par la loi organique n° 88-12 du 7 mars 1988 relative au Conseil économique et social et concernant les relations entre la Chambre des députés et ledit Conseil ;

Considérant que l'article 70 de la Constitution prévoit, notamment, que la composition du Conseil économique et social ainsi que ses rapports avec la Chambre des députés et la Chambre des conseillers sont fixés par la loi ;

Considérant qu'il ressort de l'article 28 de la Constitution que la loi prévue à l'article 70 précité a le caractère de loi organique ;

Considérant que l'objet du projet soumis s'insère dans le cadre des rapports entre le Conseil économique et social et la Chambre des conseillers ;

Considérant que, en application des dispositions des articles 28 et 70 de la Constitution, les textes relatifs aux rapports entre le Conseil économique et social et la Chambre des conseillers revêtent la forme de loi organique ;

Considérant que le projet soumis a la forme de loi organique ;

Considérant qu'il ressort de l'article 72 de la Constitution que la saisine du Conseil constitutionnel est obligatoire pour les projets de lois organiques ;

Considérant que le projet de loi soumis s'insère dans le cadre de la saisine obligatoire ;

Sur le fond :

Considérant que le projet soumis a la forme de loi organique en application des articles 28 et 72 de la Constitution, qu'il est ainsi conforme, quant à sa forme, aux dispositions de la Constitution ;

Considérant que le projet de loi organique examiné a pour objet d'étendre aux rapports entre le Conseil économique et social et la Chambre des conseillers des dispositions prévues par la loi organique n° 88-12 du 7 mars 1988 relative au Conseil économique et social et concernant les rapports de la Chambre des députés avec ledit Conseil ;

Considérant que les dispositions étendues sont prévues par les articles 2, 3, 5 et 10 de la loi organique n° 88-12 du 7 mars 1988 relative au Conseil économique et social ;

Considérant que les articles en question concernent aussi bien les domaines où le Conseil économique et social est consulté par la Chambre des députés que la possibilité pour le Président de celle-ci de demander au Conseil économique et social la désignation de l'un de ses membres pour exposer l'avis du Conseil devant les commissions compétentes de la Chambre des députés ou le fait pour le président de la Chambre des députés de soumettre, au nom de ladite chambre, des questions à l'examen du Conseil, ainsi que la transmission des avis dudit Conseil et de ses rapports à celle-ci ;

Considérant qu'il ressort de l'article 72 de la Constitution que le Conseil constitutionnel examine les projets de lois qui lui sont soumis par le Président de la République ;

Considérant que le projet de loi soumis se limite à étendre l'application des dispositions d'une loi en vigueur qui est la loi organique n° 88-12 du 7 mars 1988 ;

Considérant que les dispositions contenues dans le projet de loi soumis ne sont pas contraires à la Constitution et sont compatibles avec celle-ci ;

Emet l'avis suivant :

Le projet de loi étendant à la Chambre des conseillers des dispositions de la loi organique n° 88-12 du 7 mars 1988 relative au Conseil économique et social ne soulève aucune inconstitutionnalité.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans la séance tenue à son siège au Bardo le mercredi 04 mai 2005 sous la présidence de monsieur Fathi ABDENNADHER et en présence des membres madame Faïza KEFI, messieurs Abdelhakim BOURAOUI , Mabrouk BEN MOUSSA, Mohamed ZINE, Mohamed Ridha BEN HAMMED, Mohamed Kamel CHARFEDDINE, madame Jaouida GUIGA et monsieur Néjib BELAID.

Pour le Conseil constitutionnel

Le président

Fathi ABDENNADHER

**Avis n° 22-2005 du Conseil constitutionnel concernant
un projet de loi étendant les régimes spéciaux
applicables aux membres de la Chambre des députés, aux membres de la
Chambre des conseillers**

Le Conseil constitutionnel,

Vu la lettre du Président de la République en date du 18 avril 2005, parvenue au Conseil constitutionnel le 19 avril 2005 et soumettant au Conseil un projet de loi étendant les régimes spéciaux applicables aux membres de la Chambre des députés, aux membres de la Chambre des conseillers,

Vu la Constitution et notamment ses articles 34 et 72,

Vu la loi organique n° 2004-52 du 12 juillet 2004 relative au Conseil constitutionnel,

Vu le projet de loi étendant les régimes spéciaux applicables aux membres de la Chambre des députés, aux membres de la Chambre des conseillers,

Où le rapport relatif au projet soumis,

Après délibération,

Sur la saisine du Conseil :

Considérant que le projet de loi soumis vise à étendre aux membres de la Chambre des conseillers les régimes spéciaux applicables aux membres de la Chambre des députés ;

Considérant qu'il ressort de l'article 72 de la Constitution que la saisine du Conseil constitutionnel est obligatoire pour les projets de lois relatifs aux principes fondamentaux de la sécurité sociale ;

Considérant que les régimes spéciaux en question contiennent des dispositions ayant trait aux principes fondamentaux de la sécurité sociale ;

Considérant que le projet de loi soumis, vu son contenu, s'insère dans le cadre de la saisine obligatoire ;

Sur le fond :

Considérant que le projet de loi soumis à l'examen a pour objet d'étendre aussi bien l'application des dispositions des articles 72 et 73 de la loi n° 88-145 du 31 décembre 1988 au président et aux membres de la Chambre des conseillers que celle

des dispositions de la loi n° 85-16 du 8 mars 1985 et certaines dispositions de la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983 et de la loi n° 85-78 du 5 août 1985 aux membres de la Chambre des conseillers ;

Considérant que les dispositions qui seront étendues aux membres de la Chambre des conseillers concernent les indemnités parlementaires prévues au profit du président et des membres de la Chambre des députés, le régime de la retraite des députés comptant pour leur mandat ainsi que les dispositions relatives à la mise en disponibilité spéciale des députés ;

Considérant qu'il ressort de l'article 72 de la Constitution que le Conseil constitutionnel examine les projets de lois qui lui sont soumis par le Président de la République ;

Considérant que le projet de loi soumis se limite à étendre l'application de dispositions législatives en vigueur prévues aussi bien par la loi n° 88-145 du 31 décembre 1988 que par la loi n° 85-16 du 8 mars 1985, la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983 et la loi n° 85-78 du 5 août 1985 ;

Considérant que les dispositions contenues dans le projet de loi soumis ne sont pas contraires à la Constitution et sont compatibles avec celle-ci ;

Emet l'avis suivant :

Le projet de loi étendant aux membres de la Chambre des conseillers l'application des régimes spéciaux applicables aux membres de la Chambre des députés ne soulève aucune inconstitutionnalité.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans la séance tenue à son siège au Bardo le mercredi 04 mai 2005 sous la présidence de monsieur Fathi ABDENNADHER et en présence des membres madame Faïza KEFI, messieurs Abdelhakim BOURAOUI, Mabrouk BEN MOUSSA, Mohamed ZINE, Mohamed Ridha BEN HAMMED, Mohamed Kamel CHARFEDDINE, madame Jaouida GUIGA et monsieur Néjib BELAID.

Pour le Conseil constitutionnel
Le président

Fathi ABDENNADHER

**Avis n° 32-2005 du Conseil constitutionnel
concernant un projet de loi relatif aux centres
d'affaires d'intérêt public économique**

Le Conseil constitutionnel,

Vu la lettre du Président de la République en date du 13 juin 2005 parvenue au Conseil constitutionnel le 14 juin 2005 et soumettant au Conseil un projet de loi relatif aux centres d'affaires d'intérêt public économique,

Vu la Constitution et notamment ses articles 34 et 72,

Vu la loi organique n° 2004-52 du 12 juillet 2004 relative au Conseil constitutionnel,

Vu le projet de loi relatif aux centres d'affaires d'intérêt public économique,

Où le rapport relatif au projet examiné,

Après délibération,

Sur la saisine du Conseil :

Considérant que le projet soumis contient des dispositions relatives aux obligations et à la procédure devant les tribunaux ;

Considérant qu'il ressort de l'article 72 de la Constitution que le Conseil constitutionnel examine les projets de loi qui lui sont soumis par le Président de la République quant à leur conformité ou leur compatibilité avec la Constitution et que la saisine est obligatoire pour les projets de loi relatifs à la procédure devant les différents ordres de juridictions et aux obligations ;

Considérant que le projet soumis, vu son objet, s'insère dans le cadre de la saisine obligatoire ;

Sur le fond :

Considérant que le projet de loi soumis à l'examen du Conseil vise à mettre en place un cadre juridique qui, d'une part, organise les centres d'affaires d'intérêt public économique quant à leur forme juridique et à la procédure de leur création et, d'autre part, fixe leurs attributions ainsi que les modalités de leur fonctionnement et leur gestion et détermine leurs ressources, le contrôle auquel ils sont soumis et le régime fiscal qui leur est applicable ;

Considérant que le projet soumis prévoit que les centres en question sont des personnes morales créées en vertu d'un acte constitutif passé entre une ou des personnes publiques et des personnes de droit privé ;

Considérant que le projet prévoit au profit de ces centres des ressources sous forme de subventions portées sur le budget de l'Etat ou allouées par d'autres personnes publiques ;

Considérant que le projet de loi étend à ces centres le régime fiscal des établissements publics à caractère administratif ;

Considérant que le projet exclut, au sujet de ces centres, l'application de la procédure du règlement amiable et judiciaire et de la faillite, qu'il prévoit, en effet, qu'en cas de dissolution, leurs droits et leurs patrimoines sont transférés à l'Etat qui s'acquitte de leurs obligations ;

Considérant qu'il appert que ces dispositions ne sont pas contraires à la Constitution et sont compatibles avec elle ;

Emet l'avis suivant :

Le projet de loi relatif aux centres d'affaires d'intérêt public économique ne soulève aucune inconstitutionnalité.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans la séance tenue à son siège au Bardo le jeudi 23 juin 2005 sous la présidence de monsieur Fathi ABDENNADHER et en présence des membres madame Faïza KEFI, messieurs Abdelhakim BOURAOUI, Mabrouk BEN MOUSSA, Mohamed ZINE, Mohamed Ridha BEN HAMMED, Mohamed Kamel CHARFEDDINE, madame Jaouida GUIGA et monsieur Néjib BELAID.

Pour le Conseil constitutionnel
Le président

Fathi ABDENNADHER

**Avis n° 33-2005 relatif à un projet de loi portant
allocation d'avantages en nature aux premiers ministres,
aux présidents de la Chambre des députés et
aux présidents de la Chambre des conseillers lors de leur
mise à la retraite et modifiant les articles 60 et 61
de la loi de finances pour l'année 1988**

Le Conseil constitutionnel,

Vu la lettre du Président de la République en date du 13 juin 2005 soumettant au Conseil constitutionnel un projet de loi portant allocation d'avantages en nature aux premiers ministres, aux présidents de la Chambre des députés et aux présidents de la Chambre des conseillers lors de leur mise à la retraite et modifiant les articles 60 et 61 de la loi de finances pour l'année 1988,

Vu la Constitution et notamment son article 72,

Vu la loi organique n° 2004-52 du 12 juillet 2004 relative au Conseil Constitutionnel,

Vu le projet de loi portant allocation d'avantages en nature aux premiers ministres, aux présidents de la Chambre des députés et aux présidents de la Chambre des Conseillers lors de leur mise à la retraite et modifiant les articles 60 et 61 de la loi de finances pour l'année 1988,

Où le rapport relatif au projet soumis,

Après délibération,

Sur la saisine du Conseil :

Considérant que le projet soumis à l'examen du Conseil vise à allouer des avantages en nature aux premiers ministres, aux présidents de la Chambre des députés ainsi qu'aux présidents de la Chambre des conseillers lors de leur départ à la retraite et à modifier les articles 60 et 61 de la loi de finances pour l'année 1988 ;

Considérant qu'il ressort de l'article 72 de la Constitution que le Conseil constitutionnel examine les projets de loi qui lui sont soumis par le Président de la République quant à leur conformité ou leur compatibilité avec la Constitution ;

Considérant que le projet soumis s'insère dans le cadre de l'article 72 de la Constitution ;

Sur le fond :

Considérant que le projet de loi soumis contient des dispositions relatives :

- aux conditions selon lesquelles les premiers ministres bénéficient des avantages en nature lors de leur départ à la retraite,
- aux conditions selon lesquelles les présidents de la Chambre des députés et les présidents de la Chambre des conseillers bénéficient des avantages en nature lors de leur départ à la retraite,
- à la modification des articles 60 et 61 de la loi n° 87-83 du 31 décembre 1987 relative à la loi de finances pour l'année 1988 ;

Considérant que les avantages prévus par les différentes dispositions du projet de loi soumis seront fixés par décret, ce qui n'est pas contraire à la Constitution ;

Considérant que les dispositions en question ne sont pas contraires à la Constitution et sont compatibles avec celle-ci ;

Emet l'avis suivant :

Le projet de loi portant allocation d'avantages en nature aux premiers ministres, aux présidents de la Chambre des députés et aux présidents de la Chambre des conseillers lors de leur mise à la retraite et modifiant les articles 60 et 61 de la loi de finances pour l'année 1988 ne soulève aucune inconstitutionnalité.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans la séance tenue à son siège au Bardo le jeudi 23 juin 2005 sous la présidence de monsieur Fathi ABDENNADHER et en présence des membres madame Faïza KEFI, messieurs Abdelhakim BOURAOUI, Mabrouk BEN MOUSSA, Mohamed ZINE, Mohamed Ridha BEN HAMMED, Mohamed Kamel CHARFEDDINE, madame Jaouida GUIGA et monsieur Néjib BELAID.

Pour le Conseil constitutionnel
Le président

Fathi ABDENNADHER

**Avis n° 35-2005 du Conseil constitutionnel
concernant un projet de loi relatif
aux fonds d'amorçage**

Le Conseil constitutionnel,

Vu la lettre du Président de la République en date du 13 juin 2005, parvenue au Conseil constitutionnel le 14 juin 2005 et soumettant au Conseil un projet de loi relatif aux fonds d'amorçage, en déclarant l'urgence,

Vu la Constitution et notamment ses articles 34 et 72 ,

Vu la loi organique n° 2004-52 du 12 juillet 2004 relative au Conseil constitutionnel,

Vu le projet de loi relatif aux fonds d'amorçage,

Où le rapport relatif au projet examiné,

Après délibération,

Sur la saisine du Conseil :

Considérant que le projet examiné a pour objet de créer des fonds d'amorçage, de fixer le domaine de leur intervention et de déterminer les règles les concernant ;

Considérant que le projet en question contient, à cet effet, des dispositions ayant trait aux obligations ;

Considérant qu'il ressort de l'article 72 de la Constitution que le Conseil constitutionnel examine les projets de loi qui lui sont soumis par le Président de la République quant à leur conformité ou leur compatibilité avec la Constitution et que la saisine du Conseil est obligatoire pour les projets de loi relatifs aux obligations ;

Considérant que le projet de loi soumis à l'examen, eu égard à son objet, s'insère dans le cadre de la saisine obligatoire ;

Sur le fond :

Considérant que le projet prévoit des dispositions créant des fonds d'amorçage en vue de consolider les fonds propres des projets innovants avant l'étape du démarrage effectif ;

Considérant que le projet soumis renvoie, en ce qui concerne les règles de constitution, d'organisation, de fonctionnement et de contrôle aux dispositions concernées du code des organismes de placement collectif ;

Considérant qu'en outre, le projet fixe les conditions de l'emploi des disponibilités des fonds d'amorçage et les obligations pesant sur les porteurs de parts des fonds en question ;

Considérant qu'il appert de l'étude des dispositions du projet qu'elles ne sont pas contraires à la Constitution et qu'elles sont compatibles avec celle-ci ;

Emet l'avis suivant :

Le projet de loi relatif aux fonds d'amorçage ne soulève aucune inconstitutionnalité.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans la séance tenue à son siège au Bardo le jeudi 23 juin 2005 sous la présidence de monsieur Fathi ABDENNADHER et en présence des membres madame Faïza KEFI, messieurs Abdelhakim BOURAOUI, Mabrouk BEN MOUSSA, Mohamed ZINE, Mohamed Ridha BEN HAMMED, Mohamed Kamel CHARFEDDINE, madame Jaouida GUIGA et monsieur Néjib BELAID.

Pour le Conseil constitutionnel
Le président

Fathi ABDENNADHER

**Avis n° 36-2005 du Conseil constitutionnel concernant un
projet de loi portant dispositions fiscales tendant à
l'encouragement à la création des fonds d'amorçage**

Le Conseil constitutionnel,

Vu la lettre du Président de la République en date du 13 juin 2005, parvenue au Conseil constitutionnel le 14 juin 2005 et soumettant au Conseil un projet de loi portant dispositions fiscales tendant à l'encouragement à la création des fonds d'amorçage, en déclarant l'urgence ;

Vu la Constitution et notamment ses articles 34 et 72,

Vu la loi organique n° 2004-52 du 12 juillet 2004 relative au Conseil constitutionnel,

Vu le projet de loi portant dispositions fiscales tendant à l'encouragement à la création des fonds d'amorçage,

Où le rapport relatif au projet examiné,

Après délibération,

Sur la saisine du Conseil :

Considérant que le projet examiné prévoit des incitations fiscales en faveur de la création des fonds d'amorçage ;

Considérant qu'aux termes de l'article 34 de la Constitution, sont pris sous forme de lois les textes relatifs à l'assiette, aux taux et aux procédures de recouvrement des impôts ;

Considérant qu'il ressort de l'article 72 de la Constitution que le Conseil constitutionnel examine les projets de loi qui lui sont soumis par le Président de la République quant à leur conformité ou leur compatibilité avec la Constitution ;

Considérant que le projet de loi soumis, eu égard à son objet, s'insère dans le cadre de l'article 72 de la Constitution ;

Sur le fond :

Considérant que le projet de loi soumis à l'examen du Conseil a pour objet d'ajouter au code de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés, des dispositions fiscales tendant à l'encouragement à la création des fonds d'amorçage ;

Considérant que les dispositions fiscales qu'il est projeté d'ajouter au code de l'impôt consistent, notamment, à instituer des exonérations concernant la plus-value provenant de la cession des parts de fonds d'amorçage et à exonérer de l'impôt sur le revenu les ressources des fonds distribuées, ainsi qu'à déduire de l'assiette de l'impôt les revenus et les bénéfices investis de nouveau dans l'acquisition des parts de fonds d'amorçage et à appliquer la retenue définitive sur les capitaux mobiliers réalisés par ces fonds ;

Considérant qu'il appert de l'étude de ces dispositions qu'elles ne sont pas contraires à la Constitution et qu'elles sont compatibles avec celle-ci ;

Emet l'avis suivant :

Le projet de loi portant dispositions fiscales tendant à l'encouragement à la création des fonds d'amorçage ne soulève aucune inconstitutionnalité.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans la séance tenue à son siège au Bardo le jeudi 23 juin 2005 sous la présidence de monsieur Fathi ABDENNADHER et en présence des membres madame Faïza KEFI, messieurs Abdelhakim BOURAOUI, Mabrouk BEN MOUSSA, Mohamed ZINE, Mohamed Ridha BEN HAMMED, Mohamed Kamel CHARFEDDINE , madame Jaouida GUIGA et monsieur Néjib BELAID .

Pour le Conseil constitutionnel
Le président

Fathi ABDENNADHER

**Avis n° 37-2005 du Conseil constitutionnel concernant
un projet de loi relatif à l'essaimage
des entreprises économiques**

Le Conseil constitutionnel,

Vu la lettre du Président de la République en date du 13 juin 2005, parvenue au Conseil constitutionnel le 14 juin 2005 et soumettant au Conseil un projet de loi relatif à l'essaimage des entreprises économiques, en déclarant l'urgence,

Vu la Constitution et notamment ses articles 34 et 72,

Vu la loi organique n° 2004-52 du 12 juillet 2004 relative au Conseil constitutionnel,

Vu le projet de loi relatif à l'essaimage des entreprises économiques,
Où le rapport relatif au projet examiné,

Après délibération,

Sur la saisine du Conseil :

Considérant que le projet examiné contient, notamment, des dispositions relatives à l'essaimage des entreprises économiques et aux obligations pesant sur les entreprises qui font recours à l'essaimage ;

Considérant que le projet en question renferme des dispositions relatives aux obligations ;

Considérant qu'il ressort de l'article 72 de la Constitution que le Conseil constitutionnel examine les projets de loi qui lui sont soumis par le Président de la République quant à leur conformité ou leur compatibilité avec la Constitution et que la saisine du Conseil est obligatoire pour les projets de loi relatifs aux obligations ;

Considérant que le projet soumis, eu égard à son objet, s'insère dans le cadre de la saisine obligatoire ;

Sur le fond :

Considérant que le projet de loi soumis prévoit des dispositions relatives à l'opération de l'essaimage des entreprises économiques et à la détermination des conditions et de la procédure concernant cette opération ;

Considérant que le projet prévoit, en outre, le cadre selon lequel sont fixés l'objet du projet économique et les obligations des parties concernées, ainsi que les avantages prévus au profit des promoteurs de projets créés dans ce cadre et les incitations fiscales dont bénéficie l'entreprise faisant recours à la technique de l'essaimage ;

Considérant qu'il appert de l'étude de ces dispositions qu'elles ne sont pas contraires à la Constitution et qu'elles sont compatibles avec celle - ci ;

Emet l'avis suivant :

Le projet de loi relatif à l'essaimage des entreprises économiques ne soulève aucune inconstitutionnalité.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans la séance tenue à son siège au Bardo le jeudi 23 juin 2005 sous la présidence de monsieur Fathi ABDENNADHER et en présence des membres madame Faïza KEFI, messieurs Abdelhakim BOURAOUI , Mabrouk BEN MOUSSA, Mohamed ZINE, Mohamed Ridha BEN HAMMED, Mohamed Kamel CHARFEDDINE, madame Jaouida GUIGA et monsieur Néjib BELAID.

Pour le Conseil constitutionnel

Le président

Fathi ABDENNADHER

décrets et arrêtés

CHAMBRE DES DEPUTES

MAINTIEN EN ACTIVITE

Par décret n° 2005-1974 du 11 juillet 2005.

Monsieur Nouredine Ayadi, conseiller des services publics, est maintenu en activité pour une période d'une année, à compter du 1er septembre 2005.

MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES

Décret n° 2005-1975 du 11 juillet 2005, portant ratification d'un programme exécutif de coopération dans le domaine des affaires religieuses entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement de la République du Yemen pour les années 2005-2007.

Le Président de la République,

Vu la constitution et notamment son article 32,

Vu le programme exécutif de coopération dans le domaine des affaires religieuses entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement de la République du Yemen pour les années 2005-2007, conclu à Sanâa le 3 avril 2005.

Décète :

Article premier. - Est ratifié, le programme exécutif de coopération dans le domaine des affaires religieuses entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement de la République du Yemen pour les années 2005-2007, conclu à Sanâa le 3 avril 2005.

Art. - 2. - Le ministre des affaires étrangères est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 11 juillet 2005.

Zine El Abidine Ben Ali

Liste des agents à promouvoir au grade de conseiller des affaires étrangères au titre de l'année 2003

- Mohamed Rafedh Hassen.
- Mounira Rahoui.

MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE

Liste des infirmiers principaux à promouvoir au grade d'infirmier major au choix au titre de l'année 2004

- Madame Saïda Ghaoui.

MINISTERE DES FINANCES

Décret n° 2005-1976 du 11 juillet 2005, portant modification du décret n° 2001-2278 du 25 septembre 2001, portant application des dispositions des articles 15, 29, 35, 36 et 37 du code des organismes de placement collectif, promulgué par la loi n° 2001-83 du 24 juillet 2001.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre des finances,

Vu la loi n° 94-117 du 14 novembre 1994, portant réorganisation du marché financier, telle que modifiée par la loi n° 99-92 du 17 août 1999, relative à la relance du marché financier,

Vu le code des organismes de placement collectif promulgué par la loi n° 2001-83 du 24 juillet 2001,

Vu le décret n° 2001-2278 du 25 septembre 2001, portant application des dispositions des articles 15, 29, 35, 36 et 37 du code des organismes de placement collectif, tel que complété par le décret n° 2002-1727 du 29 juillet 2002 et notamment son article premier,

Vu le décret n° 75-316 du 30 mai 1975, fixant les attributions du ministère des finances,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier. - Est abrogé, l'article premier du décret n° 2001-2278 susvisé et remplacé par les dispositions suivantes :

Article premier (nouveau) : Le fonds commun de placement en valeurs mobilières ne peut plus émettre des parts nouvelles dès lors que la valeur d'origine des parts en circulation, prévue par l'article 15 du code des organismes de placement collectif, atteint cinquante millions de dinars.

Art. 2. - Le ministre des finances est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 11 juillet 2005.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 2005-1977 du 11 juillet 2005, portant modification du décret n° 99-2773 du 13 décembre 1999, portant fixation des conditions d'ouverture des « comptes épargne en actions », des conditions de leur gestion et de l'utilisation des sommes et titres qui y sont déposés, tel que modifié par le décret n° 2002-1727 du 29 juillet 2002.

Le président de la République,

Sur proposition du ministre des finances,

Vu le code de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés, promulgué par la loi n° 89-114 du 30 décembre 1989 et notamment son article 39, tel que modifié par les textes subséquents et notamment par l'article 45 de la loi n° 2003-80 du 29 décembre 2003, portant loi de finances pour l'année 2004,

Vu la loi n° 94-117 du 14 novembre 1994, portant réorganisation du marché financier, telle que modifiée par la loi n° 99-92 du 17 août 1999, relative à la relance du marché financier,

Vu le décret n° 99-2773 du 13 décembre 1999, portant fixation des conditions d'ouverture des "comptes épargne en actions", des conditions de leur gestion et de l'utilisation des sommes et titres qui y sont déposés, tel que modifié par le décret n° 2002-1727 du 29 juillet 2002 et notamment son article 3,

Vu le décret n° 75-316 du 30 mai 1975, fixant les attributions du ministère des finances,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier. - Est abrogé, le premier paragraphe de l'article 3 du décret n° 99-2773 susvisé et remplacé par les dispositions suivantes :

Article 3 (paragraphe premier nouveau) : Toute somme versée dans un compte épargne en actions doit être utilisée dans un délai ne dépassant pas 90 jours de bourse à compter du jour de bourse suivant la date de son dépôt. Toutefois, les sommes non utilisées, à l'issue de la période de 30 jours de bourses à partir de la date de leur dépôt en compte, doivent être placées temporairement dans l'acquisition d'actions ou parts d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières durant la période restante.

Art. 2. - Le ministre des finances est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 11 juillet 2005.

Zine El Abidine Ben Ali

NOMINATIONS

Par décret n° 2005-1978 du 11 juillet 2005.

La classe exceptionnelle à l'emploi de directeur d'administration centrale est accordée à Monsieur Lamine Moulahi, inspecteur en chef des services financiers, chargé des fonctions d'administrateur du budget de l'Etat de 2ème catégorie au comité général d'administration du budget de l'Etat au ministère des finances.

Par décret n° 2005-1979 du 11 juillet 2005.

Monsieur Assad El Khalil, analyste au ministère des finances, est nommé chef de service des consommables à la direction générale des dépenses de fonctionnement.

Arrêté du ministre des finances du 11 juillet 2005, fixant les modalités d'organisation de l'examen professionnel sur épreuves pour la titularisation des agents temporaires de la catégorie « B » dans le grade de contrôleur des services financiers à la régie nationale des tabacs et des allumettes (ministère des finances).

Le ministre des finances,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997 et la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003,

Vu le décret n° 98-1936 du 2 octobre 1998, fixant le statut particulier des agents temporaires de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif,

Vu le décret n° 99-368 du 15 février 1999, fixant le statut particulier aux personnels du corps du ministère des finances.

Arrête :

Article premier. - L'examen professionnel sur épreuves, pour la titularisation des agents temporaires de la catégorie «B » dans le grade de contrôleur des services financiers à la régie nationale des tabacs et des allumettes (ministère des finances), est organisé conformément aux dispositions du présent arrêté.

Art. 2. - L'examen professionnel sur épreuves susvisé est ouvert par arrêté du ministre des finances. Cet arrêté fixe :

- le nombre d'emplois mis à l'examen,
- la date de clôture de la liste des candidatures,
- la date du déroulement de l'examen professionnel.

Art. 3. - L'examen professionnel sur épreuves susvisé est supervisé par un jury dont la composition est fixée par arrêté du Premier ministre.

Le jury est chargé principalement de :

- proposer la liste des candidats autorisés à passer l'examen professionnel susvisé,
- superviser le déroulement des épreuves et leur correction,
- classer les candidats par ordre de mérite,
- proposer les candidats susceptibles d'être admis.

Art. 4. - L'examen professionnel sur épreuves susvisé est ouvert aux agents temporaires de la catégorie « B » occupant l'emploi de contrôleur des services financiers, exerçant à la régie nationale des tabacs et des allumettes (ministère des finances) et justifiant d'au moins cinq (5) ans d'ancienneté dans la catégorie à la date de clôture des candidatures.

Art. 5. - Les candidats à l'examen professionnel susvisé doivent adresser leurs demandes de candidature par la voie hiérarchique.

Ces demandes doivent être obligatoirement enregistrées au bureau d'ordre de la régie nationales des tabacs et des allumettes et accompagnées des pièces suivantes :

1- une attestation certifiant que le dossier administratif du candidat contient les pièces prévues à l'article 17 du statut général de la fonction publique,

2- un relevé détaillé avec pièces justificatives des services civils ou éventuellement militaires accomplis par l'intéressé. Ce relevé doit être certifié par le chef de l'administration,

3- une ampliation dûment certifiée conforme de l'arrêté de recrutement de l'intéressé en qualité d'agent temporaire de la catégorie «B »,

4- une ampliation dûment certifiée conforme à l'acte fixant la dernière situation administrative de l'intéressé.

Art. 6. - Est rejetée, toute candidature enregistrée au bureau d'ordre après la clôture de la liste des candidatures.

Art. 7. - La liste des candidats admis à participer à l'examen professionnel est arrêtée par le ministre des finances.

Art. 8. - L'examen professionnel sur épreuves susvisé comporte deux épreuves écrites :

- une épreuve professionnelle,
- une épreuve portant sur l'administration tunisienne.

Le programme de ces deux épreuves est fixé en annexe ci-jointe.

La durée et les coefficients appliqués à chaque épreuve sont définis comme suit :

Nature de l'épreuve	Durée	Coefficient
1- Epreuve professionnelle	3 heures	(2)
2- Epreuve portant sur l'administration tunisienne.	2 heures	(1)

Art. 9. - L'épreuve portant sur l'administration tunisienne a lieu obligatoirement en langue arabe et l'épreuve professionnelle a lieu indifféremment en langue arabe ou en langue française selon le choix du candidat.

Chaque épreuve a lieu en quatre (4) pages au maximum. Ne sont pas prises en considération, les pages dépassant le nombre maximum précité.

Art. 10. - Les candidats ne peuvent disposer pendant la durée des deux épreuves ni de livres, ni de brochures, ni de notes, ni de tout autre document de quelque nature que ce soit.

Art. 11. - Nonobstant les poursuites pénales de droit commun, toute fraude ou tentative de fraude dûment constatée entraîne l'exclusion immédiate du candidat de la salle d'examen, l'annulation de l'épreuve qu'il a subie et l'interdiction de participer pendant cinq (5) ans à tout concours ou examen administratifs ultérieurs.

Cette interdiction sera prononcée par arrêté du ministre des finances.

Toute fraude ou tentative de fraude doit faire l'objet d'un rapport circonstancié du surveillant ou de l'examineur qui l'a constatée.

Art. 12. - Les deux épreuves sont soumises à une double correction. Il est attribué à chacune des épreuves une note exprimée en chiffres variant de zéro (0) à vingt (20). La note définitive est égale à la moyenne arithmétique de ces deux (02) notes.

Au cas où l'écart entre les deux notes attribuées par les deux correcteurs est supérieur à quatre (4) points, l'épreuve est soumise à l'appréciation de deux autres correcteurs pour une nouvelle correction. La note définitive est égale à la moyenne arithmétique des deux dernières notes.

Art. 13. - Toute note inférieure à six sur vingt (6/20) est éliminatoire.

Art. 14. - Nul ne peut être déclaré admis s'il n'a obtenu un total de trente (30) points au moins aux deux épreuves.

Si plusieurs candidats ont obtenu le même nombre de points aux deux épreuves, la priorité est accordée au plus ancien dans la catégorie et si cette ancienneté est la même, la priorité est accordée au plus âgé.

Art. 15. - La liste des candidats admis à l'examen professionnel sur épreuves susvisé est arrêtée par le ministre des finances.

Art. 16. - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 11 juillet 2005.

Le ministre des finances

Mohamed Rachid Kechiche

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

ANNEXE

Programme de l'examen professionnel pour la titularisation des agents temporaires de la catégorie « B » dans le grade de contrôleur des services financiers à la régie nationale des tabacs et des allumettes

(ministère des finances)

I- Programme de l'épreuve professionnelle:

- Le statut général des agents de la fonction publique,
- Organisation administrative et financière de la régie nationale des tabacs et des allumettes,
- Statut particulier du corps du personnel du ministère des finances.

II- Programme de l'épreuve portant sur l'administration tunisienne :

- Attributions des différents ministères,
- Le conseil régional,
- Attributions de la commune.

**MINISTERE DES DOMAINES DE L'ETAT
ET DES AFFAIRES FONCIERES**

Décret n° 2005-1980 du 11 juillet 2005, portant expropriation, pour cause d'utilité publique, de deux parcelles de terrain sises à Monastir, nécessaires à la construction du centre de maternité et de néonatalogie.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières,

Vu la loi n° 76-85 du 11 août 1976, portant refonte de la législation relative à l'expropriation pour cause d'utilité publique, modifiée et complétée par la loi n° 2003-26 du 14 avril 2003,

Vu le décret n° 2003-1551 du 2 juillet 2003, fixant la composition, les attributions et les modalités de fonctionnement de la commission de reconnaissance et de conciliation en matière d'expropriation,

Vu l'avis des ministres de l'intérieur et du développement local et de la santé publique,

Vu le rapport de la commission de reconnaissance et de conciliation du gouvernorat de Monastir,

Considérant que les dispositions de l'article 11 (nouveau) de la loi n° 76-85 du 11 août 1976, portant refonte de la législation relative à l'expropriation pour cause d'utilité publique, modifiée et complétée par la loi n° 2003-26 du 14 avril 2003, ci-dessus mentionnée, ont été accomplies,

Décète :

Article premier. - Sont expropriées, pour cause d'utilité publique, au profit de l'Etat, en vue d'être incorporées au domaine privé de l'Etat, pour être mises à la disposition du ministère de la santé publique, deux parcelles de terrain sises à Monastir, nécessaires à la construction du centre de maternité et de néonatalogie, entourées d'un liseré rouge sur le plan annexé au présent décret et présentées au tableau ci-après :

N° de la parcelle sur le plan	N° du titre foncier	Superficie totale de l'immeuble	Superficie expropriée	Nom des propriétaires
2199	13978	9 ha56a50ca	La totalité de l'immeuble	Coopérative de semences et plantes sélectionnées
2200	Monastir			

Art. - 2. - Sont également expropriés, tous les droits mobiliers et immobiliers qui grèvent ou pourraient grever lesdites parcelles.

Art. 3. - Les ministres de l'intérieur et du développement local, des domaines de l'Etat et des affaires foncières et de la santé publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 11 juillet 2005.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 2005-1981 du 11 juillet 2005, portant homologation des procès-verbaux de la commission de reconnaissance et de délimitation des terrains relevant du domaine privé de l'Etat du gouvernorat de Jendouba (délégations de Ghardimaou, Aïn Draham, Balta-Bou-Aouane, Bou Salem et Oued M'liz).

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières,

Vu le décret du 18 juin 1918, relatif à la gestion et à l'aliénation du domaine privé immobilier de l'Etat et notamment ses articles 1er (paragraphe 2 de l'alinéa 2) et de 5 à 12,

Vu la loi n° 65-5 du 12 février 1965, portant promulgation du code des droits réels, modifiée et complétée par la loi n° 92-46 du 4 mai 1992, par la loi n° 97-68 du 27 octobre 1997 et par la loi n° 2001-35 du 17 avril 2001 et notamment les articles 16, 17, 18, 19, 22 et 23),

Vu la loi n° 92-44 du 4 mai 1992, portant transfert de certaines attributions des ministres des finances et de l'agriculture au ministre chargé des domaines de l'Etat et des affaires foncières,

Vu le décret n° 90-999 du 11 juin 1990, fixant les attributions du ministère des domaines de l'Etat et des affaires foncières,

Vu le décret n° 98-1696 du 31 août 1998, relatif à la délimitation des terrains relevant du domaine privé de l'Etat dans les délégations du gouvernorat de Jendouba,

Vu le décret n° 99-90 du 11 janvier 1999, relatif au report des opérations de reconnaissance et de délimitation du gouvernorat de Jendouba,

Vu les procès-verbaux relatifs aux travaux de la commission de reconnaissance et de délimitation des terrains relevant du domaine privé de l'Etat, sis au gouvernorat de Jendouba, du 6 janvier 2005.

Décète :

Article premier. - Sont homologués, les procès-verbaux susvisés, ci-joints, déterminant la consistance et la situation juridique des immeubles relevant du domaine privé de l'Etat, sis au gouvernorat de Jendouba (délégations de Ghardimaou, Aïn Draham, Balta-Bou-Aouane, Bou-Salem et Oued M'liz) indiqués aux plans annexés au présent décret et au tableau ci-après :

N° d'ordre	Nom de l'immeuble comportant des constructions ou de la parcelle de terre	Localisation	Superficie en m2	N° T.P.D
1	Abreuvoir de Ghardimaou	Secteur de Ghardimaou Délégation de Ghardimaou	107	20406
2	Abreuvoir de Ghardimaou	Secteur de Ghardimaou Délégation de Ghardimaou	161	20405
3	Abreuvoir de Ghardimaou	Secteur de Ghardimaou Délégation de Ghardimaou	223	20404
4	Abreuvoir de Ghardimaou	Secteur de Ghardimaou Délégation de Ghardimaou	122	20403
5	Abreuvoir de Ghardimaou	Secteur de Ghardimaou Délégation de Ghardimaou	186	20402
6	Abreuvoir de Ghardimaou	Secteur de Ghardimaou Délégation de Ghardimaou	105	20399
7	Abreuvoir de Ghardimaou	Secteur de Ghardimaou Délégation de Ghardimaou	145	20400
8	Aïn bou-Merchene	Secteur de Aïn Drahem Ville Délégation de Aïn Drahem	580	25357
9	Abreuvoir de Ghardimaou	Secteur de Ghardimaou Délégation de Ghardimaou	105	20401
10	Abreuvoir de Ghardimaou	Secteur de Ghardimaou Délégation de Ghardimaou	268	20398
11	El Guezmiria	Secteur de Balta-Bou-Aouane délégation de Balta-Bou-Aouane	137595	23877
12	Cité de l'hôpital	Secteur de Bou-Salem Nord Délégation de Bou-Salem	1361	23887
13	Ezzaâtria	Secteur d'Oued Mliz Ouest Délégation d'Oues Mliz	95029	24890
14	El Khadkhadha	Secteur de Balta-Bou-Aouane Délégation de Balta-Bou-Aouane	152129	23920
15	El Homri et Erremal	Secteur d'Eddkhaïlia Délégation de Oued M'liz	45708	24898
16	El Homri	Secteur d'Eddkhaïlia Délégation de Oued M'liz	2159	24899
17	Tabbet El Kalatoussa	Secteur d'Eddkhaïlia Délégation de Oued M'liz	7497	24900
18	Erramoul	Secteur d'Eddkhaïlia Délégation de Oued M'liz	38891	24901
19	El M'rira	Secteur d'Oued M'liz Ouest Délégation d'Oued M'liz	190648	24891

Art. 2. - Le ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 11 juillet 2005.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 2005-1982 du 11 juillet 2005, portant homologation des procès-verbaux de la commission de reconnaissance et de délimitation des terrains relevant du domaine privé de l'Etat du gouvernorat de Kasserine (délégation de Djedliane, Tala, Foussana et Sbeïtla).

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières,

Vu le décret du 18 juin 1918, relatif à la gestion et à l'aliénation du domaine privé immobilier de l'Etat et notamment ses articles 1er (paragraphe 2 de l'alinéa 2) et de 5 à 12,

Vu la loi n° 65-5 du 12 février 1965, portant promulgation du code des droits réels modifiée et complétée par la loi n° 92-46 du 4 mai 1992, par la loi n° 97-68 du 27 octobre 1997 et par la loi n° 2001-35 du 17 avril 2001(et notamment les articles 16, 17, 18, 19, 22 et 23),

Vu la loi n° 92-44 du 4 mai 1992, portant transfert de certaines attributions des ministres des finances et de l'agriculture au ministre chargé des domaines de l'Etat et des affaires foncières,

Vu le décret n° 90-999 du 11 juin 1990, fixant les attributions du ministère des domaines de l'Etat et des affaires foncières,

Vu le décret n° 98-1699 du 31 août 1998, relatif à la délimitation des terrains relevant du domaine privé de l'Etat dans les délégations du gouvernorat de Kasserine,

Vu le décret n° 99-94 du 11 janvier 1999, relatif au report des opérations de reconnaissance et de délimitation du gouvernorat de Kasserine,

Vu les procès-verbaux relatifs aux travaux de la commission de reconnaissance et de délimitation des terrains relevant du domaine privé de l'Etat, sis au gouvernorat de Kasserine, du 26 et 28 mars et 13, 18, 23, 25 et 27 avril 2005.

Décète :

Article premier. - Sont homologués, les procès-verbaux susvisés, ci-joints, déterminant la consistance et la situation juridique des immeubles relevant du domaine privé de l'Etat sis au gouvernorat de Kasserine (délégation de Djedliane, Tala, Foussana, et Sbeïtla) indiqués aux plans annexés au présent décret et au tableau ci-après :

N° d'ordre	Nom de l'immeuble comportant des constructions ou de la parcelle de terre	Localisation	Superficie en m2	N° T.P.D
1	Sans nom	Secteur de Mehreza Délégation de Djedliane	41648	21121
2	Sans nom	Secteur de Mehreza Délégation de Djedliane	98592	29157
3	Sans nom	Secteur de Sidi M'hammed Délégation de Tala	249063	24764
4	Sans nom	Secteur de Aïn H'madna Délégation de Djedliane	173594	25243
5	Sans nom	Secteur de Fedj Terbeh Délégation de Djedliane	614975	25250
6	Sans nom	Secteur de Mehreza Délégation de Djedliane	363581	26587
7	Sans nom	Secteur de Mehreza Délégation de Djedliane	94579	26588
8	Sans nom	Secteur de Aïn H'madna Délégation de Djedliane	272644	26590
9	Sans nom	Secteur de Mehreza Délégation de Djedliane	1307422	26586
10	Sans nom	Secteur de Mehreza Délégation de Djedliane	361973	26591
11	Sans nom	Secteur de Afrane Délégation de Foussana	300422	28397

N° d'ordre	Nom de l'immeuble comportant des constructions ou de la parcelle de terre	Localisation	Superficie en m2	N° T.P.D
12	Sans nom	Secteur de Mehreza Délégation de Djedliane	161722	26644
13	Sans nom	Secteur de Mehreza Délégation de Djedliane	195306	26645
14	Sans nom	Secteur d'Ejjoua Délégation de Tala	352894	26642
15	Sans nom	Secteur d'Ejjoua Délégation de Tala	472023	27629
16	Sans nom	Secteur Tala Est Délégation de Tala	68119	27630
17	Sans nom	Secteur de Chefai Délégation de Tala	206716	28392
18	Sans nom	Secteur d'El Hmad Délégation de Tala	146245	28393
19	Henchir Sbeïtla	Secteur d'El Khadhra Délégation de Sbeïtla	1499028	29167
20	Sans nom	Secteur d'Ejjoua Délégation de Tala	151268	29169

Art. 2. - Le ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 11 juillet 2005.

Zine El Abidine Ben Ali

MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DES RESSOURCES HYDRAULIQUES

Décret n° 2005-1983 du 11 juillet 2005, fixant le prix et les modalités de paiement, de stockage et de rétrocession des céréales pour la campagne 2005-2006.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques,

Vu le décret du 28 juin 1945, portant modification et codification des textes relatifs à la caisse générale de compensation, modifié et complété le décret du 26 juin 1947 et notamment son article 8,

Vu le décret du 31 mai 1956, relatif aux mesures propres à assurer l'équilibre financier du chemin de fer, transports des céréales et des produits de minoterie modifié par la loi n° 81-54 du 23 juin 1981,

Vu le décret-loi n° 62-10 du 3 avril 1962, portant création d'un office des céréales, légumineuses alimentaires et autres produits agricoles, modifié et complété par le décret-loi n° 70-7 du 26 septembre 1970, respectivement ratifiés par les lois n° 62-18 du 24 mai 1962 et n° 70-47 du 20 novembre 1970, tel que modifié par la loi n° 86-67 du 16 juillet 1986,

Vu la loi n° 86-106 du 31 décembre 1986, portant loi des finances pour la gestion 1987 et notamment son article 17,

Vu la loi n° 91-64 du 29 juillet 1991, relative à la concurrence et aux prix, l'ensemble des textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 99-41 du 10 mai 1999,

Vu la loi n° 99-101 du 31 décembre 1999, portant loi des finances pour l'année 2000 et notamment son article 35,

Vu le décret n° 90-1083 du 26 juin 1990, portant organisation de l'activité des collecteurs des céréales,

Vu le décret n° 2001-864 du 18 avril 2001, fixant le prix et les modalités de paiement, de stockage et de rétrocession des céréales pour la campagne 2000-2001.

Vu l'avis du ministre du commerce et de l'artisanat, du ministre des finances et du ministre du développement et de la coopération internationale,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décrète :

Article premier. - Les prix de base à la production des céréales saines, loyales et marchandes de la récolte de l'année 2005 sont fixes comme suit :

- blé dur : 30,500D/qL.

- blé tendre : 27,000 D/qL.
- triticale : 18,000 D/qL.

La commercialisation de l'orge est libre. Toutefois, un prix d'intervention fixé à 18,000 D/qL est appliqué par les organismes collecteurs et stockeurs au titre de l'acquisition d'orge qui leur sera livré, par les producteurs.

Art. 2. - Les prix normaux de rétrocession des céréales sont fixés comme suit :

- blé dur : 35,165D/qL
- blé tendre : 31,497D/qL
- orge : 22,077D/qL
- triticale : 22,077D/qL

Art. 3. - Sont appliquées pour la campagne 2005-2006 les dispositions du décret n° 2001-864 du 18 avril 2001, fixant le prix et les modalités de paiement, de stockage et de rétrocession des céréales pour la campagne 2000-2001 à l'exception des dispositions de l'article premier et du dernier paragraphe de l'article 6 dudit décret.

Art. 4. - Sont appliquées pour les campagnes 2001-2002, 2002-2003 et 2003-2004 et 2004-2005, les dispositions du décret n° 2001-864 du 18 avril 2001 susvisé.

Art. 5. - Le ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques, le ministre du commerce et de l'artisanat, le ministre développement et de la coopération internationale et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 11 juillet 2005.

Zine El Abidine Ben Ali

MAINTIEN EN ACTIVITE

Par décret n° 2005-1984 du 11 juillet 2005.

Monsieur Lotfi Bahri, professeur hospitalo-universitaire en médecine vétérinaires au ministère de l'agriculture et des ressources hydrauliques, est maintenu en activité pour une période d'une année, à compter du 1^{er} octobre 2005.

Par décret n° 2005-1985 du 11 juillet 2005.

Monsieur Abderrazak Daâloul, professeur de l'enseignement supérieur agricole au ministère de l'agriculture et des ressources hydrauliques, est maintenu en activité pour une deuxième année, à compter du 1^{er} octobre 2005.

Par décret n° 2005-1986 du 11 juillet 2005.

Monsieur Mohamed Hadj Ali Salem, professeur de l'enseignement supérieur au ministère de l'agriculture et des ressources hydrauliques, est maintenu en activité pour une quatrième année, à compter du 1^{er} octobre 2005.

Par décret n° 2005-1987 du 11 juillet 2005.

Monsieur Mohamed Bouslama, professeur de l'enseignement supérieur agricole au ministère de l'agriculture et des ressources hydrauliques, est maintenu en activité pour une période d'une année, à compter du 1^{er} octobre 2005.

Par décret n° 2005-1988 du 11 juillet 2005.

Monsieur Ali Dahman, professeur de l'enseignement supérieur agricole au ministère de l'agriculture et des ressources hydrauliques, est maintenu en activité pour une cinquième année, à compter du 1^{er} octobre 2005.

Par décret n° 2005-1989 du 11 juillet 2005.

Monsieur Mohsen Selmi, maître de conférences de l'enseignement supérieur agricole au ministère de l'agriculture et des ressources hydrauliques, est maintenu en activité pour une deuxième année, à compter du 1^{er} octobre 2005.

Par décret n° 2005-1990 du 11 juillet 2005.

Monsieur Mohamed Gueblaoui, assistant de l'enseignement supérieur au ministère de l'agriculture et des ressources hydrauliques, est maintenu en activité pour une période d'une année, à compter du 1^{er} août 2005.

Arrêté du ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques du 9 juillet 2005, portant approbation du cahier des charges types de la production animale selon le mode biologique.

Le ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques,

Vu la loi n° 99-30 du 5 avril 1999, relative à l'agriculture biologique et notamment son article 3,

Vu le décret n° 99-1142 du 24 mai 1999, fixant la composition et les modalités de fonctionnement de la commission nationale de l'agriculture biologique, modifié par le décret n° 2001-2406 du 8 octobre 2001,

Vu l'avis de la commission nationale de l'agriculture biologique du 18 février 2003.

Arrête :

Article unique. – Est approuvé, le cahier des charges type de la production animale selon le mode biologique annexé au présent arrêté.

Tunis, le 9 juillet 2005.

*Le ministre de l'agriculture
et des ressources hydrauliques*

Mohamed Habib Haddad

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

CAHIER DES CHARGES TYPE DE LA PRODUCTION ANIMALE SELON LE MODE BIOLOGIQUE

CHAPITRE PREMIER

- **ANIMAUX D'ELEVAGE ET PRODUITS ANIMAUX DE L'ESPECE :
BOVINE, PORCINE, OVINE ,CAPRINE ,EQUINE ,CAMELINE ; DES
VOLAILLES ET DES LAPINS :**

Section 1 : principes généraux

Article 1

Pour bénéficier des indications se référant à l'agriculture biologique, les animaux de l'espèce : bovine, porcine, ovine, caprine, équine cameline, des volailles et des lapins et les produits des animaux de leur provenance destinés à l'alimentation humaine doivent répondre aux règles fixées par le présent cahier des charges.

Article 2

Les produits de la chasse d'espèces sauvages ne sont pas considérés comme relevant du mode de production biologique.

Article 3

Les productions animales doivent permettre l'équilibre des systèmes agricoles en assurant les besoins du sol en matière organique et des végétaux en éléments nutritifs. Elles contribuent à l'établissement et au maintien des complémentarités sol - plante - animaux et animaux -sol.

Article 4

La plus grande diversité biologique possible doit être maintenue et le choix de races se fait en tenant compte de leur capacité à s'adapter aux conditions du milieu.

Article 5

L'alimentation des animaux doit répondre à leurs besoins physiologiques et doit être produite selon les règles de la production végétale biologique conformément à la section 5 « alimentation » du présent cahier des charges.

Article 6

La santé des animaux doit être gérée dans un cadre principalement préventif. Le recours aux traitements allopathiques ne sera autorisé qu'à titre exceptionnel.

Article 7

Le cadre de vie des animaux doit être conçu de telle sorte que les animaux disposent de suffisamment de liberté de mouvement en fonction du comportement spécifique de chaque espèce. Les bâtiments doivent être pourvus d'une bonne ventilation, permettre la diffusion de la lumière naturelle et assurer un confort suffisant aux animaux notamment par des équipements appropriés et une litière suffisante.

IL faut se débarrasser des déchets et des saletés d'une manière systématique dans et en dehors des immeubles de l'élevage chaque fois que la nécessité l'exige.

Article 8

Il est interdit de maintenir les animaux attachés. Par dérogation à ce principe, l'autorité compétente ou l'organisme de contrôle et de certification peut toutefois autoriser l'entravement pendant une période limitée pour certains animaux, moyennant justification par l'exploitant de la nécessité d'assurer la sécurité ou le bien-être du reste de son élevage.

Article 9

L'élevage selon le mode de production biologique est lié au sol. Les animaux doivent disposer d'un parcours. Le nombre d'animaux par unité de surface est limité de façon à assurer une gestion intégrée des productions animales et végétales sur l'exploitation. L'importance du cheptel dépendra étroitement des superficies disponibles pour l'épandage des effluents d'élevage et de l'utilisation éventuelle d'autres engrais organiques afin d'éviter tout impact négatif sur l'environnement.

Article 10

La présence d'animaux élevés dans l'exploitation suivant les principes de l'agriculture conventionnelle est acceptée à condition que leur élevage soit effectué dans une unité dont les bâtiments et les parcelles sont clairement séparés de l'unité produisant selon les règles de l'agriculture biologique et qu'ils soient de races différentes.

Article 11

Les mutilations des animaux telles que coupe de queue, de dents, écornage, débécquage, écrêtage et la castration physique, ne peuvent pas être effectuées systématiquement en agriculture biologique. Cependant, la castration physique est autorisée pour la production de chapons.

Certaines de ces opérations peuvent cependant être autorisées par l'organisme de contrôle et de certification pour des raisons de sécurité ou si elles visent à améliorer la santé, le bien-être et l'hygiène des animaux et à assurer la qualité des produits. Ces mutilations doivent être effectuées à l'âge le plus approprié par du personnel qualifié et réduire au minimum toute souffrance des animaux. Les animaux ne devront pas être frappés par des objets pouvant provoquer des blessures ou des meurtrissures. L'usage de cannes électriques pour pousser les animaux est interdit.

Article 12

Les organismes génétiquement modifiés (OGM), leurs parties et produits dérivés ne doivent pas être utilisés dans des produits étiquetés comme étant issus du mode de production biologique et peuvent être utilisés dans les médicaments vétérinaires.

Article 13

Les aliments des animaux, les matières premières pour aliments des animaux, les aliments composés pour animaux, les additifs dans l'alimentation des animaux, les auxiliaires de fabrication des aliments des animaux et certains produits utilisés dans l'alimentation des animaux ne doivent pas avoir été élaborés en utilisant des organismes génétiquement modifiés ou leurs produits dérivés.

Section 2 : Origine des animaux

Article 14

Pour les différents types d'élevage, les animaux doivent provenir d'exploitations qui produisent selon les règles de production fixées par le présent cahier des charges .

Les informations relatives à l'origine de l'animal (origine biologique ou non biologique) doivent être enregistrées dans le registre de l'élevage.

Article 15

Par dérogation et pendant une période transitoire prenant fin en 2010, lorsqu'un cheptel est constitué pour la première fois et en l'absence d'une quantité suffisante d'animaux élevés selon le mode de production biologique, des animaux non élevés selon ce mode peuvent être introduits dans une exploitation d'élevage biologique sous réserve des conditions suivantes :

- Les volailles destinées à la production d'œufs ne doivent pas être âgées de plus de dix-huit semaines.
- Les volailles de chair doivent être âgées de moins de trois jours au moment où elles quittent leur unité de production d'origine .
- Les veaux , poulains et chamelons doivent être élevés conformément aux prescriptions du présent cahier des charges dès leur sevrage et, en tout état de cause, doivent être âgés de moins de six mois
- Les agneaux et les chevreaux doivent être élevés conformément aux prescriptions du présent cahier des charges dès leur sevrage et, en tout état de cause, doivent être âgés de moins de quarante-cinq jours.
- Les lapereaux doivent être élevés conformément aux prescriptions du présent cahier des charges dès leur sevrage et, en tout état de cause, doivent être âgés de moins de 5 semaines.
- Les lapins reproducteurs peuvent être introduits à 4 mois d'âge au maximum.
- Les porcelets doivent être élevés conformément aux prescriptions du présent cahier des charges dès leur sevrage et peser moins de 25 kg.

Article 16

Le renouvellement ou la reconstitution du cheptel est autorisée par l'autorité compétente si des animaux élevés selon le mode biologique ne sont pas disponibles et dans les cas suivants :

- Mortalité élevée des animaux due à des maladies ou des catastrophes naturelles (inondation, sécheresse, chaleurs...) ;
- Volailles destinées à la production d'œufs pour autant qu'elles ne soient pas âgées de plus de dix-huit semaines ;
- Volailles de chair âgées de moins de trois jours
- Porcs dès leur sevrage, devant peser moins de 25 kg.

Article 17

Dans le cas de non disponibilité d'animaux élevés selon le mode de production biologique et pour compléter l'accroissement naturel et assurer le renouvellement du troupeau et après avis de l'organisme de contrôle et de certification, du bétail peut être introduit chaque année sous forme d'animaux femelles (nullipares), provenant d'élevages non biologiques à concurrence d'un maximum de 10% du cheptel d'équidés, de camélidés, de ratites ou de bovins adultes et de 20% du cheptel porcin, ovin ou caprin.

Article 18

Les pourcentages que prévoit l'article 17 du présent cahier des charges ne sont pas applicables aux unités de production dont le cheptel est constituée de moins de dix équidés, camélidés , ratites ou bovins ou moins de cinq porcins, ovins ou caprins. Dans le cas de ces unités, le renouvellement précité est limité à, tout au plus, un animal par an.

Article 19

Ces pourcentages peuvent être portés à 40% moyennant l'accord de l'autorité compétente dans les cas particuliers suivants :

- Lors d'une extension importante de l'élevage de plus de 30 % par an des animaux adultes
- Lors d'un changement de race
- Lors d'une nouvelle spécialisation du cheptel

Article 20

Lorsque les animaux sont issus d'unités de production dont les pratiques ne répondent pas aux prescriptions du présent cahier des charges, l'autorité compétente et l'organisme de contrôle et de certification doivent vérifier le statut sanitaire des animaux et peuvent prendre des mesures particulières, telles que : des examens de dépistage ou de mise en quarantaine des bêtes.

Section 3 : Reproduction

Article 21

La reproduction est basée sur la monte naturelle .L'insémination artificielle peut être utilisée à condition que les semences utilisées soient issues des reproducteurs produits selon le mode biologique . Par contre , sont interdits le transfert d'embryon ainsi que l'utilisation d'hormones en vue de contrôler l'ovulation excepté pour le traitement vétérinaire d'un animal individuel.

Article 22

L'introduction de mâles destinés à la reproduction en provenance d'élevages non biologiques est autorisée pour autant que ces animaux soient ensuite élevés et nourris de façon permanente suivant les règles définies dans le présent cahier des charges.

Article 23

Pour l'élevage cunicole biologique, les mises-bas se succèdent pour une même femelle, à des intervalles de 3 mois au minimum.

Section 4 : Période de conversion

Article 24

Lors d'une conversion d'un élevage conventionnel au mode de production biologique, la totalité de la surface destinée à la production d'aliments des animaux doit répondre aux règles du cahier des charges type de la production végétale selon le mode biologique.

Article 25

Pour que les produits de l'élevage puissent être vendus avec la dénomination « produit biologique », les élevages en conversion doivent respecter les règles du présent cahier des charges durant une période d'au moins :

- douze mois pour les équidés, camélidés et les bovins destinés à la production de viande
- six mois pour les ovins, caprins et les porcins
- six mois pour les animaux élevés pour la production de lait
- huit mois pour les ratites
- dix semaines pour les volailles de chair introduites avant l'âge de trois jours
- six semaines pour les volailles destinées à la production d'œufs.
- trois mois pour les lapins

Article 26

Dans les cas d'introduction d'animaux en provenance d'élevages conventionnels, les conditions de limitation énoncées à l'article 25 doivent être respectées pour pouvoir vendre les produits comme étant issus de l'agriculture biologique.

Article 27

Par dérogation à l'article 25 et aux fins de constitution d'un cheptel ou d'un troupeau, les veaux, les ovins et les caprins destinés à la production de viande peuvent être vendus comme provenant d'un élevage conduit selon le mode de l'agriculture biologique pendant une période transitoire prenant fin en 2010, à condition :

- qu'ils proviennent d'un élevage extensif
- qu'ils aient été élevés dans une exploitation conforme aux règles de la production agricole biologique jusqu'au moment de leur vente ou de leur abattage et ce pendant une période minimale de six mois pour les veaux et de deux mois pour les ovins et les caprins
- que l'origine des animaux soit conforme aux conditions indiquées à l'article 15 du présent cahier des charges.

Article 28

Conversion simultanée

Par dérogation aux articles 25, 29 et 33 s'il est procédé à la conversion simultanée de l'ensemble de l'unité de production, y compris de l'activité d'élevage, des pâturages et/ou des terres utilisées pour l'alimentation des animaux, la période totale de conversion est ramenée à vingt-quatre mois sous réserve des conditions suivantes :

- la dérogation n'est applicable qu'aux animaux et à leur descendance qui existaient déjà et, en même temps aux terres cultivées pour l'alimentation des animaux ou pâturées avant la conversion
- les produits destinés à l'alimentation des animaux doivent provenir pour l'essentiel de l'unité de production elle-même.

Section 5 : Alimentation

Article 29

L'alimentation doit être assurée entièrement par des fourrages et des aliments produits selon les règles de la production végétale biologique.

Article 30

Les antibiotiques, les coccidiostatiques, les substances médicamenteuses, les stimulants de croissance ou toute autre substance destinée à stimuler la croissance

ou la production et extraite par biotechnologie utilisant les OGM ne sont pas autorisés dans l'alimentation des animaux produits selon le mode biologique.

Article 31

L'exploitation agricole assure elle-même la production des aliments destinés aux animaux. En raison de certaines situations particulières liées essentiellement à la disponibilité en produits alimentaires, l'achat d'aliments biologiques peut être autorisé uniquement auprès d'exploitations ou d'entreprises respectant les règles de la production et de la transformation biologiques.

Article 32

A titre dérogatoire et pour une période transitoire prenant fin en 2010, le pourcentage maximum autorisé par an pour les aliments conventionnels est de 20 % pour les ruminants et de 30 % pour les non ruminants. Ces chiffres sont calculés chaque année et exprimés en pourcentage de matière sèche des aliments d'origine agricole.

Cette dérogation n'est valable que si l'éleveur démontre à l'organisme de contrôle et de certification qu'il n'est pas en mesure d'obtenir des aliments exclusivement d'origine biologique.

Article 33

L'incorporation dans la ration alimentaire d'aliments provenant de matière première en conversion est autorisée à concurrence de 30% en moyenne dans la composition de la ration alimentaire de base. Lorsque ces aliments provenant de matière première en conversion proviennent d'une unité de la même exploitation, ce chiffre peut être porté à 60%.

Article 34

L'alimentation des jeunes mammifères doit être basée sur le lait naturel et surtout maternel.

Tous les mammifères doivent être nourris au lait naturel pendant une période minimale de trois mois pour les races bovines laitières ; de six mois pour les races bovines allaitantes ; de quarante cinq jours pour les ovins et caprins ; de trente cinq jours pour les lapereaux et de quarante jours pour les porcins.

Article 35

La transhumance n'est autorisée qu'à titre exceptionnel en période de disette et après autorisation de l'organisme de contrôle et de certification. Le déplacement du cheptel doit être assuré exclusivement par les moyens de transport conformément aux conditions prévues à la section 10 du présent cahier des charges.

Article 36

Pour les herbivores, les systèmes d'élevage doivent reposer sur une utilisation maximale des pâturages, selon la disponibilité des pâturages pendant les différentes périodes de l'année. Au moins 60 % de la matière sèche composant la ration

journalière doit provenir des fourrages grossiers, frais, fanés, pré-fanés ou ensilés. L'organisme de contrôle et de certification et après avis de l'autorité compétente peut ramener ce chiffre à 50 % pour les animaux élevés pour la production laitière pour une période maximale de trois mois en début de lactation .

Article 37

Par dérogation à l'article 32 et sur demande de l'organisme de contrôle et de certification en cas de perte de production fourragère due notamment à des conditions météorologiques défavorables pour une zone déterminée et après avis de la commission nationale pour l'agriculture biologique, est accordée une autorisation d'utilisation d'un pourcentage ne dépassant pas 40 % pour les ruminants et 60 % pour les non ruminants d'aliments conventionnels pour une durée limitée et à des opérateurs individuels.

Article 38

Dans le cas des volailles de chair, la ration alimentaire de base doit comporter au moins 65 % de céréales .

Article 39

L'alimentation des lapins doit être basée sur une utilisation maximale des fourrages soit en pâturage direct soit par affouragement en vert ou en sec. La quantité maximale de concentré consommable par les lapins est limitée à 30 % de la ration journalière en matière sèche.

Article 40

Du fourrage grossier, frais ou sec ou de l'ensilage doivent être ajoutés à la ration journalière des porcs et des volailles notamment grâce aux parcours.

Article 41

Seuls les produits énumérés à l'annexe I partie B « B3 » du présent cahier des charges peuvent être utilisés tant comme additifs que comme auxiliaires de fabrication de l'ensilage.

Article 42

Les matières premières conventionnelles pour aliments des animaux d'origine agricole ne peuvent être utilisées dans l'alimentation des animaux que si elles sont énumérées à l'annexe I partie A ; A1 du présent cahier des charges sous réserve des limites quantitatives prévues dans le présent cahier des charges , et uniquement si elles sont produites ou élaborées sans utilisation de solvants organiques.

Article 43

Les matières premières d'origine animale qu'elles soient conventionnelles ou issues du mode de production biologique ne peuvent être utilisées pour les aliments des animaux que si elles sont énumérées à l'annexe I partie A ; A2 et sous réserve des limites quantitatives prévues dans le présent cahier des charges.

Article 44

Afin de satisfaire les besoins nutritionnels des animaux, seuls les produits énumérés à l'annexe I partie B ; B1, B2 peuvent être utilisés comme compléments alimentaires dans l'alimentation des animaux.

Article 45

Les aliments des animaux, les aliments composés pour animaux et/ou les matières premières pour aliments des animaux fournis aux éleveurs doivent avoir été élaborés selon les dispositions de la loi n°30-99 du 05 Avril 1999 relative à l'agriculture biologique.

Leur élaboration tient compte notamment :

- de l'origine des matières premières,
- du stockage des matières premières,
- des procédés de fabrication.

Ces aliments doivent provenir :

- soit d'entreprises de fabrication certifiées et contrôlées selon les dispositions de la loi n°30-99 du 05 Avril 1999 relative à l'agriculture biologique et le décret n°409-2000 du 14 Février 2000 fixant les conditions d'agrément des organismes de contrôle et de certifications et les procédures de contrôle et de certification dans le domaine de l'agriculture biologique.
- soit d'entreprises de fabrication opérant comme sous-traitants pour d'autres entreprises certifiées et contrôlées et se portant responsables de l'entreprise sous-traitante.

Dans ce second cas, l'organisme de contrôle et de certification doit s'assurer que l'entreprise sous-traitante respecte les règles d'élaboration des aliments telles que définies ci-dessus et qu'elle est bien certifiée et contrôlée.

Section 6 : Prophylaxie et soins vétérinaires

Article 46

La prévention des maladies est basée sur le choix adéquat des races adaptées aux conditions locales, sur une alimentation équilibrée et de qualité, sur le maintien d'une densité de peuplement appropriée conformément à l'annexe III et IV du présent cahier des charges, ainsi que sur le recours aux défenses naturelles des animaux et l'utilisation rationnelle des parcours.

Article 47

L'éleveur doit veiller à assurer une surveillance de son troupeau afin de détecter toute anomalie.

Article 48

Les animaux blessés ou présentant des symptômes de maladies doivent être soignés sans délai, si nécessaire dans des conditions d'isolement et dans des locaux adaptés.

Article 49

Les traitements basés sur des extraits de plantes sauf antibiotiques, des oligo-éléments et des produits figurant à l'annexe I partie B ainsi que l'utilisation de produits à dilution homéopathique (substances végétales, animales ou minérales) sont autorisés sans restriction.

Article 50

Les traitements allopathiques ou antibiotiques préventifs sont interdits, de même que l'usage de toute substance destinée à stimuler la croissance et/ou la production. Les hormones destinées à induire ou à synchroniser les chaleurs sont également interdites. Les traitements hormonaux peuvent cependant être utilisés pour le traitement individuel d'un animal ayant des problèmes de reproduction.

Article 51

Dans les cas où une maladie ne peut être soignée par les traitements préconisés à l'article 49, les traitements allopathiques peuvent être utilisés dans le but de sauver la vie de l'animal, pour lui éviter des souffrances ou s'il s'agit du seul moyen susceptible de lui restituer un bon état de santé.

Article 52

Les vaccins peuvent être utilisés lorsque la présence des maladies est reconnue dans la zone où se trouve l'exploitation ainsi que pour les vaccinations rendues obligatoires par l'autorité compétente.

Article 53

Les traitements allopathiques doivent être effectués sous la responsabilité d'un médecin vétérinaire, et la nature du produit sera clairement mentionnée, de même que la durée du traitement et le délai d'attente préconisé avant la consommation des produits selon l'article 54 du présent cahier des charges. Ces informations seront inscrites dans le carnet d'élevage et déclarées à l'organisme de contrôle et de certification. Les animaux traités seront clairement identifiés ; individuellement pour les gros animaux, individuellement ou par lot pour les volailles et les petits animaux.

Article 54

Les délais d'attente entre le traitement avec des médicaments de synthèse tel que définis dans les articles 50, 52 et 53 du présent cahier des charges et la possibilité de vendre des produits animaux sous la dénomination biologique sont doublés par rapport à la période d'attente légale.

Article 55

Pour l'ensemble des productions animales, si un animal ou un groupe d'animaux reçoivent plus de deux traitements curatifs autres qu'antiparasitaires avec des produits allopathiques au cours d'un cycle annuel de production ou de leur cycle de vie si ce dernier est inférieur à un an, les produits animaux obtenus ne pourront être vendus sous la dénomination biologique au cours de l'année concernée.

Article 56

Par dérogation à l'article 55 il est toléré de procéder aux traitements suivants (tout en respectant les dispositions de l'article 54) par espèce en un an (a) ou par cycle de vie productive (b) :

Espèces	Nombre maximum de traitements allopathiques autorisés <u>hors anti-parasitaires</u>	Nombre maximum d'antiparasitaires allopathiques	Nombre total maximum de traitements allopathiques <u>dont antiparasitaires</u>
Volailles de chair (b)	0	0	0
Poules pondeuses conduites en bio à partir de 12 semaines (b)	1	2	2
Poules pondeuses en bio à moins de 3 jours (b)	2	2	3
Ovins, Caprins (a)	2	2*	3*
Agneaux, chevreaux (b)	1	3	3
Porcins reproducteurs (a)	2	2	3
Porcs charcutiers (b)	1	1	2
Porcelets de lait (b)	0	0	0
Bovins (a et b)	2	2*	2*
Veaux de boucherie (b)	1	1	2
Equins (b)	2	2*	2*
Lapins reproducteurs (a)	2	2	4
Lapereaux (b)	1	1	1

(*) à titre exceptionnel, pour la maîtrise des ectoparasites . un traitement antiparasitaire allopathique supplémentaire pourra être autorisé par l'organisme de contrôle et de certification.

Section 7 : L'identification des animaux vivants

Sous section : Identification des mammifères

Article 57 :

L'identification des animaux vivants des espèces bovines, équine, ovine, caprine et cameline doit être effectuée conformément à la réglementation nationale en vigueur.

Les porcelets et les lapereaux doivent être identifiés individuellement par tatouage à l'encre de chine à l'oreille du numéro de la semaine de naissance.

Pour les animaux de l'espèce porcine, le tatouage du numéro de cheptel attribué par l'autorité compétente est effectué au moins trois semaines avant l'enlèvement des animaux de la ferme. L'identification par boucle est acceptée pour les animaux à pigmentation noire.

Article 58

Lors de la vente des animaux, l'opérateur établit un bon de livraison tiré d'un carnet à 4 souches numérotés fourni par l'organisme certificateur sur lequel figurent les indications minimales suivantes : Nom et adresse de l'opérateur, nom et adresse de l'organisme certificateur, espèce et nombre d'animaux, âge, date de naissance, numéro d'identification, destinataire, lieu d'abattage, engagement du producteur concernant le respect du mode de production biologique pour l'animal livré, date et signature :

- la première souche (ou les deux premières souches) est destinée à l'acheteur/ aux acheteurs qui devra la conserver avec la facture d'achat comme élément de preuve de traçabilité ;
- la deuxième souche est destinée à l'abattoir qui devra la conserver comme élément de preuve de traçabilité ;
- la troisième souche est conservée par l'éleveur.

D'autres systèmes d'identification garantissant la traçabilité pourront être utilisés, après avis de l'autorité compétente et de l'organisme de contrôle et de certification.

Cette identification est reportée sur le cahier d'élevage ainsi que sur les documents d'accompagnement à l'abattoir.

Sous section : Identification des volailles

Article 59 :

L'identification des volailles de chair et des poules pondeuses doit se faire par baguage individuel pour un lot de volailles du même âge, de même espèce, de même souche, à l'aide d'une bague inviolable, au plus tard à la cinquième semaine de vie de l'animal.

Article 60

Les bagues doivent porter les indications suivantes : n° de l'organisme de contrôle et de certification sur une face, identification du producteur et n° de lot sur l'autre face. Dans le cas de petite production - moins de 10 000 volailles par an - destinée à la vente locale, seule une identification du producteur sur la deuxième face de la bague est exigée.

D'autres systèmes d'identification garantissant la traçabilité pourront être utilisés après avis de l'autorité compétente et de l'organisme certificateur. Cette identification est reportée sur le cahier d'élevage et/ou la fiche de lot.

Elle est également portée sur tous les documents d'accompagnement à l'abattoir ainsi que sur les factures pour le nombre d'animaux issus de ces lots.

Section 8: Bâtiments d'élevage et parcours, équipements de stockage d'effluents d'élevage et d'ensilage

Article 61

Le logement des animaux élevés selon le mode biologique doit fournir :

- -une aération suffisante et une lumière naturelle
- -un espace suffisant au mouvement des animaux
- -un accès aisé aux points d'alimentation et de distribution d'eau.

Article 62

Lorsque les animaux sont élevés en groupe , la taille de ces groupes doit être constituée en fonction des stades de développement des animaux et de leurs besoins comportementaux .

Article 63

L'utilisation de matériaux dans la construction des bâtiments ainsi que de produits de traitement pouvant avoir des effets toxiques pour les animaux est interdite.

Article 64

Les espaces en plein air, les aires d'exercice extérieures ou parcours extérieurs doivent au besoin, offrir en fonction de l'espèce et de la race concernée ainsi que des conditions météorologiques locales, des protections suffisantes contre la pluie ,le vent, le soleil et les températures extrêmes.

Article 65

Les bâtiments d'élevage ne seront pas obligatoires dans des zones où des conditions climatiques appropriées permettent aux animaux de vivre à l'extérieur.

Article 66

Les surfaces minimales des bâtiments et des aires d'exercice en plein air ainsi que d'autres caractéristiques des locaux destinés aux différentes espèces et types de production sont fixées à l'annexe IV du présent cahier des charges.

Article 67

En plein air, la densité de peuplement des animaux se trouvant sur des pâturages , d'autres herbages , des landes ,des zones humides et d'autres habitats naturels ou semi-naturels doit être suffisamment basse pour éviter le piétinement du sol et la surexploitation de la végétation.

Article 68

Le chargement en animaux pour l'exploitation doit être établi compte tenu des normes de l'annexe III du présent cahier des charges (2 Unités de grands bétails (UGB)= 170 Kg d'azote/ha de la S.A.U et par an).

Article 69

Les locaux, les enclos, l'équipement et les ustensiles doivent être convenablement nettoyés et désinfectés pour prévenir toute infection croisée et le développement d'organismes vecteurs de maladies. Seuls les produits énumérés à l'annexe II peuvent être utilisés.

Article 70

Les excréments, l'urine et la nourriture non consommée ou dispersée doivent être enlevés aussi souvent que nécessaire pour réduire au maximum les odeurs et éviter d'attirer des insectes ou des rongeurs. Seuls les produits énumérés dans l'annexe II peuvent être utilisés pour l'élimination des insectes et autres organismes nuisibles dans les bâtiments et autres installations où sont gardés des animaux.

Sous section : Les Mammifères

Article 71

Le cheptel reproducteur ainsi que les animaux destinés à la production laitière doivent pouvoir accéder aux pâturages ou à des aires d'exercice extérieures chaque fois que les conditions climatiques et que l'état du sol le permettent .

Article 72

Les taureaux , les camélidés et les équidés de plus d'un an doivent avoir accès aux pâturages ou à une aire d'exercice en plein air ou à un parcours extérieur.

Article 73

Par une dérogation accordée par l'organisme de contrôle et de certification , la phase finale d'engraissement du cheptel bovin, porcin et ovin pour la production de viande peut avoir lieu à l'intérieur pour autant que la période passée à l'intérieur n'excède pas un cinquième de leur vie et, en tout cas , une période maximale de trois mois

Article 74

Les sols des bâtiments d'élevage doivent être lisses et non glissants .Au moins la moitié de la surface totale du sol doit être en dur et ne peut donc être constituée de caillebotis ou de grilles.

Article 75

Les bâtiments d'élevage doivent disposer d'une aire de couchage ,de repos confortable , propre et sèche , d'une taille suffisante ,consistant en une construction en dur non pourvue de caillebotis.

L'aire de repos doit être pourvue d'une aire de couchage recouverte de litière .La litière doit être constituée de paille ou de matériaux naturels adaptés. La litière peut être améliorée et enrichie avec tous les produits minéraux autorisés comme engrais en agriculture biologique selon le cahier des charges de la production végétale biologique .

Article 76

Le logement des veaux âgés de plus d'une semaine dans des box individuels est interdit.

Article 77

Les truies doivent être maintenues en groupes, sauf en fin de gestation et pendant la période d'allaitement. Les porcelets ne peuvent être gardés dans des cages. Des aires d'exercice doivent permettre aux animaux de satisfaire leurs besoins naturels. Aux fins de cette dernière activité, différents substrats peuvent être utilisés.

Article 78

Les cages utilisés dans les élevages cunicoles doivent avoir un parterre en bois ou en plastique et une hauteur minimale de 50 cm pour assurer le confort des animaux.

Sous section : Les Volailles

Article 79

Les volailles doivent être élevées au sol et ne peuvent être gardées en cages.

Article 80

Les oiseaux aquatiques doivent avoir accès à un cours d'eau, un étang ou un lac lorsque les conditions météorologiques le permettent afin de respecter les exigences en matière de bien-être des animaux ou des conditions d'hygiène.

Article 81

Pour toutes les volailles, les bâtiments doivent remplir les conditions minimales suivantes :

- un tiers au moins de la surface doit être en dur et ne peut donc être constituée de caillebotis ou de grilles, elle doit être couverte d'une litière telle que paille, copeaux de bois, sable ou tourbe.
- dans le bâtiment avicole pour poules pondeuses, une partie suffisante de la surface accessible aux poules doit être destinée à la récolte des déjections,
- ils doivent être équipés de perchoirs en nombre et en dimension adaptés à l'importance du groupe et à la taille des oiseaux comme le prévoit l'annexe IV du présent cahier des charges.
- ils doivent être munis de trappes de sortie/entrée d'une dimension adéquate et d'une longueur combinée d'au moins 4m par 100 m² de surface du bâtiment accessible aux oiseaux

chaque bâtiment avicole doit compter au maximum :

- 4800 poulets
- 3000 poules pondeuses
- 5200 pintades
- 4000 canards de Barbarie ou de Pékin femelles
- 3200 canards de Barbarie ou de Pékin mâles ou autres canards
- 2500 chapons oies ou dindes

- la surface totale utilisable des bâtiments avicoles pour volailles de chair de toute unité de production ne doit pas dépasser 1600 m².

Article 82

Pour les poules pondeuses, la lumière naturelle peut être complétée par une lumière artificielle pour assurer journallement un maximum de seize heures de luminosité avec une période de repos nocturne en continu sans lumière artificielle d'au moins huit heures.

Article 83

Les volailles doivent avoir accès à un parcours extérieur lorsque les conditions météorologiques le permettent et chaque fois que cela est possible pendant au moins un tiers de leur vie. Ces parcours extérieurs doivent être couverts principalement de végétation, disposer d'équipements de protection et permettre aux animaux d'avoir aisément accès à des abreuvoirs et à des mangeoires en nombre suffisant.

Article 84

Pour des raisons sanitaires, les bâtiments doivent être vidés de tout animal entre chaque bande d'élevage de volailles. Pendant cette période, le bâtiment et ses équipements doivent être nettoyés et désinfectés. La durée minimale du vide sanitaire doit permettre la repousse de la végétation dans les parcours. Pour les bâtiments elle est fixée à 14 jours. L'organisme de contrôle et de certification peut prolonger cette période si les conditions sanitaires l'exigent. Ces exigences ne sont pas applicables aux petits groupes de volailles qui ne sont pas gardés dans des parcours et qui peuvent se déplacer librement toute la journée.

Section 9 : Age d'abattage

Article 85

L'âge minimal d'abattage de la volaille doit être de :

- 81 jours pour les poulets,
- 150 jours pour les chapons,
- 49 jours pour les canards de Pékin,
- 70 jours pour les canards de Barbarie femelles,
- 84 jours pour les canards de Barbarie mâles,
- 92 jours pour les canards mulards,
- 94 jours pour les pintades,
- 140 jours pour les dindes et oies,
- 101 jours pour les dindes femelles de souches destinées à la découpe,
- 126 jours pour les dindons mâles de souches destinées à la découpe,
- 13 Mois pour les autruches

Dans les cas où les producteurs n'appliquent pas ces règles d'âge minimal d'abattage, ils doivent recourir à des souches à croissance lente.

Pour les porcs, l'âge minimal d'abattage est de 182 jours de vie conformément à la durée de conversion inscrite à l'article 25 du présent cahier des charges.

Pour les lapins, l'âge minimal d'abattage est de 100 jours.

Le poids d'abattage des ovins, bovins et des camelins est soumis à réglementation en vigueur.

Le poids d'abattage des caprins est de 16 à 18 Kg de poids vif pour les races à viande et de 10 à 12 Kg de poids vif pour les races laitières.

Section 10 : Le Transport

Article 86

Le transport des animaux doit être effectué de façon à limiter le stress des animaux et être le plus court possible. L'embarquement et le débarquement doivent être effectués sans brutalité et l'utilisation de calmants avant et durant le trajet est interdite.

Article 87

La durée du transport avant abattage ne devra pas dépasser 2 heures. Dans ce cas, les animaux devront passer au moins 3 heures dans l'enceinte du lieu d'abattage avant d'être abattus.

Article 88

La durée du transport avant abattage peut dépasser 2 heures en cas de dérogation accordée par l'organisme de contrôle et de certification, notamment dans le cas d'élevages éloignés des lieux d'abattage appropriés.

En tout état de cause la durée maximale de transport ne devra pas dépasser 8 heures. A l'issue de cette durée de transport les animaux doivent être déchargés, alimentés et abreuvés et bénéficier d'une période de repos d'au moins 24 heures dans un point d'arrêt agréé avant d'effectuer une nouvelle période de transport de huit heures.

Article 89

Lorsque la durée du transport dépasse les 2 heures, l'organisme de contrôle et de certification devra définir avec précision les conditions de transport et notamment : sécurité des animaux, densité, mode d'entravement, hauteur minimale et surface minimale disponible pour l'animal, fréquence des abreuvements et de l'alimentation, qualité de la litière.

Dans ce cas, les animaux devront passer au moins 24 heures dans l'enceinte du lieu d'abattage avant d'être abattus.

CHAPITRE DEUX

APICULTURE ET PRODUITS APICOLES

Section 1 :Principes généraux

Article 90

L'apiculture est une activité importante qui contribue à la protection de l'environnement et à la production agroforestière grâce à l'action pollinisatrice des abeilles.

Article 91

La qualification des produits apicoles comme étant issus de productions biologiques est étroitement liée aux caractéristiques des traitements appliqués aux ruches, à la qualité de l'environnement et aux conditions d'extraction de transformation et de stockage des produits apicoles.

Article 92

Lorsqu'un opérateur exploite plusieurs unités apicoles dans la même zone ou dans des zones différentes, toutes les unités doivent répondre aux prescriptions du présent cahier des charges.

Section 2: Origine des abeilles

Article 93

Lors du choix des souches , il faut tenir compte de la capacité des animaux à s'adapter aux conditions du milieu , de leur vitalité et de leur résistance aux maladies. La préférence est donnée à l'utilisation de l'espèce *Apis Mellifera* (race locale) et des écotypes locaux.

Article 94

Les ruchers doivent être constitués par division des colonies ou résulter de l'achat d'essaims ou de ruches provenant d'unités répondant aux prescriptions du présent cahier des charges.

Article 95

Sous réserve de l'accord préalable de l'organisme de contrôle et de certification , les ruchers existant dans l'unité de production et ne répondant pas aux prescriptions du présent cahier des charges peuvent être convertis.

Article 96

La reconstitution de ruchers est autorisée par l'autorité compétente ou l'organisme de contrôle et de certification en l'absence de ruchers en conformité avec le présent cahier des charges, en cas de mortalité élevée des animaux due à des maladies ou à des catastrophes moyennant l'application d'une période de conversion.

Article 97

Aux fins de renouvellement du rucher, 10% par an des reines et des essaims ne répondant pas au présent cahier des charges peuvent être intégrés à l'unité à condition que les reines et les essaims soient placés dans des ruches dont les rayons ou les cires gaufrées proviennent d'unités d'agriculture biologique. Dans ce cas, la période de conversion n'est pas obligatoire.

Section 3 : Période de conversion

Article 98

Les produits apicoles ne peuvent être vendus en faisant référence au mode de production biologique que si les dispositions fixées dans le présent cahier des charges ont été respectées pendant au moins un an.

Article 99

Pendant la période de conversion, la cire doit être remplacée conformément aux exigences prévues à l'article 119 du présent cahier des charges.

Article 100

Si un traitement est administré avec des produits allopathiques chimiques de synthèse, les colonies traitées doivent, pendant la période des soins, être placées dans des ruchers d'isolement et toute la cire doit être remplacée par de la cire répondant aux prescriptions du présent cahier des charges. Dans ce cas, ces colonies sont soumises à une période de conversion d'un an.

Section 4 : Alimentation

Article 101

Au terme de la saison de production, il faut laisser aux ruches des réserves de miel et de pollen pour assurer l'hivernage.

Article 102

L'alimentation artificielle des colonies est autorisée lorsque la survie des ruches est compromise par des conditions climatiques extrêmes. L'alimentation artificielle doit être constituée de miel issu de l'apiculture biologique, provenant de préférence de la même unité de production.

Article 103

L'utilisation de sirop de sucre ou de mélasses produits selon le mode biologique au lieu du miel issu de l'agriculture biologique pour l'alimentation artificielle, en particulier lorsque les conditions climatiques extrêmes l'exigent, peut être autorisée par l'organisme de contrôle et de certification pour une période transitoire prenant fin le 31 Décembre 2010.

Article 104

En cas de recours à une alimentation artificielle, le registre de rucher doit porter les informations relatives au type de produit, dates, quantités et ruches où elle a été utilisée.

Section 5 : Prophylaxie et soins vétérinaires.

Article 105

Dans l'apiculture, la prévention des maladies repose sur les principes suivants :

- a) le choix de races résistantes appropriées
- b) l'application de certaines pratiques favorisant une bonne résistance aux maladies et la prévention des infections, telles que le renouvellement régulier des reines, le contrôle systématique des ruches destiné à déceler les anomalies sur le plan sanitaire, la maîtrise du couvain mâle dans les ruches, la désinfection du matériel et des équipements à intervalles réguliers, la destruction du matériel ou des sources contaminés, le renouvellement régulier des cires et la constitution de réserves suffisantes de pollen et de miel dans les ruches.

Article 106

Si malgré toutes les mesures préventives mentionnées à l'article 105, les colonies viennent à être malades ou infestées, elles doivent être traitées immédiatement et, si nécessaire, les colonies peuvent être placées dans des ruches d'isolement.

Article 107

L'utilisation de médicaments vétérinaires en apiculture selon le mode biologique doit répondre aux dispositions et réglementations nationales et respecter les principes suivants :

- a) les produits phytothérapeutiques et homéopathiques doivent être utilisés de préférence aux produits allopathiques de synthèse à condition qu'ils aient un effet thérapeutique réel sur la maladie à laquelle s'applique le traitement.

b) si les produits précités s'avèrent ou risquent de s'avérer inefficaces pour éradiquer une maladie ou une infestation susceptible de détruire les colonies ,on pourra recourir à des médicaments allopathiques chimiques de synthèse sous la responsabilité d'un médecin vétérinaire et de l'organisme de contrôle et de certification , les ruches qui ont subi ces traitements doivent obligatoirement passer par une période de conversion.

c) l'utilisation de médicaments vétérinaires allopathiques chimiques de synthèse à des fins de traitement préventif est interdite .

d) sans préjudice du principe visé au point (a) l'utilisation des acides formique, lactique , acétique et oxalique et des substances suivantes : menthol, thymol, eucalyptol ou camphre peut être autorisée en cas d'infestation par *Varroa jacobsoni*.

Article 108

Lorsque des médicaments vétérinaires doivent être utilisés, il y a lieu de noter clairement le type de produit ainsi que les détails du diagnostic , de la posologie, du mode d'administration, la durée du traitement ainsi que le délai d'attente légal ; ces informations doivent être communiquées à l'organisme de contrôle et de certification avant la commercialisation des produits en tant que produits issus de l'agriculture biologique

Section 6 : Gestion de l'élevage et l'identification

Article 109

La destruction des abeilles dans les rayons en tant que méthode associée à la récolte de produits apicoles est interdite.

Article 110

Toute mutilation telle que le rognage des ailes des reines est interdite.

Article 111

Le remplacement des reines est autorisé.

Article 112

L'utilisations de répulsifs chimiques de synthèse est interdite au cours des opérations d'extraction du miel.

Article 113

La zone de localisation du rucher doit être enregistrée ainsi que l'identification des ruches , en l'absence de cette identification l'apiculteur doit fournir à l'organisme de contrôle et de certification la documentation et les justifications appropriées , si nécessaire ,des analyses prouvant que les zones accessibles à ses colonies répondent aux conditions prévues dans le présent cahier des charges. L'organisme de contrôle et de certification doit être informé de tout déplacement des ruchers dans un délai convenu avec l'autorité compétente ou l'organisme de contrôle et de certification.

Article 114

Les retraits des hausses et les opérations d'extraction du miel doivent être inscrits sur le registre du rucher.

Section 7 : Emplacement des ruchers

Article 115

Tout opérateur apiculteur doit fournir une carte d'emplacement de ses ruchers à l'organisme de contrôle et de certification.

Article 116

L'emplacement du rucher doit répondre aux conditions suivantes :

a) garantir que les abeilles disposent de sources naturelles suffisantes de nectar, et de pollen et ont accès à l'eau.

b) être tel que dans un rayon de 3 Km autour de son emplacement, les sources de nectar et de pollen soient constituées essentiellement de cultures produites selon le mode de production biologique et/ou d'une flore spontanée conformément aux prescriptions du cahier des charges de la production végétale biologique.

c) être placé à une distance suffisante de toutes les sources de production non agricoles pouvant entraîner une contamination, et ce conformément au manuel de procédures de l'organisme de contrôle et de certification telles que : centres urbains, autoroutes, zones industrielles, décharges etc..

Les autorités compétentes ou l'organisme de contrôle et de certification arrêtent les mesures permettant de satisfaire cette prescription.

Section 8 : Caractéristiques des ruches et des matériaux utilisés dans l'apiculture

Article 117

Les ruches doivent être essentiellement constituées de matériaux naturels ne présentant aucun risque de contamination pour l'environnement ou les produits apicoles.

Article 118

A l'exception des produits visés à l'article 107 à l'intérieur des ruches, seules les substances naturelles telles que la propolis, la cire et les huiles végétales peuvent être utilisées.

Article 119

La cire destinée aux nouveaux cadres doit provenir d'unités issues de la production biologique. L'autorité compétente ou l'organisme de contrôle et de certification peut autoriser l'utilisation de cire non produite dans de telles unités dans des circonstances exceptionnelles lorsqu'il n'est pas possible de trouver de la cire issue du mode de production biologique sur le marché et dans le cas de nouvelles installations ou pendant la période de conversion et pour autant que la cire conventionnelle provienne des opercules des alvéoles.

Article 120

L'utilisation de rayons qui contiennent des couvains est interdite pour l'extraction du miel.

Article 121

Pour la protection du matériel (cadres, ruches, rayons) contre les organismes nuisibles, les produits visés à l'annexe 2 (produits phytosanitaires) du cahier des charges production végétale peuvent être utilisés.

Article 122

Les traitements physiques tels que la vapeur ou la flamme directe, sont autorisés.

Article 123

Pour le nettoyage et la désinfection du matériel, des bâtiments, équipements et ustensiles ou des produits utilisés en apiculture, seules les substances énumérées à l'annexe II du présent cahier des charges sont autorisées.

CHAPITRE TROIS**DISPOSITIONS PARTICULIERES****Article 124**

Les cadavres des animaux doivent être enterrés dans une profondeur au moins d'un mètre et entre deux couches de chaux d'au moins 20 cm d'épaisseur chacune.

III

LES ANNEXES

**RELATIVES AU CAHIER DES CHARGES
TYPE DE LA PRODUCTION ANIMALE
BIOLOGIQUE**

SOMMAIRE

ANNEXE I : MATIERES PREMIERES, ADDITIFS ALIMENTAIRES, AUXILIAIRES DE FABRICATION ET CERTAINES SUBSTANCES UTILISEES DANS L'ALIMENTATION ANIMALE.

Partie A : MATIERES PREMIERES ET ALIMENTS POUR ANIMAUX D'ORIGINE AGRICOLE

- A.1. Matières premières pour aliments des animaux d'origine végétale
- A.2. Matière première pour aliments des animaux d'origine animale

Partie B : COMPLEMENTS ALIMENTAIRES AUTORISES POUR L'ALIMENTATION ANIMALE

- B.1. Substances minérales pour aliments des animaux
- B.2 Additifs alimentaires pour animaux
- B.3 Auxiliaires de fabrication de l'ensilage

ANNEXE II : PRODUITS AUTORISES POUR LE TRAITEMENT ET LA DESINFECTION DES LOCAUX ET DU MATERIEL D'ELEVAGE

ANNEXE III : LES NORMES DE CHARGEMENT EN ANIMAUX POUR UNE EXPLOITATION PRATIQUANT L'AGRICULTURE BIOLOGIQUE

ANNEXE IV : LES SURFACES MINIMALES DES BÂTIMENTS D'ELEVAGE ET DES AIRES D'EXERCICE EN PLEIN AIR ET AUTRES CARACTERISTIQUES DES LOCAUX DESTINES AUX DIFFERENTES ESPECES ET DES TYPES DE PRODUCTION.

- 1. BOVINS, OVINS, PORCINS, EQUIDES ET CAMELIDES.
- 2. VOLAILLES.

ANNEXE I

MATIERES PREMIERES, ADDITIFS ALIMENTAIRES, AUXILIAIRES DE FABRICATION ET CERTAINES SUBSTANCES UTILISEES DANS L'ALIMENTATION ANIMALE.

Partie A : MATIERES PREMIERES ET ALIMENTS POUR ANIMAUX D'ORIGINE AGRICOLE

A.1. Matières premières pour aliments des animaux d'origine végétale :

- **Céréales**, leurs produits et sous produits. Les produits suivants sont inclus dans cette catégorie :

Avoine sous forme de grains, flocons, issues d'avoine décortiquée, issues et son
Orge sous forme de grains, de protéines et d'issues.
Riz sous forme de grains, brisures, son, tourteau de pression de germes de riz.
Millet sous forme de grains.
Seigle sous forme de grains, remoulage, rebulet, son.
Sorgho sous forme de grains.
Blé sous forme de grains, farine basse, son, aliments à base de gluten et germes.
Epeautre sous forme de grains.
Triticale sous forme de grains.
Maïs sous forme de grains, son, farine fourragère, tourteau de pression de germes, gluten.
Radicelles de malt.
Drêches de brasserie.

- **Graines ou fruits oléagineux**, leurs produits et sous produits. Les produits suivants sont inclus dans cette catégorie :

Colza sous forme de graines, tourteaux de pression et pellicules de colza.
Soja sous forme de graines, soja cuit tourteaux et pellicules
Tournesol sous forme de graines et tourteaux de pression et pellicules.
Coton sous forme de graines et tourteaux de pression de graines.
Lin sous forme de graines et tourteaux de pression graines.
Sésame sous forme de graines et tourteaux de pression graines.
Tourteaux de palmiste
Graines de navet sous forme de tourteaux et pellicules.
Graines de citrouille sous forme de tourteaux.
Tourteaux d'extraction (grignon) d'olives (obtenus par extraction physique)
Olive
Huiles d'olive, et huiles végétales

Graines de légumineuses, leurs produits et sous-produits dont notamment :

Pois chiche sous forme de graines.
Ers sous forme de graines.
Gesse sous forme de graines soumises à un traitement thermique approprié.
Pois sous forme de graines, issues de pois, son.
Fèves sous forme de graines, issues de fève et son.

Fèves et féveroles sous forme de graines.

Vesce sous forme de graines.

Lupin sous forme de graines.

- **Tubercules et racines**, leurs produits et sous-produits

Pulpe de betterave sucrière.

Betterave séchée.

Pomme de terre

Patate douce sous forme de tubercule.

Manioc sous forme de racine.

Pulpes de pomme de terre (résidu solide de l'extraction de la fécule de pomme de terre)

Fécule de pomme de terre.

Protéines de pomme de terre et tapioca

- **Autres graines et fruits**, leurs produits et sous-produits

Gousses de **caroube**

Pulpe de fruits

Coques **d'amandier**

Les fruits de **palmier dattier** (*Phoenix dactilifera*).

Les feuilles de palmier dattier (**les palmes**)

- **Fourrages exploités en vert et conditionnés(foin, ensilage et déshydraté) y compris fourrages grossiers**

Luzerne

Farine de luzerne

Concentrés protéiques de luzerne

Luzerne déshydratée

Trèfle

Farine de trèfle

Herbes (obtenue à partir de plantes fourragères)

Farine d'herbe

Légumes-racines fourragères

Sulla

- **Résidus de cultures (paille, chaumes, fanes, le produits de la taille des oliviers, les raquettes de figuier de barbarie)**

- **Autres plantes, leurs produits et sous-produits**

Mélasse utilisée comme liant dans les aliments composés pour animaux.

Farine **d'algues marines** (obtenue par séchage et broyage d'algues marines et ayant subi un lavage destiné à en réduire la teneur en iode)

Poudres et extraits de plantes.

Extraits protéiques végétaux (seulement pour les jeunes animaux)

Epices et aromates.

Produits et sous-produits de certains arbres et arbustes : par exemple **l'acacia dealbata** (ou **mimosa**)

A.2. Matière première pour aliments des animaux d'origine animale :

- **Lait et produits laitiers.** Les produits suivants sont inclus dans cette catégorie :

Lait cru

Lait en poudre

Lait écrémé

Lait écrémé en poudre

Babeurre

Babeurre en poudre

Lactosérum

Lactosérum en poudre

Lactosérum en poudre partiellement dé lactosé

Protéine de lactosérum en poudre (extraite par traitement physique)

Caséine (de lait) en poudre

Lactose en poudre

Produits enrichis en matière grasse d'origine végétale ou laitière (non extraits aux solvants organiques)

Partie B : COMPLEMENTS ALIMENTAIRES AUTORISES POUR L'ALIMENTATION ANIMALE

B.1. Substances minérales pour aliments des animaux :

Les produits suivants sont inclus dans cette catégorie:

- Sodium:

Sel de mer non raffiné

Sel gemme brut de mine

Sulfate de sodium

Carbonate de sodium

Bicarbonate de sodium

Chlorure de sodium

- Calcium :

Lithotamne et maërl

Coquilles d'animaux aquatiques (y compris os de seiche)

Carbonate de calcium d'origine végétale

Lactate de calcium

Gluconate de calcium d'origine végétale

- Phosphore :

Phosphates bicalciques défluoré d'origine autre qu'animale

Phosphate monocalcique défluoré

- Magnésium :

Magnésie anhydre

Sulfate de magnésium

Chlorure de magnésium

Carbonate de magnésium

- Soufre :

Sulfate de sodium

B.2 Additifs alimentaires pour animaux :

- Oligo-éléments. Les produits suivants sont inclus dans cette catégorie :

E1 : **Fer**

Carbonate ferreux (II)
Sulfate ferreux (II) monohydraté
Oxyde ferrique (III)

E2 : **Iode**

Iodate de calcium. anhydre
Iodate de calcium. hexahydrate
Iodure de potassium

E3 : **Cobalt**

Sulfate de cobalt (II) monohydraté et/ou hepta-hydraté.
Carbonate basique de cobalt (II) monohydraté.

E4 : **Cuivre**

Oxyde de cuivre (II)
Carbonate basique de cuivre (II) monohydraté.
Sulfate de cuivre (II) pentahydraté

E5 : **Manganèse**

Carbonate manganeux (II)
Oxyde manganeux et oxyde manganique.
Sulfate manganeux (II) mono- et/ou tétra-hydraté.

E6 : **Zinc**

Carbonate de zinc
Oxyde de zinc
Sulfate de zinc mono- et/ou hepta-hydraté.

E7 : **Molybdène**

Molybdate d ammonium
Molybdate sodique

E8 : **Sélénium**

Sélénate de sodium
Sélénite de sodium

- Vitamines, provitamines et substances bien définie chimiquement à action similaires

Vitamines de préférences, issues de matières première naturellement présentes dans les aliments des animaux, ou Vitamines de synthèse identiques aux vitamines naturelles uniquement pour les monogastriques.

- Enzymes non extraits par biotechnologie utilisant des OGM

- Micro-organismes non extraits par biotechnologie utilisant des OGM

- Probiotique non extraits par biotechnologie utilisant des OGM

- Acides aminés

- Liants, anti-agglomérants et coagulants d'origine autre qu'animale. Les substances suivantes sont incluses dans cette catégorie :

Silice colloïdale (E551b)

Terre de diatomée purifiée (E551c)

Sépiolite (E553)

Bentonite (E558)

Argiles kaolinitiques (E559)

Vermiculite (E561)

Perlite (E599)

B.3 Auxiliaires de fabrication de l'ensilage

- Acide formique uniquement pour l'ensilage (E236)
- Acide acétique uniquement pour l'ensilage (E260)
- Acide lactique uniquement pour l'ensilage (E270)
- Acide propionique uniquement pour l'ensilage (E280)
- Sel marin
- Sel gemme
- Enzymes
- Levures
- Lactosérum
- Sucre
- Pulpe de betterave sucrière
- Farines de céréales
- Mélasses ainsi que bactéries lactiques, acétiques, formiques et propioniques.
- Lorsque les conditions météorologiques ne permettent pas une fermentation suffisante, l'autorité ou l'organisme de contrôle peut autoriser, pour la production d'ensilage l'utilisation d'acide lactique, formique, propionique et acétique.

ANNEXE II

PRODUITS AUTORISES POUR LE TRAITEMENT ET LA DESINFECTION DES LOCAUX ET DU MATERIEL D'ELEVAGE

Les produits autorisés pour le nettoyage et la désinfection des bâtiments et des installations d'élevage (notamment équipements et ustensiles) :

- Savon potassique et sodique
- Eau et vapeur
- Lait de chaux
- Chaux
- Chaux vive
- Hypochlorite de sodium (notamment sous forme d'eau de javel)
- Soude caustique
- Potasse caustique
- Peroxyde d'hydrogène
- Essences naturelles de plantes
- Acide citrique, péracétique, formique, lactique, oxalique et acétique.
- Alcool
- Acide nitrique (équipement de laiterie)
- Acide phosphorique (équipement de laiterie)
- Produits de nettoyage et de désinfection des trayons et installations de traite.
- Carbonate de sodium
- Insecticide extraits de plantes ou de micro-organismes

ANNEXE III

LES NORMES DE CHARGEMENT EN ANIMAUX POUR UNE EXPLOITATION PRATIQUANT L'AGRICULTURE BIOLOGIQUE

Classe ou espèce d'animaux	Nombre maximum d'animaux par ha équivalent à 170 Kg N / ha / an
Equins de plus de 6 mois	2
Veaux à l'engraissement	5
Autres bovins de moins de 1 an	5
Bovins de 1 à 2 ans, mâles	3,3
Bovins de 1 à 2 ans, femelles	3,3
Bovins de 2 ans et plus, mâles	2
Génisses pour l'élevage	2,5
Génisses à l'engraissement	2,5
Vaches laitières	2
Vaches laitières de réforme	2
Autres vaches	2,5
Lapines reproductrices	100
Brebis	13,3
Chèvres	13,3
Porcelets	74
Truies reproductrices	6,5
Porcs à l'engraissement	14
Autres porcs	14
Poulets de chair	580
Poules pondeuses	230
Autruches	15
Elevage camelin	Elevage transhumant

ANNEXE IV

LES SURFACES MINIMALES DES BÂTIMENTS D'ELEVAGE ET DES AIRES D'EXERCICE EN PLEIN AIR ET AUTRES CARACTERISTIQUES DES LOCAUX DESTINES AUX DIFFERENTES ESPECES ET DES TYPES DE PRODUCTION.

1. BOVINS, OVINS, PORCINS, LAPINS, EQUIDES ET CAMELIDES :

Classe ou espèce d'animaux	A L'INTERIEUR (superficie nette dont disposent les animaux)		A L'EXTERIEUR (aire d'exercice, à l'exclusion des pâturages)
	Poids vif minimum (Kg)	m ² / tête	m ² / tête
Bovins et équidés reproducteurs et d'engraissement	Jusqu'à 100	1.5	1.1
	Jusqu'à 200	2.5	1.9
	Jusqu'à 350	4.0	3
	Supérieur à 350	5 avec un minimum de 1 m ² /100 Kg	3.7 avec un minimum de 0.75 m ² /100 Kg
Vaches laitières		6	4.5
Taureaux pour la reproduction		10	30
Moutons et chèvres		1.5 par mouton/chèvre	2.5 par mouton/ chèvre
		0.35 par agneau/chevreau	0.5 par agneau/chevreau
Truies allaitantes avec porcelets âgés de 40 jours maximum		7.5 par truie	2.5
Pores d'engraissement	Jusqu'à 50	0.8	0.6
	Jusqu'à 85	1.1	0.8
	Jusqu'à 110	1.3	1
Porcelets	Plus de 40 jours et jusqu'à 30 Kg	0.6	0.4
Pores reproducteurs		2.5 par femelle	1.9
		6.0 par mâle	8.0
Camélidés			Elevage transhumant
Lapins reproducteurs (lapereaux compris)		0.6 minimum	
Lapins de chair	Plus de 30 jours	0.2	5

2. VOLAILLES :

Classe ou espèce d'animaux	A L'INTERIEUR (superficie nette dont disposent les animaux)			A L'EXTERIEUR
	Nombre d'animaux/m ²	cm perchoir/animal	Nid	m ² de superficie disponible en rotation/tête
Poules pondeuses	6	18	8 poules pondeuses par nid. ou en cas de nid commun 120 cm ² /oiseau	4 à condition de ne dépasser la limite de 170 Kg N/ha/an
Volailles de chair dans des installations fixes	10 avec un maximum de 21 Kg de poids vif / m ²	20 (pour pintades uniquement)		4 par poulet de chair et par pintade. 4.5 par canard. 10 par dinde. 15 par oie. Pour toutes les espèces précitées, la limite de 170 Kg N/ha/an ne doit pas être dépassée.
Volailles de chair dans des installations mobiles	16 (*) dans des bâtiments avicoles mobiles avec un maximum de 30 Kg de poids vif / m ²			2.5 à condition de ne pas dépasser la limite de 170 Kg N/ha/a
Autruches avec bâtiments : - jeunes - reproducteurs	Maximum de 21 Kg de poids vif / m ²			De 20 à 400 m ² par autruchon selon l'âge (**)
				400 m ² par reproducteur (***)
Autruches adultes en plein air intégral				650 m ² par autruche (**)

(*) : Uniquement dans les bâtiments mobiles dont la surface au sol n'excède pas 150 m² et qui restent ouverts la nuit.

(**) : A condition de ne pas dépasser la limite de 170 Kg N / ha / an

(***) : Dès la troisième semaine et au moins pendant la première moitié de leur vie

Arrêté du ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques du 11 juillet 2005, portant ouverture d'un concours interne sur épreuves pour la promotion au grade de secrétaire d'administration.

Le ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997 et la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003,

Vu le décret n° 98-834 du 13 avril 1998, fixant le statut particulier au corps administratif commun des administrations publiques, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment le décret n° 98-1686 du 31 août 1998 et le décret n° 99-528 du 8 mars 1999,

Vu l'arrêté du Premier ministre du 30 janvier 1999, fixant les modalités d'organisation du concours interne sur épreuves pour la promotion au grade de secrétaire d'administration au corps administratif commun des administrations publiques, tel qu'il a été modifié par l'arrêté du 18 mars 1999.

Arrête :

Article premier. - Est ouvert au ministère de l'agriculture et des ressources hydrauliques, le 7 décembre 2005 et jours suivants, un concours interne sur épreuves pour la promotion au grade de secrétaire d'administration conformément à l'arrêté du 30 janvier 1999 susvisé.

Art. 2. - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à vingt deux (22) postes.

Art. 3. - La liste d'inscription des candidatures sera close le 8 novembre 2005.

Tunis, le 11 juillet 2005.

*Le ministre de l'agriculture
et des ressources hydrauliques*
Mohamed Habib Haddad

Vu

Le Premier ministre
Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques du 11 juillet 2005, portant ouverture d'un concours interne sur épreuves pour la promotion au grade de secrétaire dactylographe.

Le ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997 et la loi n° 20-2003 du 17 mars 2003,

Vu le décret n° 98-834 du 13 avril 1998, fixant le statut particulier au corps administratif commun des administrations publiques, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment le décret n° 98-1686 du 31 août 1998 et le décret n° 99-528 du 8 mars 1999,

Vu l'arrêté du Premier ministre du 30 janvier 1999, fixant les modalités d'organisation du concours interne sur épreuves pour la promotion au grade de secrétaire dactylographe au corps administratif commun des administrations publiques, tel qu'il a été modifié par l'arrêté du 18 mars 1999.

Arrête :

Article premier. - Est ouvert au ministère de l'agriculture et des ressources hydrauliques, le 14 décembre 2005 et jours suivants, un concours interne sur épreuves pour la promotion au grade de secrétaire dactylographe conformément à l'arrêté du 30 janvier 1999 susvisé.

Art. 2. - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à treize postes.

Art. 3. - La liste d'inscription des candidatures sera close le 14 novembre 2005.

Tunis, le 11 juillet 2005.

*Le ministre de l'agriculture
et des ressources hydrauliques*
Mohamed Habib Haddad

Vu

Le Premier ministre
Mohamed Ghannouchi

**MINISTERE DE L'ENVIRONNEMENT
ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE**

Décret n° 2005-1991 du 11 juillet 2005, relatif à l'étude d'impact sur l'environnement et fixant les catégories d'unités soumises à l'étude d'impact sur l'environnement et les catégories d'unités soumises aux cahiers des charges.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de l'environnement et du développement durable,

Vu le code du travail promulgué par la loi n° 66-27 du 30 avril 1966, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment la loi n° 96-62 du 15 juillet 1996,

Vu le code des eaux promulgué par la loi n° 75-16 du 31 mars 1975, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment la loi n° 2001-116 du 26 novembre 2001,

Vu la loi n° 82 -60 du 30 juin 1982, relative aux travaux d'établissement, à la pose et à l'exploitation des canalisations d'intérêt public destinées au transport d'hydrocarbures gazeux, liquides ou liquéfiés telle que modifiée et complétée par la loi n° 95 - 50 du 12 juin 1995,

Vu le code forestier promulgué par la loi n° 88 -20 du 13 avril 1988, telle que modifiée par la loi n° 2001- 28 du 19 mars 2001 portant simplification des procédures administratives dans les secteurs de l'agriculture et de la pêche,

Vu la loi n° 88-91 du 2 août 1988, portant création d'une agence nationale de protection de l'environnement telle que modifiée par la loi 92-115 du 30 novembre 1992 et la loi n° 14-2001 du 30 janvier 2001, portant simplification des procédures administratives relatives aux autorisations délivrées par le ministère de l'environnement et de l'aménagement du territoire dans les domaines de sa compétence et notamment l'article premier,

Vu la loi n° 89-20 du 22 février 1989, relative à l'exploitation des carrières telle que complétée par la loi n° 98-95 du 23 novembre 1998 et par la loi n° 2000 - 97 du 20 novembre 2000,

Vu le code de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme promulgué par la loi n° 94-122 du 28 novembre 1994, telle que modifiée et complétée par la loi n° 2003-78 du 29 décembre 2003,

Vu la loi n° 96-41 du 10 juin 1996, relative aux déchets et au contrôle de leur gestion et de leur élimination telle que modifiée et complétée par la loi n° 14-2001 du 30 janvier 2001 portant simplification des procédures administratives relatives aux autorisations délivrées par le ministère de l'environnement et de l'aménagement du territoire dans les domaines de sa compétence et notamment l'article 4,

Vu le code des hydrocarbures promulgué par la loi n° 99-93 du 17 août 1999, telle que modifiée et complétée par la loi n° 02- 23 du 14 février 2002,

Vu le code minier promulgué par la loi n° 2003-30 du 28 avril 2003,

Vu le décret n° 68-88 du 28 mars 1968, relatif aux établissements dangereux, insalubres et incommodes,

Vu le décret n° 362-1991 du 13 mars 1991, relatif aux études d'impact sur l'environnement,

Vu le décret n° 2004-2644 du 10 novembre 2004, portant nomination des membres du gouvernement,

Vu l'avis du ministre de la défense nationale, du ministre du commerce et de l'artisanat, du ministre de l'intérieur et du développement local, du ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques, du ministre de l'équipement de l'habitat et de l'aménagement du territoire, du ministre des affaires sociales, de la solidarité et des Tunisiens à l'étranger, du ministre de la culture et de la sauvegarde du patrimoine, du ministre du tourisme, du ministre de la santé publique, du ministre de l'industrie, de l'énergie et des petites et moyennes entreprises,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier. - Au sens du présent décret on entend par les termes ci-après :

1- L'unité : Tout équipement ou tout projet industriel, agricole ou commercial dont l'activité est génératrice de pollution ou de dégradation de l'environnement,

2- Etude d'impact sur l'environnement : L'étude qui permet d'apprécier, d'évaluer et de mesurer les effets directs et indirects, à court, moyen et long terme de la réalisation de l'unité sur l'environnement et qui doit être présentée à l'agence nationale de protection de l'environnement pour avis avant l'obtention de toutes autorisations administratives relatives à la réalisation de l'unité.

3- Les termes de références sectoriels: Des termes de références générales relatifs aux secteurs concernés par l'annexe 1 du présent décret, élaborés par l'agence nationale de protection de l'environnement afin d'être pris en considération par le maître de l'ouvrage ou le pétitionnaire, au cours de la préparation de l'étude d'impact sur l'environnement.

Art. 2. - Sont obligatoirement soumises à l'étude d'impact sur l'environnement les unités énumérées à l'annexe 1 du présent décret.

L'étude d'impact sur l'environnement doit être élaborée par des bureaux d'études ou des experts spécialisés dans le domaine.

Art. 3. - Les unités énumérées à l'annexe 2 du présent décret sont soumises à un cahier des charges approuvé par arrêté du ministre chargé de l'environnement et qui fixe les mesures environnementales que le maître de l'ouvrage ou le pétitionnaire doit respecter.

Art. 4. - L'activité de l'unité soumise à l'étude d'impact sur l'environnement ou au cahier des charges doit être conforme à la vocation de la zone d'implantation, aux plans d'aménagement et aux normes en vigueur relatives à la protection de l'environnement.

Art. 5. - L'autorité ou les autorités compétentes ci-dessus visées ne peuvent délivrer l'autorisation pour la réalisation de l'unité soumise à l'étude d'impact sur l'environnement qu'après avoir constaté que l'agence nationale de protection de l'environnement ne s'oppose pas à sa réalisation ou après réception du cahier des charges signé et légalisé conformément au modèle approuvé par le ministre chargé de l'environnement.

Le maître de l'ouvrage ou le pétitionnaire ne peut se prévaloir d'une autorisation administrative non conforme à ces dispositions.

L'autorisation de réalisation délivrée à chaque unité soumise à l'étude d'impact sur l'environnement ou au cahier des charges doit comporter parmi ses visas le respect et la mise en oeuvre des mesures citées dans l'étude d'impact sur l'environnement ou dans le cahier des charges.

Art. 6. - Le contenu de l'étude d'impact sur l'environnement doit refléter l'incidence prévisible de l'unité sur l'environnement et doit comprendre au minimum les éléments suivants :

1- Description détaillée de l'unité,

2- Analyse de l'état initial du site et de son environnement portant, notamment sur les éléments et les ressources naturelles susceptibles d'être affectées par la réalisation de l'unité.

3- Une analyse des conséquences prévisibles, directes et indirectes, de l'unité sur l'environnement, et en particulier les ressources naturelles, les différentes espèces de la faune et de la flore et les zones bénéficiant d'une protection juridique, notamment les forêts, les zones et les paysages naturels ou historiques, les zones sensibles, les espaces protégés, les parcs nationaux les parcs urbains.

4- Les mesures envisagées par le maître de l'ouvrage ou le pétitionnaire pour éliminer ou réduire et, si possible, compenser les conséquences dommageables de l'unité sur l'environnement et l'estimation des coûts correspondants.

5- Un plan détaillé de gestion environnementale de l'unité.

Le détail des éléments requis au terme du présent article est défini dans des termes de références sectoriels élaborés par l'agence nationale de protection de l'environnement.

Art. 7. - Le maître de l'ouvrage ou le pétitionnaire doit élaborer l'étude d'impact sur l'environnement de son unité en se basant sur les termes de références sectoriels mentionnés au dernier paragraphe de l'article 6 du présent décret.

Les frais de la réalisation de l'étude d'impact sur l'environnement sont à la charge du maître de l'ouvrage ou du pétitionnaire.

Art. 8. - Le maître de l'ouvrage ou le pétitionnaire doit déposer trois exemplaires (3) de l'étude d'impact sur l'environnement ou un exemplaire (1) du cahier des charges signé et légalisé auprès de l'agence nationale de protection de l'environnement et en un exemplaire (1) auprès de chaque ministère habilité à intervenir dans l'octroi de l'autorisation.

Art. 9. - L'agence nationale de protection de l'environnement dispose d'un délai de vingt et un jours ouvrables (21 jours) à compter de la réception de l'étude d'impact sur l'environnement pour les unités énumérées à la catégorie A de l'annexe 1 du présent décret, et d'un délai de trois mois ouvrables (3 mois) pour les unités énumérées à la catégorie B de l'annexe 1 du présent décret pour notifier sa décision d'opposition à la réalisation de l'unité, et à l'expiration de ces délais, l'accord est considéré tacite pour la réalisation de l'unité.

Le délai de vingt et un jours ouvrables (21 jours) est prolongé à trois mois ouvrables (3 mois) pour les unités énumérées à la catégorie A de l'annexe 1 du présent décret et qui peuvent avoir des impacts sur les zones bénéficiant d'une protection juridique, notamment les forêts, les zones et les paysages naturels ou historiques, les zones sensibles, les espaces protégés, les parcs nationaux, les parcs urbains et les différentes espèces de la faune et de la flore.

Art. 10. - Lorsque l'unité peut avoir un effet sur les zones bénéficiant d'une protection juridique, notamment les forêts, les zones et les paysages naturels ou historiques, les zones sensibles, les espaces protégés, les parcs nationaux, les parcs urbains et les différentes espèces de la faune et de la flore, l'agence nationale de protection de l'environnement demande l'avis du gestionnaire de ces zones ou ces espaces pour la réalisation de l'unité.

Le gestionnaire de ces zones ou ces espaces doit faire connaître son avis à l'agence nationale de protection de l'environnement dans un délai maximum de quinze jours ouvrables (15 jours) à compter de sa notification. A l'expiration de ce délai, l'accord est considéré tacite pour la réalisation de l'unité.

Art. 11 - Au cas où les mesures mentionnées dans l'étude d'impact sur l'environnement ou dans le cahier des charges n'ont pas été respectées, l'autorisation sera retirée par l'autorité ou les autorités compétentes concédantes.

Art. 12 - Les dispositions du présent décret s'appliquent aux nouveaux équipements ou projets industriels, agricoles ou commerciaux ainsi qu'aux équipements ou projets industriels, agricoles ou commerciaux existants qui font l'objet d'extension, de transformation ou de changement de leurs procédés de fabrication, cités aux deux annexes du présent décret.

Art. 13 - Sont abrogées, les dispositions du décret n° 91-362 du 13 mars 1991, relatif aux études d'impact sur l'environnement.

Art. 14 - Le ministre de l'environnement et du développement durable, le ministre de la défense nationale, le ministre du commerce et de l'artisanat, le ministre de l'intérieur et du développement local, le ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques, le ministre de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire, le ministre des affaires sociales, de la solidarité et des Tunisiens à l'étranger, le ministre de la culture et de la sauvegarde du patrimoine, le ministre du tourisme, le ministre de la santé publique et le ministre de l'industrie, de l'énergie et des petites et moyennes entreprises sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 11 juillet 2005.

Zine El Abidine Ben Ali

ANNEXE 1

Unités soumises obligatoirement à l'étude d'impact sur l'environnement

- Catégorie A : Unités faisant l'objet d'un avis ne dépassant pas le délai de vingt et un jours (21 jours) ouvrable

- 1) - Unités de gestion des déchets ménagers et assimilés d'une capacité ne dépassant pas vingt tonnes par jour (20T/j).
- 2) - Unités de traitement et fabrication des matériaux de construction, de céramique et de verre.
- 3) - Unités de fabrication des médicaments.
- 4) - Unités de fabrication des métaux non ferreux.
- 5) - Unités de traitement des métaux et de traitement de surface.
- 6) - Projets d'exploration et d'extraction du pétrole et du gaz naturel.
- 7) - Les carrières industrielles des granulats et du sable dont la capacité de production ne dépassant pas trois cent milles tonnes /an (300000 tonnes/an), et les carrières industrielles d'argile et des pierres marbrières.
- 8) - Unités de fabrication de sucreries et de levure.
- 9) - Unités de teinture du textile, du fil et des vêtements, de tricotage et de délavage de jeans et de finition.
- 10) - Projets d'aménagement des zones industrielles dont la superficie ne dépassant pas les cinq (5) hectares.
- 11) - Projets de lotissements urbains dont la superficie est comprise entre cinq (5) et vingt (20) hectares.
- 12) - Projets d'aménagement des zones touristiques dont la superficie est comprise entre dix (10) et trente (30) hectares.
- 13) - Unités de fabrication de fibres minérales.
- 14) - Unités de fabrication, de transformation, de conditionnement et de conservation des produits alimentaires.
- 15) - Les abattoirs.

16) - Unités de fabrication ou de construction des automobiles, camions ou leurs moteurs.

17) - Projets de chantiers navals.

18) - Unités de fabrication et d'entretien d'aéronefs.

19) - Unités de conchyliculture.

20) - Unités de dessalement de l'eau dans les unités industrielles et touristiques.

21) - Unités de thalassothérapie et de thermalisme.

22) - Unités d'hôtels d'une capacité supérieure à trois cent lits (300 lits).

23) - Unités de fabrication de papier et de carton.

24) - Unités de fabrication d'élastomère et de peroxydes.

- Catégorie B : Unités faisant l'objet d'un avis ne dépassant pas le délai de trois mois (3 mois) ouvrables.

1) - Unités de raffineries de pétrole brut et installations de gazéification et de liquéfaction d'au moins cinq cent tonnes de charbon ou de schistes bitumineux par jour (500 tonnes / jour).

2) - Unités de production d'électricité d'une puissance d'au moins trois cent MW (300 MW).

3) - Unités de gestion des déchets ménagers et assimilés d'une capacité d'au moins vingt tonnes par jour (20 tonnes / jour).

4) - Unités de gestion des déchets dangereux.

5) - Unités de fabrication du ciment, de la chaux et du gypse.

6) - Unités de fabrication de produits chimiques, des pesticides, de peinture de cirage et de l'eau de javel catégorie 2 selon la nomenclature des établissements classés dangereux, insalubres et incommodes.

7) - Unités sidérurgiques.

8) - Les carrières industrielles des granulats et du sable dont la capacité de production dépassant trois cent milles tonnes /an (300000 tonnes / an), et les projets d'extraction des ressources minérales.

9) - Unités de fabrication de pâte à papier et de traitement de cellulose.

- 10) - Projets de construction de voies ferrées, d'autoroutes, des routes expresses, des ponts et des échangeurs.
- 11) - Projets de construction d'aéroports dont la piste de décollage et d'atterrissage ayant une longueur supérieure à deux milles cent mètres (2100 mètres).
- 12) - Projets de ports de commerce, de pêche et de plaisance.
- 13) - Projets d'aménagement des zones industrielles dont la superficie dépassant les cinq hectares (5 hectares).
- 14) - Projets de lotissements urbains dont la superficie dépassant les vingt hectares (20 hectares).
- 15) - Projets d'aménagement des zones touristiques dont la superficie dépassant les trente hectares (30 hectares).
- 16) - Equipements de transport du pétrole brut et du gaz.
- 17) - Unités de traitement des eaux usées urbaines.
- 18) - Unités collectives de traitement des eaux usées industrielles
- 19) - Unités de tannerie et de mégisserie.
- 20) - Projets de périmètres irrigués par les eaux usées traitées à des fins agricoles.
- 21) - Projets de grands barrages.
- 22) - Projets d'aquaculture non énumérés dans la catégorie A de l'annexe 1.
- 23) - Unités de dessalement pour l'approvisionnement en eau potable des villes.
- 24) - Projets de villages de vacances d'une capacité supérieure à mille lits (1000 lits).
- 25) - Unités d'extraction, de traitement ou de lavage des produits minéraux et non minéraux.
- 26) - Unités de transformation de phosphate et de ses dérivés.

ANNEXE II

Unités soumises au cahier des charges

- 1) -Les projets de lotissements urbains dont la superficie ne dépassant pas les cinq (5) hectares et les projets d'aménagement des zones touristiques dont la superficie ne dépassant pas les dix (10) hectares
- 2) - Les projets de réalisation des établissements scolaires et d'enseignement.
- 3) -Les projets d'installation des canaux de transport ou de transfert des eaux.
- 4)- Les projets de transport d'énergie non énumérés à l'annexe I et qui ne traversent pas les zones naturelles ou sensibles (les zones bénéficiant d'une protection juridique).
- 5) -Les projets d'aménagement côtier non énumérés à l'annexe I.
- 6) - Les unités de trituration d'olive (huileries).
- 7) -Les unités d'extraction des huiles végétales et animales.
- 8) -Les unités classées d'élevage d'animaux.
- 9) -Les unités d'industrie textile non énumérés à l'annexe I.
- 10) -Les unités d'emboutissage, découpage de grosses pièces métalliques.
- 11) -Les unités de stockage, de distribution des hydrocarbures ou les stations de lavage et graissage des véhicules.
- 12) - Les unités de fabrication de féculants.
- 13) - Les carrières traditionnelles.
- 14)- Les unités de stockage de gaz ou de produits chimiques.
- 15) – chaudronnerie, construction de réservoirs et d'autres pièces de tôlerie.
- 16) -Buanderies utilisant l'eau pour le lavage des vêtements et des couvertures.
- 17) – Les lacs collinaires.
- 18) – Unités de fabrication de produits parapharmaceutiques.

**MINISTERE DE L'EQUIPEMENT,
DE L'HABITAT ET DE L'AMENAGEMENT
DU TERRITOIRE**

Décret n° 2005-1992 du 11 juillet 2005, portant création d'une unité de gestion par objectifs pour l'achèvement de la réalisation du projet de construction de la cité de la culture de Tunis et fixant son organisation et les modalités de son fonctionnement.

Le Président de la République,

Sur proposition de la ministre de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 92-97 du 26 octobre 1992, la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997 et la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003,

Vu le décret n° 74-93 du 15 février 1974, fixant les attributions du ministère de l'équipement, tel qu'il a été modifié et complété par le décret n° 92-248 du 3 février 1992,

Vu le décret n° 88-188 du 11 février 1988, réglementant les conditions d'attribution et de retrait des emplois fonctionnels d'administration centrale, tel que modifié et complété par le décret n° 98-1872 du 28 septembre 1998 et le décret n° 2003-2386 du 17 novembre 2003,

Vu le décret n° 88-1413 du 22 juillet 1988, portant organisation du ministère de l'équipement et de l'habitat, tel qu'il a été modifié et complété par le décret n° 92-249 du 3 février 1992,

Vu le décret n° 89-1979 du 23 décembre 1989, portant réglementation de la construction des bâtiments civils,

Vu le décret n° 96-49 du 16 janvier 1996, fixant les plans de mise à niveau de l'administration et les modalités de leur élaboration, réalisation et suivi,

Vu le décret n° 96-1236 du 6 juillet 1996, portant création des unités de gestion par objectifs,

Vu le décret n° 2004-2644 du 10 novembre 2004, portant nomination des membres du gouvernement,

Vu l'avis du ministre des finances,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier. - Il est créé au sein du ministère de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire, une unité de gestion par objectifs pour l'achèvement de la réalisation du projet de construction de la cité de la culture de Tunis placée sous l'autorité du directeur général des bâtiments civils.

Art. 2. - Les missions de l'unité de gestion par objectifs pour l'achèvement de la réalisation du projet de construction de la cité de la culture de Tunis, consistent en ce qui suit :

- veiller à l'exécution des différentes opérations rentrant dans le cadre du projet,

- coordonner les phases de réalisation effective du projet en vue d'assurer leur harmonisation avec les objectifs fixés,

- prendre les décisions adéquates en temps opportun pour réajuster la marche du projet.

Et d'une manière générale, assurer toute mission rentrant dans le cadre du projet qui lui sera confiée par l'autorité de tutelle.

Art. 3. - La durée de réalisation des travaux restant dans le cadre dudit projet est fixée à quatre ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret et comportera trois étapes :

- la première étape est limitée à vingt sept mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret et durant cette période, l'unité de gestion sera chargée du suivi et du contrôle de la réalisation des travaux sur le terrain,

- la deuxième étape est limitée à six mois à compter de la date de la fin de la première étape et concerne les préparations nécessaires à la réception provisoire,

- la troisième étape est limitée à quinze mois à compter de la date de la fin de la deuxième étape et concerne les préparations nécessaires à la réception définitive des travaux et la coordination entre les différentes parties intervenantes pour l'élaboration définitive des dossiers comptables et leur présentation à la commission des marchés concernée pour approbation.

Art. 4. - Les résultats du projet sont évalués conformément aux critères suivants :

- le degré de respect des délais d'exécution du projet, de leurs étapes et les efforts entrepris pour les réduire,

- la réalisation des objectifs escomptés du projet et les mesures prises pour augmenter leur rentabilité,

- le coût du projet et les efforts entrepris pour le réduire,

- les difficultés rencontrées lors de la réalisation du projet et la manière de les surmonter,

- le système de suivi et d'évaluation propre à l'unité de gestion et son degré d'efficacité quant à la détermination des données relatives à l'avancement de la réalisation du projet,

- l'efficacité d'intervention pour réajuster la marche du projet.

Art. 5. - L'unité de gestion par objectifs pour l'achèvement de la réalisation du projet de construction de la cité de la culture de Tunis, comprend les emplois fonctionnels suivants :

* le chef de l'unité avec rang et avantages de directeur d'administration centrale, chargé :

-- de la direction du projet,

-- de veiller à la réalisation des missions attribuées à l'unité,

-- du suivi administratif et financier du projet,

* un sous-directeur avec rang et avantages de sous-directeur d'administration centrale chargé de la coordination entre les différentes parties intervenantes,

* un chef de service avec rang et avantages de chef de service d'administration centrale chargé du suivi et du contrôle des travaux (lot génie civil),

* un chef de service avec rang et avantages de chef de service d'administration centrale chargé du suivi et du contrôle des travaux (lots spéciaux),

* un chef de service avec rang et avantages de chef de service d'administration centrale chargé du suivi et du contrôle des travaux (lots des équipements de l'isolation sonore).

Art. 6. - Il est créé au sein du ministère de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire, une commission présidée par la ministre de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire ou son représentant, chargée d'examiner toutes les questions relatives au suivi et à l'évaluation des missions confiées à l'unité de gestion par objectifs ci-dessus indiquée selon les critères fixés à l'article 4 du présent décret.

Les membres de ladite commission sont désignés par arrêté du Premier ministre sur proposition de la ministre de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire.

La direction générale des bâtiments civils du ministère de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire est chargée du secrétariat de ladite commission.

La commission se réunit sur convocation de son président une fois tous les six mois au moins et chaque fois que la nécessité l'exige. Elle ne peut délibérer valablement qu'en présence de la moitié au moins de ses membres.

Les décisions de la commission sont prises à la majorité des voix de ses membres présents et en cas de partage, la voix du président est prépondérante.

Art. 7. - La ministère de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire soumet un rapport annuel au Premier ministre sur l'activité de l'unité de gestion par objectifs pour l'achèvement de la réalisation du projet de construction de la cité de la culture de Tunis, conformément aux dispositions de l'article 5 du décret n° 96-1236 du 6 juillet 1996 susvisé.

Art. 8. - Le Premier ministre, le ministre des finances et la ministre de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 11 juillet 2005.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 2005-1993 du 11 juillet 2005, portant changement de vocation d'une parcelle de terrain sise à Ksar Saïd, délégation de Denden de zone verte équipée en zone d'équipement collectif.

Le Président de la République,

Sur proposition de la ministre de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire,

Vu la loi n° 75-33 du 14 mai 1975, portant promulgation de la loi organique des communes, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 95-68 du 24 juillet 1995,

Vu le code de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme promulgué par la loi n° 94-122 du 28 novembre 1994, tel que modifié et complété par la loi n° 2003-78 du 29 décembre 2003 et notamment son article 20,

Vu le décret n° 74-93 du 15 février 1974, fixant les attributions du ministère de l'équipement, tel qu'il a été modifié et complété par le décret n° 92-248 du 3 février 1992,

Vu le décret n° 85-208 du 5 février 1985, portant création de la commune de Denden,

Vu le plan d'aménagement urbain de la commune de Denden approuvé par l'arrêté du gouverneur de Manouba du 11 mai 2005,

Vu les délibérations du conseil municipal de Denden réuni le 5 juillet 2005,

Vu l'avis du ministre de l'environnement et du développement durable,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier. - La vocation de la parcelle de terrain n° 3 du titre foncier n° 925/92621 sise à Ksar Saïd, délégation de Denden, d'une superficie de (1 h 60 a 90 ca) et délimitée par un liseré vert sur le plan annexé au présent décret, est changée de zone verte équipée en zone d'équipements collectifs.

Art. 2. - Les ministres de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire et de l'environnement et du développement durable sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 11 juillet 2005.

Zine El Abidine Ben Ali

NOMINATIONS

Par décret n° 2005-1994 du 11 juillet 2005.

Les ingénieurs principaux, dont les noms suivent, sont nommés au grade d'ingénieur en chef :

- Monsieur Jenzeri Mongi,
- Monsieur Briki Abdelmajid.

MAINTIEN EN ACTIVITE

Par décret n° 2005-1995 du 11 juillet 2005.

Monsieur Farhat Medini, administrateur général, président-directeur général de l'agence foncière d'habitation, est maintenu en activité pour une période d'une année dans le secteur public, et ce, à compter du 1^{er} novembre 2005.

**MINISTERE DU COMMERCE
ET DE L'ARTISANAT**

Décret n° 2005-1996 du 11 juillet 2005, fixant les procédures de réalisation des ventes et des prestations de services sur le marché local pour les entreprises totalement exportatrices.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre commerce et de l'artisanat,

Vu le code des douanes promulgué par le décret beylical du 29 décembre 1955, portant refonte et codification de la législation douanière, tel que modifié et complété notamment par la loi n° 2001-92 du 7 août 2001,

Vu le code d'incitation aux investissements promulgué par la loi n° 93-120 du 27 décembre 1993, telle que modifiée et complétée notamment par les articles 31 et 32 de la loi n° 2004-90 relative à la loi des finances 2004,

Vu le décret n° 97-308 du 3 février 1997, fixant les conditions des ventes pouvant être effectuées en Tunisie par les entreprises totalement exportatrices,

Vu l'avis du ministre des finances, du ministre de l'industrie, de l'énergie et des petites et moyennes entreprises, du ministre du développement et de la coopération internationale et du ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier. - Les entreprises totalement exportatrices peuvent écouler sur le marché local une partie de leur production ou la prestation d'une partie de leurs services conformément aux articles 16 et 17 du code d'incitation aux investissements, et ce, dans une limite ne dépassant pas 30% de :

- leur chiffre d'affaires à l'exportation, en appliquant le prix départ usine, réalisé durant l'année calendaire précédente pour les entreprises industrielles,

- leur chiffre d'affaires à l'exportation réalisé durant l'année calendaire précédente pour les entreprises opérant dans le secteur des services,

- leur valeur totale de production réalisée durant l'année calendaire précédente à condition d'en exporter 70% au moins pour les entreprises agricoles et de pêche. Toutefois, les entreprises d'aquaculture, le taux d'écoulement sur le marché local autorisé est calculé sur la base de la quantité de production réalisée durant l'année calendaire précédente.

Sous réserve des dispositions du paragraphe premier du présent article, les entreprises totalement exportatrices nouvellement établies ou nouvellement entrées en activité peuvent vendre une partie de leur production calculée sur la base de leur chiffre d'affaires à l'exportation réalisé dès le début de l'activité pour les entreprises industrielles et celles opérant dans le secteur des services, ou de la valeur globale de la production ou de la quantité de la production réalisée dès le début de l'activité respectivement pour les entreprises agricoles et les entreprises de pêche.

Art. 2. - Les entreprises totalement exportatrices opérant dans le secteur industriel, désirant écouler une partie de leur production sur le marché local, sont tenues de présenter une demande aux services de la douane dont elles relèvent, comportant leur chiffre d'affaires à l'exportation réalisé durant l'année calendaire précédente ou dès leur entrée en activité accompagnée, à l'exception des entreprises nouvellement établies ou nouvellement entrées en activité, du bilan de l'entreprise relatif à l'année précédente.

Les entreprises opérant dans le secteur agricole et de pêche désirant écouler une partie de leur production sur le marché local, sont tenues de présenter une demande aux services de la douane dont elles relèvent, comportant la valeur globale et la quantité de leur production réalisée durant l'année calendaire précédente, ou réalisée dès leur entrée en activité pour les entreprises nouvellement établies ou nouvellement entrées en activité, ainsi que leur chiffre d'affaires à l'exportation pour la même période. Cette demande doit être accompagnée d'une

attestation délivrée par les services compétents du ministère de l'agriculture et des ressources hydrauliques, comportant la quantité et la valeur de la production de l'entreprise réalisée durant l'année calendaire précédente ou dès son entrée en production pour les entreprises nouvellement établies ou nouvellement entrées en activité.

Les entreprises opérant dans le secteur de services et qui désirent écouler une partie de leur production sur le marché local sont tenues d'informer le bureau de contrôle d'impôt dont elles relèvent, à l'exception des entreprises dont l'activité nécessite l'importation d'intrants et de matières premières et qui demeurent soumises aux dispositions du paragraphe premier du présent article.

Art. 3. - Les ventes visées à l'article premier, à l'exception des ventes des produits de l'agriculture et de pêche produits en Tunisie, sont soumises à toutes les procédures et règlements en vigueur applicables à l'importation.

Art. 4. - Les ventes des entreprises totalement exportatrices sur le marché local sont soumises au paiement des taxes et des droits de douane dus à l'importation des intrants entrant dans la production du produit final écoulé localement, et ce, dans la limite des quantités utilisées pour sa production, sur la base éventuellement d'une fiche technique délivrée à l'entreprise sur sa demande et visée par les services compétents du ministère dont relève le secteur. La fiche technique fait apparaître avec précision le type du produit et des intrants utilisés pour sa production.

Les taxes et droits de douane dus au titre des importations des intrants entrant dans la fabrication du produit final écoulé localement, sont calculés selon leur valeur à l'importation et selon les taux des taxes et droits de douane dus à la date de la mise à la consommation.

Art. 5. - Sous réserve des conditions d'attribution des avantages fiscaux prévus par les conventions conclues entre la Tunisie et les autres pays et de la législation en vigueur, les intrants importées entrant dans la fabrication du produit écoulé localement bénéficient des avantages fiscaux prévus par lesdites conventions et législation en vigueur.

Art. 6. - Sont abrogées, toutes les dispositions antérieures contraires au présent décret et notamment le décret n° 97-308 du 3 février 1997.

Art. 7. - Le ministre des finances, le ministre du commerce et de l'artisanat, le ministre de l'industrie, de l'énergie et des petites et moyennes entreprises, le ministre du développement et de la coopération internationale et le ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 11 juillet 2005.

Zine El Abidine Ben Ali

MINISTERE DU TOURISME

NOMINATION

Par décret n° 2005-1997 du 11 juillet 2005.

Monsieur Mouldi Mhedbi est nommé chargé de mission pour occuper l'emploi de chef de cabinet du ministre du tourisme.

**MINISTERE DES TECHNOLOGIES
DE LA COMMUNICATION**

NOMINATION

Par décret n° 2005-1998 du 11 juillet 2005.

Madame Faiza Azzouz, conseiller de formation en chef, est nommée chargée de mission auprès du ministre des technologies de la communication.

**MINISTERE DES AFFAIRES DE LA FEMME,
DE LA FAMILLE, DE L'ENFANCE
ET DES PERSONNES AGEES**

NOMINATION

Par décret n° 2005-1999 du 11 juillet 2005.

Monsieur Moncef Essid, professeur principal de l'enseignement secondaire, est chargé des fonctions de directeur de la promotion de la famille à la direction générale des programmes, de la planification et du développement des ressources humaines au ministère des affaires de la femme, de la famille, de l'enfance et des personnes âgées.

MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE

NOMINATION

Par décret n° 2005-2000 du 11 juillet 2005.

Le docteur Ben Mahmoud Ahmed, médecin major de la santé publique, est chargé des fonctions de chef de service hospitalo-sanitaire au groupement de santé de base de Ben Arous (service de la coordination médicale).

MAINTIEN EN ACTIVITE

Par décret n° 2005-2001 du 11 juillet 2005.

Le docteur Khrouf Naïma, professeur hospitalo-universitaire en médecine chargée des fonctions de chef de service au centre de maternité et de néonatalogie de Tunis, est maintenue en activité pour une période d'une année à compter du 1^{er} octobre 2005.

Par décret n° 2005-2002 du 11 juillet 2005.

Le docteur Daoud Abdelmajid, professeur hospitalo-universitaire en médecine, chargé des fonctions de chef de service à l'hôpital Charles Nicolle, est maintenu en activité pour une période d'une année à compter du 1^{er} octobre 2005.

Par décret n° 2005-2003 du 11 juillet 2005.

Monsieur Tijani Ben Hadj Salah, infirmier major de la santé publique, est maintenu en activité pour une quatrième période d'une année à compter du 1^{er} septembre 2005.

Arrêté du ministre de la santé publique du 11 juillet 2005, portant ouverture d'un concours interne sur épreuves pour la promotion au grade d'inspecteur de l'enseignement para-médical.

Le ministre de la santé publique,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003,

Vu le décret n° 81-1527 du 23 novembre 1981, fixant le statut particulier du personnel des institutions de formation du ministère de la santé publique, tel qu'il a été modifié par le décret n° 82-1458 du 19 novembre 1982 et le décret n° 99-2385 du 27 octobre 1999,

Vu l'arrêté du 7 juillet 1992, fixant le règlement et le programme du concours de recrutement d'inspecteurs d'enseignement para-médical.

Arrête :

Article premier. - Un concours interne sur épreuves pour la promotion de 5 professeurs de l'enseignement para-médical au grade d'inspecteur de l'enseignement para-médical est ouvert au ministère de la santé publique le 15 septembre 2005 et jours suivants.

Art. 2. - La date de clôture du registre d'inscription est fixée au 15 août 2005.

Art. 3. - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 11 juillet 2005.

Le ministre de la santé publique

Mohamed Ridha Kechrid

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre de la santé publique du 11 juillet 2005, portant ouverture d'un concours interne sur dossiers pour la promotion au grade de technicien supérieur principal de la santé publique.

Le ministre de la santé publique,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003,

Vu le décret n° 2000-1688 du 17 juillet 2000, fixant le statut particulier du corps commun des techniciens supérieurs de la santé publique,

Vu l'arrêté du 28 juillet 2003, fixant les modalités d'organisation du concours interne sur dossiers pour la promotion au grade de technicien supérieur principal de la santé publique.

Arrête :

Article premier. - Est ouvert au ministère de la santé publique, le samedi 1^{er} octobre 2005 et jours suivants, un concours interne sur dossiers pour la promotion au grade de technicien supérieur principal de la santé publique.

Art. 2. - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à 450 postes.

Art. 3. - La date de clôture des inscriptions est fixée au jeudi 1^{er} septembre 2005.

Art. 4. - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 11 juillet 2005.

Le ministre de la santé publique

Mohamed Ridha Kechrid

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre de la santé publique du 11 juillet 2005, portant ouverture d'un concours interne sur dossiers pour la promotion au grade d'infirmier major de la santé publique.

Le ministre de la santé publique,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003,

Vu le décret n° 2000-1690 du 17 juillet 2000, fixant le statut particulier du corps des infirmiers de la santé publique,

Vu l'arrêté du 28 juillet 2003, fixant les modalités d'organisation du concours interne sur dossiers pour la promotion au grade d'infirmier major de la santé publique.

Arrête :

Article premier. - Est ouvert au ministère de la santé publique, le 15 septembre 2005 et jours suivants, un concours interne sur dossiers pour la promotion au grade d'infirmier major de la santé publique.

Art. 2. - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à 162 postes.

Art. 3. - La date de clôture des inscriptions est fixée au 15 août 2005.

Art. 4. - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 11 juillet 2005.

Le ministre de la santé publique

Mohamed Ridha Kechrid

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

MINISTERE DE L'EDUCATION ET DE LA FORMATION

Arrêté du ministre de l'éducation et de la formation du 11 juillet 2005, portant révision de la liste des imprimés administratifs spécifiques aux services du ministère de l'éducation et de la formation et aux établissements publics à caractère administratif sous sa tutelle.

Le ministre de l'éducation et de la formation,

Vu le décret n° 94-1692 du 8 août 1994, relatif aux imprimés administratifs et notamment son article 16,

Vu le décret n° 96-49 du 16 janvier 1996, fixant le contenu des plans de mise à niveau de l'administration et les modalités de leur élaboration, réalisation et suivi,

Vu le décret n° 98-1779 du 14 septembre 1998, portant organisation du ministère de l'éducation,

Vu le décret n° 2002-2057 du 10 septembre 2002, portant rattachement de structures relevant de l'ex-ministère de la formation professionnelle et de l'emploi au ministère de l'éducation et de la formation,

Vu le décret n° 2002-2950 du 11 novembre 2002, fixant les attributions du ministère de l'éducation et de la formation,

Vu l'arrêté du 15 mai 1996, fixant le plan de mise à niveau du ministère de l'éducation tel qu'il a été modifié par l'arrêté du 7 mai 1998,

Vu l'arrêté du 9 mai 2000, portant révision de la liste des imprimés administratifs utilisés par les services du ministère de l'éducation et des établissements publics à caractère administratif sous sa tutelle,

Vu l'arrêté du 3 mars 2001, relatif à la révision des modèles des imprimés administratifs spécifiques aux services du ministère de la formation professionnelle et de l'emploi et des établissements publics à caractère administratif sous sa tutelle,

Vu l'avis de la commission nationale des imprimés administratifs.

Arrête :

Article premier - La liste des imprimés administratifs spécifiques aux services du ministère de l'éducation et de la formation et des établissements publics à caractère administratif sous sa tutelle, telle que fixée par l'arrêté du 9 mai 2000 et l'arrêté du 3 mars 2001 susvisés est révisée comme suit :

Domaine d'utilisation	Titre de l'imprimé	N° d'enregistrement
I – Secteur de l'Education		
1^{er} cycle de l'enseignement de base	- Fiche individuelle/élève - Carnet de correspondance - Fiche / classe - Registre d'appel et de notes - Registre historique de l'école	08-01.01-00 08-01.02-00 08-01.03-00 08-01.04-00 08-01.05-00
Second cycle de l'enseignement de base et enseignement secondaire	- Cahier pédagogique/enseignant - Emploi du temps des enseignants - Dossier de stage /enseignant - Fiche annuelle /enseignant - Fiche professionnelle /surveillant ou agent de laboratoire - Fiche professionnelle/conseillers éducatifs - Fiche professionnelle /censeur - Fiche professionnelle /directeur - Demande de principe pour la nomination en qualité de directeur d'école préparatoire ou d'un lycée ou d'une école de métier - Demande de principe pour la nomination en qualité de censeur - Fiche des résultats scolaires - Fiche de renseignements élève pour une première inscription dans l'établissement scolaire - Dossier scolaire de l'élève - Livret scolaire - Fiche d'assiduité et de ponctualité (pour élève) - Procès- verbal de conseil de classe - Fiche d'orientation - Fiche d'inscription à l'internat - Registre d'appels - Cahier officiel des textes - Fiche de candidature pour enseigner dans les écoles préparatoires et les lycées	08-02.01-00 08-02.02-00 08-02.03-00 08-02.04-00 08-02.05-00 08-02.06-04 08-02.07-00 08-02.08-00 08-02.09-00 08-02.10-00 08-02.11-00 08-02.12-00 08-02.13-00 08-02.14-00 08-02.15-00 08-02.16-00 08-02.17-00 08-02.18-00 08-02.19-00 08-02.20-00 08-02.21-02

Domaine d'utilisation	Titre de l'imprimé	N° d'enregistrement
Imprimés utilisés en commun par les structures du premier et second cycle de l'enseignement de base et enseignement secondaire	- Certificat de scolarité	08-03.01-00
	- Certificat de présence	08-03.02-00
	- Dossier de demande de bourse scolaire	08-03.03-00
	- Félicitations	08-03.04-00
	-Tableau d'honneur	08-03.05-00
	-Tableau d'encouragement	08-03.06-00
	- Satisfecit	08-03.07-00
	-Attestation d'aptitude d'enseignant candidat pour enseigner dans le cadre de la coopération technique)	08-03.08-00
Enseignement privé	- Demande de Candidature pour création d'une institution éducative privée	08-04.01-00
Etudes, planification et programmation	- Questionnaire statistique des écoles de métiers statistiques du 15 novembre	08-05.02-04
	- Questionnaire statistique du 2 ^{ème} cycle de l'enseignement de base et de l'enseignement secondaire public (ressources humaines) statistiques du 15 novembre	08-05.03-04
	- Questionnaire statistique du 2 ^{ème} cycle de l'enseignement de base et enseignement secondaire public (élèves, bâtiments et équipements) statistiques du 15 octobre	08-05.04-04
	- Questionnaire statistique du 2 ^{ème} cycle de l'enseignement de base et enseignement secondaire privé statistiques du 15 novembre	08-05.05-04
	- Questionnaire statistique du 1er cycle de l'enseignement de base public (élèves, bâtiments et équipements) statistique du 15 octobre	08-05.06-04
	- Questionnaire statistique du 1er cycle de l'enseignement de base public (personnel enseignant) statistique du 15 novembre	08-05.07-04

Domaine d'utilisation	Titre de l'imprimé	N° d'enregistrement
	- Questionnaire statistique du 1er cycle de l'enseignement de base privé statistique du 15 novembre	08-05.09-04
	- Suivi du mouvement des élèves du 1er cycle de l'enseignement de base du 16 octobre au 30 juin	08-05.10 -03
	- Suivi du mouvement des élèves du 1er cycle de l'enseignement de base du 01 juillet au 15 octobre	08-05.11 -03
	- Suivi du mouvement des élèves du 2 ème cycle de l'enseignement de base et enseignement secondaire du 16 octobre au 30 juin	08-05.12-03
	- Suivi du mouvement des élèves du 2 ème cycle de l'enseignement de base et enseignement secondaire du 01 juillet au 15 octobre	08-05.13-03
	- Questionnaire statistique de l'année préparatoire (l'enseignement public) statistiques du 15 novembre	08-05.14-03
	- Questionnaire statistique de l'année préparatoire (l'enseignement privé) statistiques du 15 novembre	08-05.15-03
Examens	- Brevet de l'enseignement secondaire professionnel	08-06.02-00
	- Diplôme de technicien	08-06.03-00
	- Relevé de notes au diplôme de technicien	08-06.04-00
	- Diplôme de baccalauréat	08-06.05-00
	- Relevé de notes au diplôme du baccalauréat (pour les redoublants)	08-06.06-00
	- Relevé de notes au diplôme du baccalauréat (pour les admis)	08-06.07-00
	- Diplôme de fin d'études de l'enseignement de base	08-06.08-00
	- Diplôme « Ettahcil »	08-06.09-00
	- Certificat de fin d'études primaires	08-06.10-00
	- Brevet des études normales	08-06.11-00
	- Diplôme « El Ahlia »	08-06.12-00
	- Brevet de l'enseignement moyen	08-06.13-00
	- Demande d'un duplicata du diplôme ou d'un relevé des notes	08-06.14-02
	- Demande de candidature au concours d'aptitude au professorat de l'enseignement secondaire (Session)	08-06.15-02

Domaine d'utilisation	Titre de l'imprimé	N° d'enregistrement
Activités culturelles sociales et sportives	- Rapport annuel (cantine scolaire)	08-07.01-00
	- Rapport annuel de l'action culturelle	08-07.02-00
	- Prix de Mr le président de la république pour les activités culturelles dans les établissements de l'enseignement de base et de l'enseignement secondaire	08-07.03-00
	- Fiche de renseignements concernant les élèves exclus pour raisons disciplinaires et d'abondant	08-07.04-00
	- Fiche de renseignements pour un élève handicapé	08-07.05-00
	- Fiche de renseignements (établissement scolaire utilisé comme centre de colonies de vacances)	08-07.06-00
	- Fiche de réception d'un établissement pour l'organisation de colonies de vacances	08-07.07-00
	- Attestation de mains-levées	08-07.08-00
<u>II- Secteur de la Formation</u>		
Formation professionnelle	- Dossier technico-pédagogique (homologation des certificats de formation professionnelle)	08-08.01-04
	- Attestation d'aptitude professionnelle	08-08.02-04
	- Attestation de formation au conduite des véhicules de transport des matières dangereuses par la route	08-08.03-04
Coopération Internationale	- Attestation d'inscription	08-09.01-04
	- Attestation de non boursier	08-09.02-04
	- Attestation de stage	08-09.03-04

Art. 2. - Sont abrogées, toutes dispositions antérieures contraires au présent arrêté.

Art. 3. - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 11 juillet 2005.

Le ministre de l'éducation

et de la formation

Mohamed Raouf Najjar

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

**MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT
SUPERIEUR**

MAINTIEN EN ACTIVITE

Par décret n° 2005-2004 du 11 juillet 2005.

Monsieur Mohamed Moncef El Gaied, professeur de l'enseignement supérieur, chargé des fonctions de directeur général de la recherche scientifique et de la rénovation

technologique au ministère de l'enseignement supérieur, est maintenu en activité pour une année à compter du 1^{er} octobre 2005.

Par décret n° 2005-2005 du 11 juillet 2005.

Monsieur Abdallah Chérif, professeur de l'enseignement supérieur, est maintenu en activité pour une année à compter du 1^{er} octobre 2005.

Par décret n° 2005-2006 du 11 juillet 2005.

Monsieur Slim Ridène, professeur de l'enseignement supérieur, est maintenu en activité pour une année à compter du 1^{er} octobre 2005.

Par décret n° 2005-2007 du 11 juillet 2005.

Monsieur Sadok Khouni, professeur de l'enseignement supérieur, est maintenu en activité pour une année à compter du 1^{er} octobre 2005.

Par décret n° 2005-2008 du 11 juillet 2005.

Monsieur Mustapha Filali, professeur de l'enseignement supérieur, est maintenu en activité pour une année à compter du 1^{er} octobre 2005.

avis et communications

**MINISTERE DE L'INTERIEUR
ET DU DEVELOPPEMENT LOCAL**

Proclamation des résultats de l'élection des membres de la chambre des conseillers (1).

(*) (Le texte est publié uniquement en langue arabe).

Pour la légalisation de la signature : le président de la municipalité

ISSN.0330.7921

Certifié conforme : le président directeur général de l'I.O.R.T

"Ce numéro du Journal Officiel de la République Tunisienne a été déposé au siège du gouvernorat de Tunis le 21 juillet 2004"